



جامعة الأزهر

مسائل مختارة في فقه العبادات **من كتاب المغني لابن قدامة**

مقرر الفقه المقارن لطلاب الفرقة الثانية
شعبة الشريعة والقانون

تأليف

أ.د/ محمود صديق رشوان

أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن
كلية الشريعة والقانون بأسيوط

العام الجامعي

2025-2026



جامعة الأزهر

مسائل مختارة في فقه العبادات

من كتاب المغني لابن قدامة

مقرر الفقه المقارن لطلاب الفرقة الثانية
شعبة الشريعة والقانون

تأليف

أ.د/ محمود صديق رشوان

أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن
كلية الشريعة والقانون بأسسيوط

العام الجامعي

٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبينا وعظيمنا محمداً عبداً لله ورسوله، وصفيه من خلقه وحببيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد؛

فإن علم الفقه من أشرف العلوم قدراً، وأعظمها أجراً، وأعلاها مرتبة، وأسناها منقبة، ويكفيه شرفاً أن الله جعله علماً لمن أراد به الخير، ورفع قدر الطائفة التي خرجت لتعلمه، وجعلها ممن نفرت في سبيله، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^(١).

ويقول ﷺ: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله)^(٢).

وغاية الفقه ربط العبد بشرع الله تعالى حتى يسير في طريقه هادياً مهدياً، ومن ثم فإن فقه العبادات بالذات له أهميته البالغة، لتعلقه بعبادة الله عز وجل في كل أنواعها، ومختلف وجوهها، فهو ينظم علاقة العبد بربه، بدءاً من الطهارة، ثم في كل أنواعها البدنية والمالية، فينظم أحكام الطهارة،

(١) سورة التوبة من الآية ١٢٢.

(٢) أخرجه البخاري في الحديث رقم ٧١، الصحيح ٢٥/١.

والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، فكان تعلم القدر الواجب للعمل به أمراً لازماً.

وهذه بحوث في فقه العبادات لطلاب كليات الشريعة والقانون والشعب المناظرة لها في جامعة الأزهر، راعيت فيها سهولة العبارة، وحلاوة الإشارة، وحسن المدخل، ولطف المأخذ، وعدم الاستطراد بذكر المناقشة والرد بما يشوش عقل الطالب وفهمه، خاصة وأن هذا المقرر يمثل البداية له في دراسة هذا العلم، فاقترصت على ذكر الأقوال والأدلة، وابتعدت عن المناقشة ولم أذكر شيئاً منها إلا عند الترجيح، تدريباً للطالب على تقبل القول الآخر، وسعة الصدر عند الخلاف.

وقد صدّرت الكتاب بنبذة مختصرة عن المقارنة، وأهميتها، وأسباب اختلاف الفقهاء، وفقه الخلاف بين الأئمة، داعياً الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وقارئه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.

ومن المستهدف للطالب بعد دراسة هذا الكتاب أن يصل إلى ما يلي:

١- أن اختلاف الفقهاء لم يكن خلافاً في الأصول، وإنما كان خلافاً في الفروع، وكان سبباً لرحمة المكلفين، فقد توزعت الرخص في المذاهب المختلفة بتعدد فهمهم، واختلافهم في الاستنباط.

٢- أن هذا الاختلاف الواقع بينهم له أسبابه، وليس خلافاً لمجرد الهوى والتشهي، ولم تكن غايتهم الغلبة وحب الظفر، بل البحث عن الحق واتباعه ولو ورد على لسان الخصم.

٣- أن معرفة الخلاف بين الفقهاء تجعل الطالب متسع الصدر، قابلاً لاختلاف الرأي، ولا يزعم أنه صاحب الحق الذي لا محيد عنه، أو أن قوله

الفصل الذي لا محيص عنه، فيحترم الاختلاف والتنوع، ويعرف أنه حكم الله تعالى في خلقه، وأنه من أسباب استمرار الحياة وازدهارها، ولو شاء الله لجعل الناس كلهم سواسية في كل شيء، ولجاءت النصوص قطعية الدلالة تمنع من تعدد الفهوم، لكنه خالف بينهم سبحانه، لتنمو الحياة وتزدهر بهذا التنوع، ولتكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.

٤- أن يعرف الطالب جانباً من خلاف الفقهاء في أحكام العبادات من الطهارة، والصلاة، والصيام، فالكتاب ليس مستوعباً لكل أقوال الفقهاء فيها، وإلا لكان عدة مجلدات.

وإننا ندعو الله لهم بالتوفيق والسداد.

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَاهًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾^(١).

أ.د/ محمود صديق رشوان

(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦.

مقرر: الفقه المقارن (العبادات) للعام (٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ م)

١ - بيانات المقرر:		
الرمز الكودي: قار ٢٠٣	اسم المقرر: الفقه المقارن (عبادات)	الفرقة: الثانية
شعبة الشريعة والقانون	عدد الوحدات الدراسية: (٣) نظري فصلية (لا يوجد عملي)	

٢ - هدف المقرر: بنهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على: قراءة النص التراثي وفهمه، وربط الماضي بالحاضر، وفهم أحكام العبادات المستنبطة من أدلتها التفصيلية في المذاهب الفقهية، ومعرفة أهم المصادر الفقهية المختلفة، واكتساب ملكة البحث والاجتهاد في اختيار القول الراجح، والتعرف على سير بعض أعلام التراث الفقهي عن طريق الترجمة لهم في حاشية الكتاب.	
٣ - المستهدف من تدريس المقرر:	
أ -	بنهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن: يعرف جهود علماء الأمة السابقين والمعاصرين في بحث المسائل الفقهية، وفهم أسباب اختلاف الفقهاء، والتعرف على المناهج التي سلكها الأئمة المجتهدون في استنباط الأحكام الفقهية، ويدرك الطالب أن مسائل الفقه لا يقتصر فيها على مذهب واحد، ويفهم الأحكام المتعلقة بالعبادات فهمًا صحيحًا.

ب- المهارات الذهنية بنهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على: التفكير في طريقة الوصول للقول الراجح بعد معرفة أقوال الفقهاء وأدلتهم، والتوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض، والتفكير بأسلوب نقدي، وتنمية ملكة البحث العلمي لدى الطالب.	
ج- المهارات المهنية الخاصة بالمقرر بنهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على: تطبيق الأحكام الفقهية في العبادات، والبحث والاستقصاء في مراجع الفقه، والمقارنة بين المذاهب الفقهية المتعددة، وعرض المسائل الخلافية، وتطبيق الأحكام الفقهية في العبادات على القضايا المعاصرة.	
د- المهارات العامة بنهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن: يحترم جميع الآراء الفقهية دون ميل أو هوى، وأن يتمسك بمبادئ وأخلاقيات البحث العلمي، وتلخيص الموضوعات الفقهية المقارنة في العبادات.	
هـ المهارات الوجدانية بنهاية المقرر يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن: يفخر بالأحكام الشرعية في العبادات على المذاهب الفقهية، وأن الفقه الإسلامي يستوعب كل مناحي الحياة، وأن يعتز بتميز الشريعة الإسلامية بالسهولة واليسر، وأنها تربط العبد بخالقه، وتبين له عظمة هذا الدين، وروعة أحكام العبادات فيه.	

ابن قدامة وكتابه المغني

هذا الكتاب من أجلّ كتب الحنابلة، وأجملها أسلوباً وتناولاً، وأوسعها شرحاً، وهو كتاب من الكتب المطولة، ويقع في خمسة عشر مجلداً من المجلدات الكبار، وقد طبع أكثر من طبعة، منها طبعة فائقة بتحقيق الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي، وهي طبعة فاخرة مميزة طبعتها داره الملك عبدالعزيز بالرياض، كما طبعته مكتبة القاهرة، وكذا طبع مع كتاب الشرح الكبير على المقنع لابن أخيه شمس الدين ابن قدامة، وسوف أقدم هنا نبذة مختصرة عن المؤلف والكتاب فأقول:

أما عن المؤلف^(١):

فهو الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي، الجماعيلي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، أحد أشهر أعلام الحنابلة. مولده في شعبان سنة ٥٤١هـ ببلدة جماعيل، من أرياف نابلس بالشام، وهاجر منها مع أهل بيته وأقاربه، وله عشر سنين.

حفظ القرآن صغيراً، وضم إليه حفظ مختصر الخرقى، كما تعلم أصول الدين، وتتلّمذ على يد كبار مشايخ دمشق وأعلامها، فنبح في علوم الشريعة واللغة، ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني الدمشقي في أول سنة

(١) ينظر في الترجمة له: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٤٩/١٦، وما بعدها، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ٨٨/٥، الذيل على طبقات الحنابلة ١٣٢/٤، فوات الوفيات للصفدي ١٥٨/٢، الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص ٧٧، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح ١٥/٢.

٥٦١هـ في طلب العلم إلى بغداد، فأدركا نحو أربعين يوما من جنازة الشيخ عبد القادر، فنزلا عنده بالمدرسة، واشتغلا عليه تلك الأيام، وسمعا منه، وأقاما بها أربع سنوات، وتتلّمذ على يد شيوخها وعلمائها من الرجال والنساء، ومنهم: هبة الله بن الحسن الدقاق، وأبو الفتح بن البطي، وأبو زرعة بن طاهر، وأحمد بن المقرب، وعلي ابن تاج القراء، ومعمر بن الفاخر، وأحمد بن محمد الرحبي، وحيدرة بن عمر العلوي، وعبد الواحد بن الحسين البارزي، وخديجة النهروانية، ونفيسة البزازة، وشهادة الكاتبة، والمبارك بن محمد البادراني، ومحمد بن محمد بن السكن، وأبي شجاع محمد بن الحسين المادرائي، وأبو حنيفة محمد بن عبيد الله الخطيبي، ويحيى بن ثابت، وعبد القادر الجيلاني، وابن الجوزي، ثم عاد إلى دمشق واستقر بها.

وتتلّمذ على يديه خلق كثير، وتخرج على يديه الأعلام، ومنهم: البهاء عبد الرحمن، والجمال أبو موسى ابن الحافظ، وابن نقطة، وابن خليل، والضياء، وأبو شامة، وابن النجار، وابن عبد الدائم، والجمال ابن الصيرفي، والعز إبراهيم بن عبد الله، والفخر علي، والتقي ابن الواسطي، والشمس ابن الكمال، والتاج عبد الخالق، والعماد ابن بدران، والعز إسماعيل ابن الفراء، والعز أحمد ابن العماد، وأبو الفهم ابن النميس، ويوسف الغسولي، وزينب بنت الواسطي، وخلق غيرهم.

قليل في وصفه: كان تام الخلقة، أبيض مشرق الوجه، أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين، طويل اللحية، قائم الأنف، مقرون الحاجبين، صغير الرأس، لطيف اليدين والقدمين، نحيف الجسم، ممتعا بحواسه كلها من سمع وبصر وحركة.

وتعد مؤلفات ابن قدامة من أهم كتب الحنابلة، وأشهرها على الإطلاق

كتاب المغني الذي شرح فيه مختصر الخرقى في الفقه الحنبلي، وله أيضا كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب المقنع والذي شرحه ابن أخيه شمس الدين ابن قدامة في كتاب: الشرح الكبير، وله كذلك كتاب العمدة، وله في الأصول كتاب قيم، وهو: روضة الناظر وجنة المناظر، وله غيرها كتب ومصنفات قيمة، ومنها: نسب قريش، والقنعة في الغريب، ونسب الأنصار، ومختصر الهداية، والقدر، ومسألة العلو، وفضائل الصحابة، وتوفي رحمه الله يوم السبت، يوم الفطر، ودفن من الغد سنة ٦٢٠هـ، وكان الخلق ممن شهدوا جنازته لا يحصون عددا.

وقد أشاد الكثير من أصحاب السير والتراجم بما كان عليه رحمه الله من خلق وعلم وصلاح دين، فقد قال عنه ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ موفق.

وقال ابن رجب الحنبلي: هو إمام الأئمة، ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر، والخطر الماطر، طنت في ذكره الأمصار، وضنت بمثله الأعصار.

وقال الصفدي: كان أوجد زمانه، إماما في علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب والنجوم والسيارة والمنازل.

وقال ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة، حجة، نبلا، غزير الفضل، نزها، ورعا، عابدا، على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه.

وقال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة، ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر، والخطر الماطر، والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية. إلى أن قال:

وله المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع، حسن الاعتقاد، ذو أناة وحلم ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين، وكان مثير العبادة، دائم التهجد، لم نر مثله، ولم ير مثل نفسه.

وكتب الشيخ الضياء "سيرته" في جزأين، وكان مما قاله عنه في هذا الكتاب: كان تام القامة، أبيض، مشرق الوجه، أدعج، كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين، طويل اللحية قائم الأنف، مقرون الحاجبين، صغير الرأس، لطيف اليدين والقدمين، نحيف الجسم، ممتعا بحواسه.

وقال عنه: كان -رحمه الله- إماما في التفسير، وفي الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه، بل أوجد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف، أوجد في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب والأنجم السيارة، والمنازل، وما علمت أنه أوجع قلب طالب. ولولا أن المقام لا يتسع لنقلت من ذلك الكثير.

الخرقي صاحب المختصر^(١):

أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله البغدادي الخراقي الحنبلي، والخرقي: بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وبعدها قاف، هذه النسبة إلى بيع الخرق والثياب، ولد ونشأ ببغداد، وكان من كبار الأئمة، كما كان أبوه من أئمة الحنابلة في عصره.

(١) ينظر في الترجمة له: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٨٧/١٣، تاريخ الإسلام للذهبي ٤٤٢/٩، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٧٢، طبقات الحنابلة لأبي يعلى ٧٥/٢، المقصد الأرشد ٢٩٨/٢، وفيات الأعيان لابن خلكان ٤٤٢/٣، سير أعلام النبلاء للذهبي ٥٤٢/١١.

قرأ العلم على أبي بكر المروزي، وحرب الكرمانى، وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمد.

وقرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب، منهم أبو عبد الله بن بطة، وأبو الحسين التميمي، وأبو الحسين بن شمعون، وغيرهم.

وللخرقي مصنفات كثيرة لم تظهر، قال أبو يعلى: كانت له مصنفات كثيرة، وتخريجات على المذهب لم تظهر، لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة عليهم السلام، وأودع كتبه، قال: فحكى لي عن أبي الحسن التميمي أنه قال: كانت كتبه مودعة في درب سليمان، فاحترقت الدار التي كان فيها، واحترقت الكتب أيضا، ولم تكن قد انتشرت لبعده عن البلد، وأشهر مصنفاته المختصر في الفقه، وهو من أهم المتون في فقه الحنابلة كما سبق، فقد شرح بشروح كثيرة تعدت الثلاثمائة شرح، وقدم إلى دمشق في آخر حياته، ومات بها سنة ٣٣٤هـ، وشهد جنازته الكثيرون، كما شهد بفضلہ الأعلام.

كتاب المغني:

يعد كتاب المغني أحد أهم الشروح لمختصر الخرقى، وأوسعها جمعا، وأوفاهما شرحا، وأجملها أسلوبا، وأمتعها بيانا، فقد جمع الكتاب بين غزارة المادة العلمية ودسامتها، ورقة العبارة ورشاقتها، فلم يجنح فيه المؤلف إلى غريب الألفاظ، ولم تقع في عبارات كتابه جمل ركيكة، أو عبارات غامضة، بل كان كتابه منظما مرتبا، سديد الكلمة، موفق التعبير والاختيار.

والكتاب شرح لمختصر الخرقى كما ذكرت، وهو ما أثبتته المؤلف في مقدمة كتابه، حيث يقول: ثم رتبت ذلك على شرح مختصر أبي القاسم عمر

بن الحسين بن عبد الله الخرقى، لكونه كتاباً مباركاً نافعاً، ومختصراً موجزاً جامعاً، ومؤلفه إمام كبير، صالح ذو دين.

ويقع الكتاب في خمسة عشر مجلداً، وهو أحد الكتب الفقهية الماتعة التي ألفها ابن قدامة رحمه الله، فله غيرها كثير من المتون والشروح التي هي آية في الروعة والدقة، وحسن السبك، وجمال الصياغة، وجودة المادة الفقهية.

ومن يقرأ في الكتاب يجد أن ابن قدامة رحمه الله كان يجنح دوماً إلى المقارنة بين المذاهب الفقهية، كما اهتم بذكر أقوال أصحاب المذاهب الدارسة من الفقهاء، كأمثال الليث بن سعد، وابن جرير الطبري، وكثير من أعلام التابعين وتابعيهم، كأبي ثور، وابن أبي ليلى، والثوري، والحكم، والبتي، وإسحاق، وحماد بن أبي سليمان، والأسود، والنخعي، وعطاء، وغيرهم كثيرون.

كما كان يذكر أدلة كل فريق عند المقارنة، ويعقب بأدلة الحنابلة أو أدلة القول الذي يراه راجحاً، ثم يذكر سبب اختياره لهذا القول، ولم يكن متعصباً لمذهبه، بل كان يرجح أحياناً أقوال غير الحنابلة إن رأى أن دليلها أقوى، أو وجد أن المصلحة التي يحققها غالبية، أو يدفع مفسدة واردة.

والكتاب بحق من أجل كتب الفقه المقارن وليست في الفقه الحنبلي فقط، وإننا لنوصي كل من يريد القراءة والاستمتاع بالفقه وأدلته أن يطالع هذا الكتاب، فهو سهل العبارة، راسخ القدم، عظيم الفائدة، ومؤلفه دقيق الفكر، حسن التعبير، رقيق الكلمة، واضح الأسلوب، ليس في كتابه تعقيد، ولا يستخدم ألفاظاً هلامية تعني أكثر من معنى، بل يستخدم أفضل الألفاظ، ويصل إلى المراد بأخصر الطرق، وأشمل العبارات.

والكتاب يبدأ بكتاب الطهارة، وينتهي بكتاب عتق أمهات الأولاد، وقد اختلف في عدد المسائل التي يحتوي عليها، ولكنها على العموم قاربت من تسعة آلاف مسألة، وقد أبدع في تجريدها وتحريدها أيما إبداع، فرضي الله عنه وأرضاه، ورحم علماء المسلمين الأجلاء، وجزاهم الله عنا خير الجزاء.

وقد أثنى الأعلام على الكتاب، وأوفوه ومؤلفه حقه، وأشاروا إلى براعته وروعته، فقد قال ابن مفلح في المقصد الأرشد: اشتغل الموفق بتأليف المغني، أحد كتب الإسلام، فبلغ الأمل في إنهائه، وهو كتاب بليغ في المذهب، تعب فيه وأجاد، وجمل به المذهب، وقرأه عليه جماعة.

وقال عز الدين بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل المحلى والمجلى لابن حزم، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتهما، وتحقيق ما فيهما، ونُقِلَ عنه أنه قال: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة من المغني.

وأكد الذهبي على كلام الشيخ العز رحمه الله فقال: صدق الشيخ عز الدين، وثالثهما: السنن الكبرى للبيهقي، ورابعها: التمهيد لابن عبد البر، فمن حصل هذه الدواوين، وكان من أذكى المفتين، وأدمن المطالعة فيها، فهو العالم حقًا.

تعريف الفقه المقارن

إن مصطلح الفقه المقارن مكون من كلمتين، فقه، ومقارن.

أما **الفقه** فهو في اللغة: الفهم، يقال: فقه الرجل (بالكسر) فقهاً إذا فهم، وتفقه إذا تعلم الفقه، وقد ورد في تعريف الفقه في اللغة أكثر من قول، فقليل: الفقه هو الفهم للأمور الدقيقة، كفهم مسألة صعبة أو أمر شائك، أما الأمور التي تعرف بدون إعمال فكر ودون نظر وتأمل فلا تسمى فقهاً، ولذا لا يصح حسب هذا القول أن يقال فقهاء أن الأرض تحتنا، وأن السماء فوقنا.

وقيل: الفقه هو الفهم مطلقاً، سواء كان للأمور الدقيقة أو غيرها، ومنه قول الله سبحانه: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾^(١)، أي لا تفهمون لغة تسبيح ما خلق الله من سائر الكائنات^(٢).

ورغم أن كلمة الفقه تختص بمعنى الفهم كما سبق أياً ما كان هذا الفهم مطلقاً أو مقيداً بالأمور الدقيقة، إلا أنها صارت علماً بعد ذلك على علم فقه الشريعة، ولذا يسمى العالم بها فقيهاً.

وأما **المقارن** فهو في اللغة: مأخوذ من الفعل قرن، وهو يطلق في اللغة على عدة معان، منها: الجمع: تقول: قرن بين الحج والعمرة، أي: جمع بينهما، ولذلك سمي عقد الزواج بالقران، لأنه يجمع بين الزوجين.

ومنها: الوصل والمصاحبة تقول: قرن الشيء بالشيء، أي وصله به، واقرن الشيء بالشيء، صاحبه، وقارنته به، صاحبتة ووصلته.

(١) سورة الإسراء من الآية ٤٤.

(٢) ينظر: العين للفراهيدي ٣/٣٧٠، جمهرة اللغة لابن دريد ٢/٩٦٨، تهذيب اللغة

للأزهري ٥/٢٦٣، الصحاح للجوهري ٦/٢٢٤٣.

ومنها: المساواة: ومنه قولهم: قارنوا بين أبنائكم، أي سواوا بينهم دون مفاضلة أحد منهم على الآخر.

ومنها: المقابلة: يقال: قارن بين الوجوه أو الأقوال والآراء، إذا قابل بينها^(١).

وقد كان الفقه عند السلف شاملاً لكل ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من الاعتقادات والوجدانيات والعمليات، ولذا عرفه الإمام أبو حنيفة بأنه: معرفة النفس ما لها وما عليها في أي ناحية من هذه النواحي، وألف في ذلك كتابه "الفقه الأكبر"، ولما تطور الأمر وجاء عصر التدوين دون كل علم خاصاً بنفسه وباسم له، فسُمي العلم الخاص بالعقائد علم الكلام، وسُمي العلم الخاص بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات باسم علم الأخلاق، وبقي القسم الثالث من الشريعة وهو القسم الخاص بالأحكام العلمية، وهو علم الفقه، فأصبح هذا الاسم علماً على معرفة الأحكام الفقهية العملية^(٢).

وقد عُرف علم الفقه اصطلاحاً بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

فالمراد "بالأحكام" هنا الإيجابيات الشرعية التي تحتاج معرفتها إلى دليل، مثل أن المودع أمين على ما تحت يده من ودیعة، فلا يضمن هلاكها إلا إذا قصر في حفظها، أو تسبب في هلاكها.

والمراد بكلمة "الشرعية" أن هذه الأحكام مستفادة من أمر الشارع

(١) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس ٧٦/٥، الصحاح للجوهري ٢١٨١/٦، مختار الصحاح للرازي ص ٥٦٠.

(٢) تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد أنيس عبادة ص ٩، ١٠.

صراحة، أو دلالة، أو استتباطاً، أو هي موقوفة على خطاب الشارع، ولا تدرك إلا به.

والمراد بكلمة "العملية" أي أنها متعلقة بأفعال الناس، مثل وجوب الصلاة والصيام والحج، وحرمة الزنا والكذب، وبهذا تخرج الأحكام الاعتقادية والأخلاقية، لتعلقها بعلوم أخرى كما سبق.

والمراد بجملته: "الأدلة التفصيلية" أي ما ورد في القرآن وفي السنة من الآيات والأحاديث الدالة على الحكم مباشرة، كآيات التحريم والفروض، إذ الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للتشريع، ويلحق بهما الإجماع والقياس في إفادة الأحكام من حيث أنهما يستندان في حقيقة الأمر إلى الكتاب والسنة.^(١)

ومن هذا يمكن تعريف علم الفقه المقارن بأنه: معرفة أقوال الفقهاء في الفروع وأدلتهم، وما ورد عليها من مناقشة مع المقارنة بينها لمعرفة القول الراجح منها بدليله.

ويطلق على علم المقارنة مسمى علم الخلاف، وقد عُرف بأنه: علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية، ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية^(٢).

وقد أصبح الفقه المقارن أحد أهم العلوم المعاصرة، وأحد أسباب النهضة الفقهية الحديثة وعلاماتها البارزة، فمن مظاهر النهضة الفقهية الحديثة دراسة الفقه على طريقة المقارنة بين المذاهب، مما يخفف من غلواء التعصب

(١) بحث عن الفقه الإسلامي للشيخ جاد الحق على جاد الحق ٣/١٦٩، ١٧٠.

(٢) أبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجي ٢/٢٧٦.

المذهبي، ويقرب بين المسلمين في المذاهب المختلفة، فدارس الفقه المقارن يرمي من وراء البحث في المسألة الوصول إلى الصواب بغض النظر عن قائله، وإنما يتبع في ذلك أسس الترجيح، وهي: قوة الدليل، ثم دفع المفسدة ثم جلب المصلحة.

وقد قامت كليات الشريعة بجامعات العالم الإسلامي عامة وجامعة الأزهر خاصة بالاهتمام بهذه المادة، لكونها الأساس في تدريب الباحث على تقبل وجهة النظر الأخرى، وعدم الانغلاق والتعصب المذهبي المقيت، وما جره على العالم من مشكلات وتفرقة ممقوتة بين المسلمين.

ولم تكف كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بدراسة الفقه على المذاهب الأربعة فقط، بل عمدت إلى دراسة المذاهب الثمانية، وآراء أصحاب المذاهب المندثرة، والمقارنة بينها بحرية، ليكون الحاكم على الباحث وجود الدليل، وما يدفعه الرأي من مفسدة أو ما يجلبه من مصلحة بغض النظر عن مذهبه الأصلي، فكانت جامعة الأزهر الرائدة في حرية الفكر، والبحث عن الصواب واتباعه، والنظر إلى ما قيل لا النظر إلى من قال، فالعبرة بالقول لا بقائله، فكل امرئ يؤخذ منه ويرد عليه إلا سيد الخلق ﷺ.

أسباب اختلاف الفقهاء

قبل الحديث عن أسباب اختلاف الفقهاء يهمني في عجلة التعريف بالاختلاف تمهيدا لبيان أسبابه.

فالاختلاف في اللغة: مأخوذ من الفعل خلف، والخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، والثاني: خلاف قدام، والثالث: التغير، والاختلاف والمخالفة والخلاف أن يأخذ كل واحد طريقا غير الآخر^(١)، ومع هذا فإن لكل منهما معنى، على اعتبار أن الاختلاف يعني أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، والخلاف أن يكون كلاهما مختلفا.

كما أن الاختلاف ما يستند إلى دليل، والخلاف ما لا يستند إلى دليل^(٢).

وأما في الاصطلاح: فقد ورد لفظ الاختلاف كثيرا في كتب الفقهاء، وهو يعني تردد الأقوال في المذاهب المختلفة أو في المذهب الواحد في الفروع الفقهية لوجود سبب يقتضي ذلك.

ولذا عُرف الاختلاف بأنه: افتعال من الخلاف، وهو تقابل بين قولين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه^(٣).

أو هو: منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل^(٤).

(١) ينظر: الصحاح للجوهري ١٣٥٤/٤، مقاييس اللغة لابن فارس ٢/٢١٢، مختار

الصحاح للرازي ص ٩٥، المصباح المنير للفيومي ١/١٧٨.

(٢) ينظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي ص ٦١.

(٣) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ٤١.

(٤) التعريفات للجرجاني ص ١٠١.

وليس مراد الفقهاء من اختلافهم التنازع أو التناحر، وإنما المراد منه الوصول إلى الحق، وغايته فهم النص على حقيقته، ومن هنا كان الواحد منهم ينزل على رأي صاحبه إذا رآه صواباً، ويجله ويقدره رغم خلافه معه، وسوف أورد بياناً لذلك بعد ذكر أسباب اختلاف الفقهاء.

والخلاف بين العلماء في الفروع الفقهية ليس حديثاً، بل هو موجود منذ عهد النبي ﷺ، حيث اختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهم النصوص، واختلفوا تبعاً لذلك في الفروع الفقهية ورسول الله ﷺ لا يزال بين أظهرهم، ولم ينهم النبي ﷺ عن هذا الخلاف، بل كان يقر من يراه موافقاً للوحي منهم، وقد يقر الفريقين أحياناً، ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ لنا لما رجع من الأحزاب: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي ﷺ، فلم يعنف واحداً منهم)^(١).

فهذا الحديث مثال على وجود الخلاف في الفرع للاختلاف في الفهم وفي النظر إلى المعنى أو الظاهر، فمن أخذ بالظاهر لم يصل إلا في بني قريظة اتباعاً للنص، ومن أخذ بالمعنى فهم أن المراد الإسراع، فصلى ثم تابع السير، وقد كان الأمر إرهاباً بوجود الخلاف في الفهم، وأقر النبي ﷺ الفريقين كل على اجتهاده، لينبه أمته إلى وقوع الخلاف وأنه لا يفسد للود قضية، وأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر كما

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٩٤٦، الصحيح ١٥/٢، وأخرجه مسلم

في الحديث رقم ١٧٧٠، الصحيح ١٣٩١/٣.

جاء في الحديث الصحيح الذي رواه عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر) ^(١).

وأما عن أسباب اختلاف الفقهاء، فهي متنوعة، وقد أبدع العلماء في بيانها، وبيان أثرها في الفروع الفقهية، وأذكر هنا أهمها، وهي:

١ - الاختلاف في فهم النص قرآناً أو سنة، من حيث كونه عاماً أو خاصاً، مطلقاً أو مقيداً، مجملاً أو مبيناً، ومثال ذلك الاختلاف في الرقبة المطلوب عتقها في كفارة الظهار، حيث يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوَعَّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ^(٢)، فهنا لم تحدد صفة الرقبة وهل هي مؤمنة أم تجزئ أي رقبة ولو كانت كافرة، فمنهم من أخذ بالإطلاق، وقال: تجزئ أي رقبة ولو كانت كافرة، ومنهم من قيدها بالإيمان بناءً على النص الوارد في كفارة القتل في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ^(٣)، والخلاف هنا كان مبنيًا على عدم ظهور النص في كفارة الظهار، بل كان مطلقاً، وقد ورد

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٧٣٥٢، الصحيح ١٠٨/٩، وأخرجه

مسلم في الحديث رقم ١٧١٦، الصحيح ١٣٤٢/٣.

(٢) سورة المجادلة من الآية ٣.

(٣) سورة النساء من الآية ٩٢.

في الكفارة نص مطلق وهو قوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾^(١)، ونص مقيد بالإيمان، وهو ما ورد في كفارة القتل سابقا، ومن هنا وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط صفة الإيمان في الرقبة، وغير هذا كثير^(٢).

٢- الاختلاف في فعل الرسول ﷺ، فكثيرا ما يقع الفعل من النبي ﷺ، ويكون في بيان فرض من الفروض، ويصاحب الفعل فعل آخر يختلف الفقهاء فيه هل وقع على سبيل الوجوب أو الندب؟ ومثال ذلك غسل النبي ﷺ للوجه مع غسله لجزء مجاور، أو مسحه الرأس ومسح جزء مجاور لها، أو غسل أسفل الذقن، وما إلى ذلك^(٣).

وبناء على ذلك وقع الخلاف في كثير من المسائل الفقهية، حيث يجعل المالكية في المذهب تخليل اللحية واجبا، ولا يراه كذلك الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

ومثاله أيضا التحصيب، وهو النزول بالأبطح بعد النفر من منى، حيث يراه بعض الصحابة رضي الله عنهم مندوبا، ويراه آخرون أنه وقع اتفاقا، ولا حكم له.

٣- الاختلاف في الألفاظ المشتركة التي ترد في اللغة العربية، حيث يؤدي ذلك إلى اختلاف الفقهاء في المراد منها، ومن ثم الخلاف في الفرع

(١) سورة المائدة من الآية ٨٩.

(٢) ينظر: المعاني البديعة للصردي ١/١٣، هداية الأنام للدكتور علاء دعيس والدكتور حسين عبدالمجيد حسين ص ٢٥.

(٣) ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف ص ١٠٣.

الفقهي المبني عليها، كما في لفظ "القرء" الذي يعني في اللغة الطهر والحيض وهو ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(١)، ومن هنا اختلف الفقهاء في عدة الحيض، بين قائل إنها ثلاثة أطهار، وقائل إنها ثلاثة حيضات.

ومثله لفظ "النكاح" في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾^(٢)، هل يراد به العقد أو الوطء؟ ولذا اختلفوا في موطوءة الأب هل تحرم على الولد ولو كان بزنا أو لا؟ وهل تحرم عليه بالعقد أم بالوطء؟ فمن قال إن المراد به العقد حرمها عليه بمجرد العقد، ولم تحرم عليه من زنا بها الأب، ومن قال المراد به الوطء لم تحرم عليه إلا بالدخول، وتحرم عليه من زنا بها الأب.

وكذا لفظ الولد الذي يُحمل على الذكر والأنثى، أو على الذكر فقط، ومن ثم لو قال: أوقفت على أولادي، فهل يشمل الجميع، أم يشمل الذكور فقط؟ وكذا لفظ العين التي تطلق على الباصرة، وعلى الذهب والفضة، وعلى البئر، وغير ذلك من الألفاظ المشتركة التي تؤدي إلى اختلاف الفقهاء في المراد منها، ومن ثم الاختلاف في الفرع الفقهي المبني عليها^(٣).

٤- وجود بعض الألفاظ التي تدور بين الحقيقة والمجاز، حيث يرد

(١) سورة البقرة من الآية ٢٢٨.

(٢) سورة النساء الآية ٢٢.

(٣) ينظر: المعاني البديعة للصردي ١/١٣، أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف ص ١١٣، اختلاف الصحابة أسبابه وآثاره للدكتور أبو سريع محمد عبد الهادي ص ٣٠.

اللفظ في النص الشرعي كتابا أو سنة، ولا يعلم قطعا هل ورد على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ كما في لفظ النكاح السابق، فهو حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، ومن هنا كان الخلاف في المرأة التي نكحها الأب، هل يقصد به الوطء، فتحرم به ولو لم يكن هناك عقد، أم يراد به العقد فتحرم بمجرد العقد، ولا تحرم بالوطء، ولو حدث الوطء بطريق الزنا^(١).

٥- الاختلاف في الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ، لاختلافهم في الأخذ بأنواع من الأحاديث وشروط قبولها، كما في الآحاد والمرسل والضعيف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الخلاف في تولي المرأة نكاح نفسها أو غيرها، فهناك من أخذ بحديث الآحاد الوارد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له)^(٢)، وهم الجمهور، وقالوا: لا تتولى المرأة نكاح نفسها ولا غيرها بل ينكحها وليها، وهناك من لم يأخذ به، وأجاز لها أن تتولى عقدة النكاح عن نفسها وعن غيرها، وهم الحنفية، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها روت الحديث وعملت بخلافه، فزوجت بنت أخيها عبدالرحمن فكان الحديث عنها ضعيفا أو منسوخا، لأنها لا تعمل بخلاف ما روت إلا لعدة، والمسألة فيها ردود وخلافات واسعة ليس هنا مجال بحثها، والشاهد في الأمر أن شروط الأخذ

(١) ينظر: الاختلاف الفقهي للدكتور وجيه محمود ص ٥١، الاختلاف الفقهي للدكتور محمد شريف مصطفى ص ٥٦، هداية الأنام للدكتور علاء دعيبس والدكتور حسين عبدالمجيد حسين ص ٢٥.

(٢) أخرجه ابن حبان في الحديث رقم ٤٠٧٥، الصحيح ٣٨٦/٩.

بالحديث هي التي أوقعت الخلاف بين الفقهاء في المسألة.
ومثل ذلك أيضا الخلاف في كيفية وعدد غسل الإناء من ولوغ الكلب،
فهناك من أخذ بالحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجعله سبعا إحداهن
بالتراب، ومنهم من قال بأن العدد غير معتبر، والعبرة في ذلك بالتنظيف،
ومثله كذلك الخلاف في حكم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه في الصلاة،
إلى غير ذلك من فروع عديدة^(١).

٦- ومما اختلفت فيه أقوال الفقهاء أخذ كل واحد منهم بحديث مفرد
اتصل به، ولم يتصل به سواه، فهو يأخذ بالحديث الذي رواه وعلمه فأفتى
به، ولم يصله الحديث الآخر، ولو وصله لربما كان له رأي آخر، ومن
أشهر ما وجد في ذلك قصة اختلاف فقهاء العراق الكبار في مسألة واحدة
لورود الحديث فيها، وكل استدل بما عنده، فقد روي عن عبد الوارث بن
سعيد أنه قال: قدمت مكة فألفيت فيها أبا حنيفة، فقلت له: ما تقول في رجل
باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال: البيع باطل، والشرط باطل.
فأتيت ابن أبي ليلى، فسألته عن ذلك، فقال: البيع جائز، والشرط
باطل.

فأتيت ابن شبرمة، فسألته عن ذلك، فقال: البيع جائز، والشرط جائز.
فقلت في نفسي: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون على
مسألة، فعدت الى أبي حنيفة، فأخبرته بما قال صاحبا، فقال: ما أدري ما
قالا لك، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول الله ﷺ

(١) ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف ص ٤٤، اختلاف الصحابة للدكتور
أبو سريع عبدالهادي ص ٥٣.

عن بيع وشرط)، فالبيع باطل، والشرط باطل.

فعدت الى ابن أبي ليلى، فأخبرته بما قال صاحباؤه، فقال: ما أدري ما قال لك، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بريرة، فأعتقها)، وذلك حين شرطوا الولاء لهم، فأجاز النبي ﷺ البيع، وأبطل الشرط، فالبيع جائز، والشرط باطل.

قال: فعدت إلى ابن شبرمة، فأخبرته بما قال صاحباؤه، فقال: ما أدري ما قال لك، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: (بعت النبي ﷺ بغيرا، وشرط لي حملانه إلى المدينة)، فالبيع جائز، والشرط جائز^(١).

فهنا كانت أحاديث متفرقة في وقائع مختلفة، ووصل كل فقيه حديث منها فحكم به، لأنه صح عنده، ولم يصله الآخر، ولو وصله الآخر لربما كان له رأي مخالف، أو تعديل لموقفه، فربما قالوا مثلاً: إذا كان الشرط موافقاً لمقتضى العقد صح العقد والشرط، وإن كان مخالفاً له ويؤثر في تمامه، بطل الشرط وأبطل العقد، وإن كان مخالفاً لمقتضاه وغير مؤثر عليه، فإن العقد يصح والشرط يبطل، وكان ورود الأحاديث المتعددة هنا سبباً في الخلاف بين الفقهاء كما ذكرت.

٧- الاختلاف في فروع الإجماع والقياس، حيث إن لكل مذهب طريقته في الأخذ بالإجماع وشروطه ومستنده، والإجماع السكوتي وشروطه، وكذا

(١) ينظر: الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف للبطلاني ص ١١٩، هداية الأنام للدكتور علاء دعيبس والدكتور حسين عبدالمجيد حسين ص ٢٧.

شروط القياس، وشروط أركانه، مما يؤدي إلى الخلاف في الفروع الفقهية^(١).

٨- التعارض الظاهري بين النصوص، لوجود الناسخ والمنسوخ، أو تبدو متعارضة في الظاهر ولكن يمكن الجمع بينها، مما يحتاج معه إلى معرفة الأحاديث والإمام بها، ومن ذلك مسألة نكاح المحرم، فقد اختلف الفقهاء في نكاح المحرم على قولين، فذهب الحنفية إلى أن نكاح المحرم صحيح، ولا يمنعه إحرامه من عقد النكاح، وإن منعه من الجماع، وبهذا قال عطاء، وعكرمة.

واستدلوا على ذلك بما رواه جابر رضي الله عنه (أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم).

وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما (أنه ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال).

وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن المحرم لا ينكح ولا يُنكح، فإن عقد النكاح وهو محرم له أو لغيره فالعقد باطل ويفسخ، وبهذا قال الليث، والأوزاعي.

واستدلوا على ذلك بما رواه يزيد بن الأصم (أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال).

وما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه مع هذا أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب).

مثل ذلك أيضا اختلافهم في مقدار النصاب في السرقة، وغيرها كثير

(١) ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبدالله التركي ص ١٤٤، هداية الأنام

للدكتور علاء دعبس والدكتور حسين عبدالمجيد حسين ص ٢٧.

من الفروع الفقهية ولا يمكن حصره في هذه العجالة^(١).

٩- الاختلاف في بعض مصادر الفتوى، وكيفية الأخذ بها وشروطه، ومن ذلك مثلاً: الاستحسان، والاستصحاب، والأخذ بأقل ما قيل، وسد الذرائع، وقول الصحابي، وعمل أهل المدينة، والمصالح المرسلة، والعرف، وغيرها، حيث يأخذ بعض الفقهاء بأحد هذه المصادر، ولا يأخذ به آخرون، فيقع الخلاف بينهم، ومن ذلك مثلاً قول الشافعية إن أقل الحمل ستة أشهر، لأنه أقل ما قيل في المسألة^(٢).

١٠- الخلاف في معنى الحرف، مثل حرف: "في"، أو حرف "أو"، أو الباء، أو غيرها من حروف الجر^(٣)، ولذا كان خلافهم في مقدار الممسوح في الرأس الربع، أو البعض، أو الكل، تبعاً لاختلافهم في المراد بالباء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾^(٤)، وسوف تأتي هذه المسألة في فروع الكتاب بإذن الله تعالى.

(١) ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء لعبدالله التركي ص ٢٦٣، أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور أحمد المقري ص ٥٤، اختلاف الصحابة للدكتور أبو سريع عبدالهادي ص ٩١، أسباب اختلاف الفقهاء لسالم الثقفي ص ٢٣٧.

(٢) ينظر: اختلاف الصحابة للدكتور أبو سريع عبدالهادي ص ٩٨، اختلاف المفسرين للدكتور سعود الفنيسان ص ٢٠٥، أسباب اختلاف الفقهاء لعبدالله التركي ص ١٦٦، أسباب اختلاف الفقهاء لسالم الثقفي ص ٣١٥.

(٣) ينظر: أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف ص ١١١.

(٤) سورة المائدة الآية ٦.

وكذا خلافهم في المراد بحرف "أو" في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(١)، وهل المراد به التخيير، ففيكون للحاكم الاختيار من بين هذه العقوبات، أو هي للتنويع، يكون لكل جريمة من جرائم الحرابة عقوبة مناسبة من العقوبات المذكورة.

ومثله كذلك الخلاف في الطلاق الواقع بعد الإيلاء، هل يقع بمجرد انتهاء مدة الإيلاء، أو أن انتهاء المدة ليس دليلاً؟، وذلك لاختلافهم في المراد بالفاء في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(٢)، هل يراد بها التعقيب، أو يراد بها انتهاء المدة، فمن قال يراد بها التعقيب قال: إن الله تعالى ذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾، فوجب أن يستحق الطلاق بعدها، وجعل مضي المدة ليس دليلاً على الطلاق، بل يوقف بعد انقضاء أربعة الأشهر، فإما فاء وإما طلق^(٣)، ومن قال إنها ليست للتعقيب بل إخبار بانتهاء المدة جعل الطلاق واقعا بمجرد مضي المدة دون حاجة لإيقاع من الزوج أو قضاء من القاضي^(٤).

(١) سورة المائدة الآية ٣٣.

(٢) سورة البقرة الآيتان ٢٢٦، ٢٢٧.

(٣) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٣٠/٤، الحاوي الكبير للماوردي ٣٣٨/١٠، المغني ٥٥٣/٧.

(٤) وهذا ما نقل عن زيد بن ثابت، وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال الحنفية، والحسن، وإبراهيم النخعي، ينظر: المبسوط للسرخسي ٢١/٧، تحفة الفقهاء للسمرقندي

١١- الاختلاف في الصيغ المستعملة في الأمر والنهي، ومن ذلك صيغة: افعَل، وصيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، وصيغة لا تفعل، فهل تكون الصيغة في كل أحوالها للوجوب أو للنهي، أو تكون للتحريم أو الكراهة، عند عدم القرينة؟.

ومن هنا اختلفوا في حكم الإشهاد على البيع وكتابة الدين في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾^(١)، فمنهم من جعل الأمر للوجوب، ومنهم من جعله للنهي والإرشاد^(٢).

وكذا خلافتهم في الخطبة على خطبة أخيه، والبيع على بيع أخيه، فقد نهى ﷺ عن ذلك في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضهم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب)^(٣)، وهنا اختلفوا في حكم الخطبة على الخطبة والبيع على البيع تبعا لخلاف في المراد بالنهي هنا، وهل يعد النهي فيه على الجزم، فيكون حراما ويبطل البيع والخطبة، أو على الكراهة، فيكون مكروها فقط؟.

٢/٢٠٥، بدائع الصنائع للكاساني ٣/١٦١، تبين الحقائق للزيلعي ٢/٢٦٢، الحاوي الكبير للماوردي ١٠/٣٣٨.

(١) سورة البقرة من الآية ٢٨٢.

(٢) ينظر: المبسوط ٦/١٩، البيان والتحصيل لابن رشد ١٠/١٨٠، الحاوي الكبير ١٧/٣، نهاية المطلب للجويني ٨/٤٩١.

(٣) أخرجه البخاري في الحديث رقم ٥١٤٢، الصحيح ٧/١٩.

١٢- وجود العام والخاص في النصوص، فهناك النص العام الذي يشمل الجميع، ويأتي نص آخر مخصص له، وهنا يختلف الفقهاء في المسألة التي ورد فيها نص عام وآخر خاص، بناءً على اختلافهم في دلالة العام بعد التخصيص، وهل تكون دلالاته قطعية أو ظنية؟ مما لا مجال لبيانه هنا. ومن أمثلة الخلاف الفقهي بسبب العموم والخصوص ما ورد من زكاة الخارج من الأرض هل يشترط فيه بلوغ النصاب أو يجب فيه الزكاة أيا ما كان مقداره؟، وغير هذا من الفروع الكثير.

وبعد فهذه جملة من الأسباب في الخلاف، وهناك أسباب أخرى وتفاصيل موسعة ليس هنا مجال تفصيلها، وقد نتج عنها الخلاف في مئات الفروع الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء، وكل مذهب يستدل بما يراه صواباً من وجهة نظره وعلى الرغم من اتفاقهم في كثير من أدلتها، ولكن خلافهم كان في وجه الدلالة منها.

ومن أراد المزيد من هذه الأسباب فليرجع إلى الكتب التي ألفت فيها، وهي كثيرة في القديم والحديث، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- ١- رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيميه.
- ٢- الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم لأبي عبد الله البطليوسي.
- ٣- الإنصاف في بيان الاختلاف في الأحكام الفقهية لولي الله الدهلوي.
- ٤- أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف.
- ٥- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن.

- ٦- دراسات في الاختلافات الفقهية للأستاذ محمد أبو الفتح البيانوني.
- ٧- أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.
- ٨- هداية الأنام لمعرفة أسباب اختلاف الصحابة والفقهاء في الأحكام،
لأستاذنا الدكتور/ حسين عبدالمجيد حسين أبو العلا، والدكتور/ أحمد علاء
عبد الحميد دعبس.
- ٩- أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء للدكتور نجاح
إسماعيل.
- ١٠- إضافة إلى العديد من الأسباب المتناثرة في كتب الفقهاء قديما
وحديثا، وتظهر من مطالعة الفروع الفقهية في الكتب المختلفة، ومن هنا فإن
بعض الدراسات الفقهية تحرص دوما على ذكر سبب الخلاف في المسألة،
وإن كان ذلك يظهر جليا من دراسة الأدلة التي يذكرونها في المسألة.
ولن أعمد في هذا الكتاب إلى ذكر سبب الخلاف في المسائل الموجودة
فيه، حتى يمكن للطالب استخراج السبب، وتدريب ذهنه على رؤية الخلاف
بين الفقهاء وسببه في كل فرع فقهي، وكيف يتعامل مع الخلاف، وكيف
يكون له الترجيح بينها، كما أنني دوما أشجع الطالب على اختيار القول الذي
يراه راجحا، بشرط أن يذكر سبب الترجيح، ويكون مقنعا، ويعلم أن الترجيح
له أسس، وليس مبنيا على الهوى والتشهي، بل هو إما لقوة دليل، وإما لدفع
مفسدة، وإما لجلب مصلحة، وحبذا لو درب الأستاذ الطلاب على ذلك بأن
يجعل في جزء من المحاضرة حوارا بين الطلاب على مسألة فقهية من
مسائل الكتاب، ويتبنى كل فريق قولاً، ويجادل عنه بما يراه من أدلة، ويتبنى
قولا راجحا، ويسلم في النهاية بما يراه غيره إن كان صوابا، أو يفصل الأستاذ
بينهم في نهاية الحوار باختيار قول راجح، ذاكرة سبب الترجيح.

فقه الخلاف بين الأئمة

من ينعم النظر في خلاف الفقهاء في المذاهب المختلفة يظهر له ما يلي:

أولاً: أن الفقهاء اختلفوا في الفروع، ولم يختلفوا في الأصول، فهم متفقون فيما جاء فيه نص قاطع، وإنما خلافتهم في غير ذلك، ومن ذلك مثلاً أن الفقهاء متفقون على وجوب الصلاة، وأن الظهر أربع ركعات والعصر كذلك، ومتفقون في كيفية الركوع والسجود والجلوس للتشهد، واختلفوا في بعض فروع الصلاة، مثل حكم قراءة الفاتحة، والبسملة، والجهر بها، وقراءة سورة بعد الفاتحة، والقراءة خلف الإمام، وأحكام السهو، وكيفية السجود له، وغير ذلك من الفروع.

كما أنهم متفقون مثلاً على وجوب الزكاة، ويختلفون في بعض أنواعها مما لم يرد فيه نص صريح، كزكاة الخضروات والفواكه، وحكم زكاة الصبي والمجنون، وغير ذلك من الفروع.

ومتفقون على مشروعية البيع، ولكنهم يختلفون في حكم بعض أنواعه، وبعض أحكامه كالتسعير، وبيع الزروع والثمار المتلاحقة، والبيع بالمعاطاة، وحكم البيع على البيع، وغير ذلك من الفروع الخلافية الكثيرة، والتي تظهر بوضوح عند دراسة الفقه المقارن، وهكذا في كل أبواب الفقه الإسلامي من عبادات، ومعاملات، وجنایات، وأحوال شخصية، وسير، وحروب، وغيرها.

ومما سبق نرى أن الفقهاء حينما يجدون النص الصريح قطعي الثبوت والدلالة يظهر اتفاقهم، لأنه لا حكم يعلو فوق حكم الله ورسوله ﷺ، أما الخلاف فإنه يكون حيث لا يوجد نص صريح أو قطعي الثبوت والدلالة،

فمتمى وقعت الظنية في الثبوت أو في الدلالة هنا يظهر الخلاف، أو لا يوجد دليل إلا قياس أو معقول أو غير ذلك من المصادر المختلف فيها.

ثانياً: أن الخلاف بينهم له أسبابه، ولم يكن الخلاف لمجرد الهوى والتشهي، أو لإشباع ملكة الجدل والمناظرة دون هدف، ومن يتصفح كتب الفقه الإسلامي وأصول الفقه تظهر له هذه الأسباب بوضوح، وقد سبق ذكر جملة منها بما لا داعي لتكراره هنا.

ثالثاً: أن حكمة الله سبحانه اقتضت هذا الخلاف، فلو أراد الله سبحانه أن يتوحد الجميع على رأي واحد لفعل، ولكن في هذا الخلاف ثراء وتنوعا يفيد في تطور الحياة وتجدد الفقه الإسلامي، وفي ملائمة أحوال الناس المتغيرة، والتي تحتاج إلى أحكام تتناسب وما يقدر عليه كل فرد على حدة، فالتشريع الإسلامي مرن ومتطور، ويتناسب مع كل الظروف والبيئات، والفقه لم يوجد لفئة أو بيئة بعينها.

فمثلاً في قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(١) يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا اللفظ مشترك، وأنه سوف يؤدي إلى الخلاف، ومع ذلك نزلت الآية به، ولو أراد الله سبحانه أن يجمع الناس على كلمة واحدة لنزلت الآية قاطعة، فقال مثلاً: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث حيضات، أو ثلاثة أطهار، ولكن ما حدث غير ذلك، فقد نزلت الآية بهذا اللفظ المشترك، لتدعم حكمة الله سبحانه في الخلاف.

ولا يعني ذلك أن الإسلام يدعم اختلاف وجهات النظر، وإنما المقصود

(١) سورة البقرة من الآية ٢٢٨.

أن يربي الناس على فقه الخلاف بينهم، وأن لكل وجهة نظره التي تحترم طالما كانت في دائرة الشرع، ولذا لما حرض الرسول ﷺ المسلمين على الخروج لقتال بني قريظة، وقال لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلف المسلمون في هذا الأمر حين أدركتهم صلاة العصر في الطريق، فمنهم من فهمه على ظاهره، وتمسك به، فلم يصل العصر إلا في بني قريظة، ومنهم من تمسك بمفهوم الحديث، وأن مقصود الرسول ﷺ الإسراع إلى بني قريظة، فإن أدركتهم الصلاة في الطريق صلوا، ولم يعنف رسول الله أيا من الفريقين رغم الاختلاف، وأقر كلا منهما على اجتهاده، لأن في الخلاف سعة، وفي الآراء المتعددة رحمة بالناس، فقد يناسب الرجل رأي منها، فيعمل به، وفي الخلاف توافق مع ما طبع الله عليه الخلق، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكنها حكمته تعالى لإثراء الحياة والأحياء.

رابعاً: أنهم في خلافاتهم لم يخرجوا عن حدود أدب الخلاف^(١)، ولم يمنعهم ذلك من تقدير بعضهم لبعض، واعتراف كل منهم بالفضل للآخرين، وكانوا في مناظراتهم لا يخرجون عن حدود الأدب، وكانت مناظراتهم بهدف الوصول إلى الحق، وليس الوثوب على الخصم، أو بغية إفحامه بأي طريق، وقديماً قيل: "لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال"، وقد رويت في ذلك روايات تدل على مدى تقدير كل منهم للآخر، وتعظيمه له، مما يصعب حصره هنا، وتذكر بها كتب السير والتراجم، وهاك بعضاً منها:

١- ما روي عنهم أن الواحد منهم كان يقول: "رأيي صواب يحتمل

(١) ينظر في التفصيل: أدب الخلاف في الإسلام للدكتور طه جابر فياض العلواني

الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب"، ومن هنا كان كل واحد يقدر الآخر لعل رأيه يكون هو الصواب ويتضح ذلك يوما ما.

٢- ما روي عن الشافعي أنه كان يقول مرارا: "الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة".

٣- ما روي عن الشافعي أنه كان يقول: "ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يجري الله الحق على لسانه".

٤- ما رواه الليث بن سعد قال: لقيت مالكا في المدينة، فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك، قال: عرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري، قال الليث: ثم لقيت أبا حنيفة، وقلت له: ما أحسن قول هذا الرجل فيك (يشير إلى مالك) فقال أبو حنيفة: ما رأيت أسرع منه بجواب صادق ونقد تام.

٥- كان مالك بن أنس وسفيان بن عيينة قرنين متنافسين في العلم، ولكن كل واحد منهما يجلس صاحبه ويقدره، ومن ذلك ما روي أن سفيان كان يقول عن مالك: "كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحمل إلا عن ثقة الناس، وما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس".

٦- كان الإمام الشافعي يقول عن الإمام مالك: "مالك بن أنس معلمي، وعنه أخذت العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم".

٧- ما روي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي، فإني أسمعك تكثر الدعاء له؟، فقال يا بني: كان الشافعي

رحمه الله كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عوض؟.

٨- ما وري عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: لقيني يحيى بن معين فقال: أما يستحي أبوك مما يفعل؟، فقلت: وما يفعل؟ قال: رأيته مع الشافعي، والشافعي راكب، وهو يمشي آخذا بزمام دابته، فقلت لأبي ذلك، فقال: إن لقينه، فقل له: يقول لك أبي: إذا أردت أن تتفقه، فتعال فخذ بركابه من الجانب الآخر.

٩- وانظر في المقابل إلى ما روي عن الشافعي في أحمد، ورأيه فيه، فقد كان يعترف له بالفضل، ويقدمه عند رواية الحديث، وبلغ من إعجابه به وإكباره له أنه كان حين يحدث عن أحمد لا يذكر اسمه، بل يذكره بلقب اشتهر عنه فيقول: حدثنا الثقة من أصحابنا، أو أنبأنا الثقة، أو أخبرنا الثقة.

وبعد فتلك نماذج من عظام لا يحصرها كتاب، وتجل عن جمعها صرائف، فهي غيض من فيض، وقطرة من بحر، وذرة من جبال حسناتهم وتقديرهم لبعضهم مع ما بينهم من خلاف، ومع أن كلا منهم أنشأ مذهباً مختلفاً، وله طريقته في الاستنباط كما سبق، إلا أن التقدير بينهم عال، وما رأينا واحداً منهم بلغ به التعصب أن عاب في آخر، وما وقع هذا التعصب المقيت إلا في العصور المتأخرة، ولعل في دراسة الفقه المقارن لطلابنا عودة بهم إلى هذا الخلق الحميد، وهذا السلوك القويم في الخلافات.

الأنشطة والتدريبات:

س: ماذا تعرف عن ابن قدامة وكتابه المغني؟ اكتب مذكرة مختصرة في ذلك.

س: اذكر ثلاثة من أسباب اختلاف الفقهاء، ومثالا لكل سبب منها من الأحكام الفقهية المختلف فيها.

س: هل وقع الخلاف بين الفقهاء في الأصول؟ ولماذا؟ وهل كان الخلاف مرادا من الله تعالى؟ وما الحكمة منه؟ وكيف كان تعامل الفقهاء مع بعضهم رغم الخلاف؟ مثل لما تذكر.

س: بين الصواب والخطأ فيما يلي مع التعليل:

أ- كان كتاب المغني أحد كتب الفقه الحنفي المشتهرة.

ب- كان الخلاف بين الفقهاء بغاية الغلبة والظفر.

ج- للخلاف بين الفقهاء أسباب عديدة منها اختلاف النصوص الواردة عن

النبي ﷺ.

مختارات من كتاب الطهارة

التطهير بالدباغ:

يقول صاحب المغني: (لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدَّبْغِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ، وَأَمَّا بَعْدَ الدَّبْغِ فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ نَجِسٌ أَيْضًا، وَهُوَ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-. وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَايَةً أُخْرَى: أَنَّهُ يَطْهَرُ مِنْهَا جِلْدٌ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ. وَرُوِيَ نَحْنُ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ^(١)، وَالْحَسَنِ^(٢)، وَالشَّعْبِيِّ^(٣)،

(١) عطاء: عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم بن صفوان، تابعي من أجلاء الفقهاء، ولد في جند باليمن في خلافة عثمان ؓ وقيل في خلافة عمر ؓ، ونشأ بمكة حتى أصبح مفتيها، أخذ العلم عن عائشة وأبي هريرة وأم سلمة ؓ وغيرهم، وأخذه عنه كثير من العلماء كالأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم، وقد اشتهر بغزارة علمه في فتاوى الحج خاصة، وتوفي في مكة ١١٤هـ، وقيل سنة ١١٥هـ. ينظر: وفيات الأعيان ٢٦١/٣، شذرات الذهب ١٤٧/١، تذكرة الحفاظ ٩٨/١.

(٢) الحسن: أبو سعيد الحسن بن يسار البصري مولى الأنصار، وأمه خيرة كانت مولاة لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ولد في خلافة عمر بن الخطاب ؓ، ورأى الكثير من الصحابة وكبار التابعين ؓ، وروى عنهم، وكان فقيها ورعا محدثا، توفي سنة ١١٠هـ. ينظر: تهذيب التهذيب ٢٦٣/٢، سير أعلام النبلاء ٥٦٣/٤، تاريخ الإسلام للذهبي ٢٣٤/٣، شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ١٣٦/١.

(٣) الشعبي: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري، نسبة إلى شعب، وهو بطن من حمدان، كان راوية من التابعين يضرب المثل بذكائه وحفظه، ولد ونشأ

وَالنَّخَعِيُّ^(١)، وَقَتَادَةُ^(٢)، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ^(٣)، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ^(٤)،

بالكوفة، وكان غزير العلم، كثير الرواية، فقيها شاعرا، وتوفي بالكوفة سنة ١٠٤ هـ. ينظر: وفیات الأعيان ١٢/٣، تهذيب التهذيب ٦٥/٥.

(١) النخعي: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي، فقيه العراق، تتلمذ على يد علقمة وشريح ومسروق وغيرهم، وتتلمذ على يديه الأعمش وحماد بن أبي سليمان وابن شبرمة وغيرهم، كان من كبار الأئمة والفقهاء، قال عنه الإمام أحمد: كان إبراهيم ذكياً حافظاً صاحب سنة. توفي سنة ٩٦ هـ، وقيل سنة ٩٥ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام ١٠٤/٣، شذرات الذهب ١/١١١، سير أعلام النبلاء ٥٢٠/٤.

(٢) قتادة: أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري، أحد الفقهاء الأعلام والأئمة المجتهدين، كان ضريرا، وقد اشتهر بالحفظ والتفسير، وتلقى العلم عن كثير من العلماء والتابعين، وأخذ عنه جمع كثير من العلماء كشعبة وحماد بن سلمة وأبى عوانة وغيرهم، وتوفي سنة ١١٨ هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ١٢٢/١، وفیات الأعيان لابن خلكان ٨٥/٤، شذرات الذهب لابن العماد ١٥٣/١، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣٥١/٨.

(٣) يحيى الأنصاري: يحيى بن سعيد بن قيس بن فهد الأنصاري، مدني تابعي ثقة، كان له فقه، وولي القضاء، وكان رجلا صالحا، وجده قيس بن فهد من أصحاب النبي ﷺ، وسمع يحيى من أنس بن مالك ومعاذ والسائب بن يزيد، وغيرهم، وروى عنه مالك والليث بن سعد وشعبة بن الحجاج وغيرهم، توفي سنة ١٤٣ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤٦٩/٥، تاريخ بغداد ١٠١/١٤، تهذيب الكمال ٣٤٦/٣١.

(٤) سعيد بن جبير: أبو عبد الله سعيد بن جبير، مولى بني والية، كان أحد الفقهاء الأعلام، والعباد الزهاد، كثير البكاء والخشوع في صلاته وحين قراءته للقرآن، وكان ممن خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي فقتله، وكان مقتله سنة ٦٤ هـ. ينظر: صفة الصفوة لابن الجوزي ٦٥٤/٢، الجرح والتعديل للرازي ٩/٤.

وَالْأَوْزَاعِيُّ^(١)، وَاللَّيْثُ^(٢)، وَالثَّوْرِيُّ^(٣)، وَابْنُ الْمُبَارَكِ^(٤)، وَإِسْحَاقُ^(٥)، وَرُؤْيَى

(١) الأوزاعي: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمى الأوزاعي نسبة إلى محلة أوزاع، ولد سنة ٨٨هـ، كان فاضلاً، خيراً، كثير العلم والحديث والفقه، حجة فيهم، أخذ عن عطاء وقتادة والزهري وابن سيرين وغيرهم، وتعلم على يديه خلق كثير، منهم شعبة والثوري والإمام مالك وابن المبارك وغيرهم، توفي سنة ١٥٧هـ. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ١٢٧/٣، شذرات الذهب ٢٤١/١.

(٢) الليث: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، أحد الأعلام في الفقه، ولد سنة ٩٤هـ، تعلم على يد عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة، والزهري وغيرهم، وتعلم على يديه خلق كثير منهم ابنه شعيب، ويزيد بن أبي حبيب، وعبد الرحمن بن القاسم، وغيرهم كثير، وقد اندثر مذهبه بعد وفاته لعدم نشر تلاميذه لمذهبه، توفي في شعبان سنة ١٧٥هـ. ينظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٩٥، تاريخ الإسلام ١٦٦/٥، صفة الصفوة ١٠٥٦/٢.

(٣) الثوري: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ونسبته إلى ثور بن عبد مناة، ولد سنة ٩٥هـ، وقيل غير ذلك، كان إماماً في علم الحديث والفقه وغيرهما من العلوم، وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده، وهو أحد الأئمة المجتهدين، توفي بالبصرة في سنة ١٦١هـ. ينظر: تهذيب الكمال ١٥٤/١١، وفيات الأعيان ٣٨٦/٢، سير أعلام النبلاء ٢٢٩/٧.

(٤) ابن المبارك: شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، من العلماء الجهابذة والنقات بخراسان، ولد سنة ١١٨هـ، وأفنى عمره في الأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجراً، سمع سليمان التيمي وعاصم الأحول وحמיד الطويل وغيرهم، وحدث عنه خلق منهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وحبان بن موسى وغيرهم، وتوفي في بهيت في رمضان سنة ١٨١هـ. ينظر: الجرح والتعديل ٢٦٢/١، تذكرة الحفاظ لابن القيسراني ٢٧٤/١ وما بعدها.

(٥) إسحاق: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم راهويه الحنظلي المروزي، من أشهر علماء

ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْغُودٍ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -،
مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا هُوَ طَاهِرٌ فِي الْحَيَاةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ يَرَى
طَهَارَةَ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا، إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخَنَزِيرَ، فَيَطْهَرُ عِنْدَهُ كُلُّ جِلْدٍ إِلَّا
جِلْدَهُمَا. وَلَهُ فِي جِلْدِ الْآدَمِيِّ وَجْهَانِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَطْهَرُ كُلُّ جِلْدٍ
بِالدَّبْغِ إِلَّا جِلْدَ الْخَنَزِيرِ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَّهُ يَطْهَرُ كُلُّ جِلْدٍ. وَهُوَ
رَوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَمَذْهَبٌ مِنْ حَكَمَ بِطَهَارَةِ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا).

توضيح ومقارنة:

اتفق الفقهاء^(١) على نجاسة الميتة بجميع أجزائها من لحم، ودهن،
وعصب، كما اتفقوا على أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذُكي طاهر، جائز
استعماله وبيعه ولو لم يدبغ، إذا توفرت فيه شروط الذكاة.
وذهب جمهور الفقهاء^(٢) إلى نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ، إلا الإمام ابن
شهاب الزهري، فقد روي عنه جواز الانتفاع به قبل الدبغ.

واختلفوا بعد ذلك في جلد الميتة بعد الدبغ، هل يطهر أو لا، وكان

المشرق الإسلامي في عصره، و "راهويه" كلمة فارسية تعني المولود في طريق
مكة، كان فقيها مستقلا ثم صحب الشافعي، وصار من أنصار مذهبه، له كتب
متعددة منها كتاب "السنن في الفقه"، وكتاب "المسند"، وكتاب "التفسير" وغيرها،
وتوفي سنة ٢٣٨هـ. ينظر: شذرات الذهب ٨٩/٢، الجرح والتعديل للرازي
٢٠٩/٢، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٤، تاريخ دمشق لابن عساكر ١١٩/٨.

(١) ينظر: روضة الطالبين ٤١/١، القوانين الفقهية ٢٦/١، الإنصاف ٣٠٨/٤.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٨٦/١، المبسوط ٢٠٢/١، بداية المجتهد ٨٥/١، المجموع

٢١٦/١، المغني ٤٩/١.

خلافهم على أقوال عدة أشهرها قولان^(١):

القول الأول:

أن ما يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم فقط دون غيره.
وإلى هذا ذهب الحنفية^(٢) والشافعية^(٣)، والإمام أحمد في رواية^(٤)، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق^(٥).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو المريح عن أبيه (أن النبي ﷺ نهى عن جلود السباع أن تُقترش)^(٦).

وجه الدلالة: فقد نهى النبي ﷺ عن جلود السباع أن تقترش، وأن الدباغ لا يطهر جلود السباع، ويقاس عليها غير مأكول اللحم.

٢- ما رواه سلمة بن المحبق رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: (دباغ الأديم ذكاته)^(٧).

وجه الدلالة: فقد شبه النبي ﷺ دباغ الجلد لمأكول اللحم بالذكاة، والذكاة إنما تطهر ما يؤكل لحمه لا غيره، فدل على أن جلد الميتة يطهر بالدبغ إذا

(١) وأما الأقوال الأخرى فقد وصلت إلى خمسة أقوال، وهي لا تعدو أن تكون خلافاً بسيطاً، وقد اقتصرنا على أشهر الأقوال عند الفقهاء.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٨٦/١، المبسوط ٢٠٢/١، تبيين الحقائق ٢٦/١.

(٣) ينظر: الأم ٢٣/١، المجموع ٢١٧/١، الحاوي الكبير ٥٦/١.

(٤) ينظر: المغني ٤٩/١، الكافي ٤٩/١، الفروع ١١١/١، الإنصاف ٨٦/١.

(٥) ينظر: المغني ٥١/١، الفروع ١٠٩/١، شرح الزركشي ١٥٦/١.

(٦) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ١٧٧٠، سنن الترمذي ٢٩٣/٣.

(٧) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٣٥٢١، المسند ٤٦٤/٥.

كان مأكول اللحم.

٣- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (أَيُّمَا إِهَابٍ دَبِغَ فَقَدْ طَهَرَ) ^(١).

وجه الدلالة: فقد بين النبي ﷺ أن الإِهَاب إذا دَبِغَ فَقَدْ طَهَرَ، والإِهَاب هو جلد مأكول اللحم.

٤- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال في جلد الميتة: (إِنْ دَبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخَبْثِهِ، أَوْ نَجْسِهِ، أَوْ رَجْسِهِ) ^(٢).

وجه الدلالة: فقد بين النبي ﷺ أن الدَبَاغَ يَذْهَبُ بِخَبْثِ الْجِلْدِ، ولما ذَهَبَ خَبْثُهُ وَنَجَاسَتُهُ رَجَعَ إِلَى حَالِهِ الْأَوَّلَى، فيطهر ما كان طاهراً في الحياة، دون ما كان نجساً حال الحياة.

٥- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: (تُصَدَّقُ عَلَى مَوْلَاةٍ لَمِيمُونَةٍ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: هَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فِدَبِغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا) ^(٣).

وجه الدلالة: فقد نصَّحهم النبي ﷺ بالانتفاع بجلد الشاة الميتة، وبين لهم أن المحرم أكلها لا جلدها، فدل صراحة على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ.

٦- أن الذبح الذي لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة الجلد، كذبح

(١) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ١٧٢٨، وقال: هذا حديث حسن صحيح، سنن الترمذي ٢٧٣/٣.

(٢) أخرجه ابن خزيمة في الحديث رقم ١١٤، صحيح ابن خزيمة ٦٠/١.

(٣) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٣٦٣، الصحيح ٢٧٦/١.

المجوسي والمرتد، فدل على أن ما يظهر من الجلود جلد مأكول اللحم لا غيره.

القول الثاني:

لا يظهر جلد الميتة مطلقا، سواء دبغ أم لم يدبغ.
وإلى هذا ذهب المالكية^(١)، والحنابلة في المذهب^(٢)، وهو مروي عن عمر ابن الخطاب، وابنه عبدالله، وعمران بن حصين، وعائشة، وسالم بن عبدالله، وطاووس^(٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾^(٤).

وجه الدلالة: فقد حرم الله تعالى الميتة تحريما عاما، وهذا التحريم واقع على اللحم والجلد، ولأنه لم يخص منها شيء دون شيء، وهو عام قبل الدبغ وبعده، والجلد جزء من الميتة، فيكون محرما كذلك^(٥).

٢- ما رواه عبد الله بن عكيم قال: (كتب إلينا رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر: أن لا تتنفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب)^(٦).

(١) ينظر: الشامل في فقه الإمام مالك ٤٩/١، الكافي لابن عبدالبر ١٦٣/١، البيان والتحصيل ١٠٠/١، القوانين الفقهية ٢٦/١.

(٢) ينظر: المغني ٤٩/١، الإنصاف ٨٦/١، كشاف القناع ٥٤/١.

(٣) ينظر: المجموع ٢١٧/١، المغني ٤٩/١.

(٤) سورة المائدة من الآية ٣.

(٥) ينظر: المغني ٥٠/١.

(٦) أخرجه أحمد في الحديث رقم ١٨٧٨٣، المسند ٨٠/٣١.

وجه الدلالة: فقد نص النبي ﷺ على عدم الانتفاع بجلد الميتة مطلقاً، دبغ أو لم يدبغ، وهو ناسخ لغيره، لأنه متأخر عن غيره^(١).

٣- ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (بينما أنا عند رسول الله ﷺ إذ جاءه ناس، فقالوا: يا رسول الله، إن سفينة لنا انكسرت، وإنا وجدنا ناقة سميئة ميتة، فأردنا أن ندهن بها سفينتنا، وإنما هي عود، وهي على الماء، فقال رسول الله ﷺ: لا تنتفعوا بشيء من الميتة)^(٢).

وجه الدلالة: فقد نهى النبي ﷺ عن الانتفاع من الميتة بشيء، وقوله "شيء" نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء منها حتى الجلود.

٤- القياس على لحم الميتة، لأنه جزء من الميتة، فلم يطهر الجلد بشيء كاللحم^(٣).

٥- أن العلة في نجاسة جلد الميتة هي الموت، وهي علة ملازمة، لا تتفك بالدبغ، فلا يتغير الحكم^(٤).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أنه لا يطهر بالدبغ إلا جلد مأكول اللحم، لقوة أدلته، ولأن الأحاديث الصحيحة جاءت بإباحته بعد دباغه، ولأن الدبغ يطهر جلد مأكول اللحم فطهر بذلك وجاز استعماله.

(١) ينظر: المغني ٤٩/١.

(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٦٩/١.

(٣) ينظر: المجموع ٢١٧/١، المغني ٥٠/١.

(٤) ينظر: المجموع ٢١٧/١، المغني ٥٠/١.

طهارة المني أو نجاسته:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (وَالْمَنِيُّ طَاهِرٌ. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةً أُخْرَى، أَنَّهُ كَالْدَمِ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَنِيِّ، فَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَعَنْهُ أَنَّهُ كَالْدَمٍ، أَيُّ أَنَّهُ نَجِسٌ. وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ. وَيُجْزَى فَرْكُ يَابِسِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عُمرَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: امْسَحْهُ عَنْكَ بِإِذْخَرَةٍ^(١) أَوْ خِرْقَةٍ، وَلَا تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ^(٢): إِذَا صَلَّى فِيهِ لَمْ يُعَدِّ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ^(٣)

(١) نوع من النباتات.

(٢) ابن المسيب: أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي المدني، فقيه الفقهاء، وسيد التابعين، وفقه أهل المدينة، أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وله أخبار مشهورة مع الخلفاء تدل على سعة علمه، وزهده، وبعده عن زخرف الدنيا، ونسكه، وورعه، وقد مكث أربعين سنة لا تقوته تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله ﷺ، وتوفي رحمه الله سنة ٩٤ هـ. ينظر: شذرات الذهب لابن العماد ١/١٠٢، سير أعلام النبلاء للذهبي ٤/٢١٧، تهذيب التهذيب لابن حجر ٤/٨٤.

(٣) أبو ثور: الإمام إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبى البغدادي، ويكنى أيضاً أبا عبد الله، تلقى العلم عن كثير من العلماء كسفيان بن عيينة، ووكيع، والشافعي، وأخذه عنه كثير من العلماء والمحدثين، كان من أتباع الشافعي لكنه استقل بمذهب خاص، وآراؤه تروى في الخلافات، وبعده البعض واحداً من علماء من الشافعية، ويذكره في طبقاتهم، وتوفي سنة ٢٤٠ هـ.

ينظر: تهذيب الكمال للمزي ٢/٨٠، تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/٥١٢، سير أعلام النبلاء ١٢/٧٢، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٦/٦٥، ميزان الاعتدال للذهبي

وَابْنِ الْمُنْذِرِ^(١). وَقَالَ مَالِكٌ: غَسَلُ الْإِحْتِلَامِ أَمْرٌ وَاجِبٌ. وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: هُوَ نَجَسٌ، وَيُجْزَى فَرْكُ يَابِسِهِ.

توضيح ومقارنة:

اختلف الفقهاء في طهارة المنى أو نجاسته على قولين:

القول الأول:

أن المنى نجس.

وإلى هذا ذهب الحنفية^(٢)، والمالكية^(٣)، والشافعي في قول^(٤)، والإمام أحمد في رواية^(٥).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ

(١) ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد سنة ٢٤٢ هجرية، كان رحمه الله فقيهاً مجتهداً، غاية في معرفة الاختلاف والدليل، يشهد بذلك كتبه المتعددة ومنها الإجماع، والوسيط في السنة، والمبسوط في الفقه، والإشراف على مذاهب أهل العلم وغيرها من المصنفات القيمة، وكان رحمه الله مجتهداً مستقلاً رغم أن البعض ومنهم الشيرازي عده من طبقات الشافعية، توفي سنة ٣١٨ هـ. ينظر: شذرات الذهب ٢/٢٨٠، تذكرة الحفاظ ٣/٧٨٢، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٢/١٢٦، لسان الميزان لابن حجر ٥/٢٧.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١/٦٠، البحر الرائق ١/٢٤٢، المبسوط ١/٨١.

(٣) ينظر: مواهب الجليل ١/١٠٤، حاشية الدسوقي ١/٥٦، القوانين الفقهية ص ٢٧.

(٤) ينظر: المجموع للنووي ١/٥٥٣.

(٥) ينظر: المغنى ٢/٧٧، الإنصاف ١/٣٤٠، الفروع ١/٢٤٧.

كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا»^(١).

وجه الدلالة: فهذه الآية بينت أن الواجب قبل الدخول في الصلاة التطهر من الجنابة، والتطهر لا يكون إلا من النجاسة، فدللت على أن المني نجس لا طاهر.

٢- ما رواه سليمان بن يسار قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب، فقالت: (كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع ماء)^(٢).

وجه الدلالة: فقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ، وهو يعلم ذلك برؤية، أو على الأقل بحس، فأثر الماء بقعة في ثوبه، ولو كان المني طاهراً لنبهها إلى ذلك، وبين لها أنه غسل تنظف لا تطهير.

٣- ما رواه عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: (أتى عليّ النبي ﷺ وأنا على بئر أدلو ماءً في ركوة لي، فقال: يا عمار ما تصنع؟، قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أغسل ثوبي من نخامة أصابته، فقال: يا عمار إنما يُغسل الثوب من خمس: الغائط، والبول، والقيء، والدم، والمني، يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء)^(٣).

وجه الدلالة: والحديث صريح الدلالة على نجاسة المني، فقد بين النبي ﷺ في هذا الحديث الأمور التي يُغسل منها الثوب، وذكر منها المني، وهذا

(١) سورة المائدة من الآية ٦.

(٢) أخرجه البخاري في الحديث رقم ٢٢٨، الصحيح ٩١/١.

(٣) سبق تخريجه.

دليل نجاسته.

٤- ما رواه علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها - فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: (إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيته أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركا، فيصل فيهِ) (١).

وجه الدلالة: وفي هذا الأثر أمرت السيدة عائشة رضي الله عنها - الغاسل ثوبه من المني بغسل مكان المني فقط، فدل ذلك على أنها ترى نجاسته، وإلا لما أمرته بالغسل، وهذا فعل عبادة رآته من النبي ﷺ، فكان قولها موقوفا عليه ﷺ.

٥- ما رواه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب ﷺ عرس (٢) ببعض الطريق، قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر، وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل، فقال عمر بن الخطاب ﷺ: واعجبا لك يا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا، أفكل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيته وأنضح ما لم أر) (٣).

(١) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٢٨٨، الصحيح ٢٣٨/١.

(٢) عرس: بتشديد الراء، والتعريس نزول استراحة لغير إقامة، وأكثر ما يكون في آخر

الليل. ينظر: فتح الباري ٥٦٩/١، التمهيد لابن عبد البر ٢٠٩/٥.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في الحديث رقم ١٤٤٥، المصنف ٣٦٩/١.

٦- ما رواه زبيد بن الصلت أنه قال: (خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف، فنظر فإذا هو قد احتلم، وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت، وصليت وما اغتسلت، فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن وقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكناً^(١)).

وجه الدلالة: وهذه الآثار صريحة الدلالة على أن المني نجس، وإلا لكان عمر رضي الله عنه اكتفى بالغسل، وأعاد الصلاة دون غسل الثوب، ولكن لما غسله دل ذلك على نجاسة المني.

٧- أن المني يجري في مجري البول، فينجس بملاقاة البول، فيكون نجساً، لأن ما يختلط بالنجس يصير نجساً^(٢).

٨- أن المذي مبدأ المني ومقدمته، وقد دل الشرع على نجاسة المذي، حيث أمر بغسل الذكر وما أصابه منه، وإذا كان مبدؤه نجساً فنهايته أولى^(٣).

القول الثاني:

أن المني طاهر.

وإلى هذا ذهب الشافعية في المذهب^(٤)، والإمام أحمد في رواية عليها

(١) أخرجه البيهقي في الحديث رقم ٧٧٢، السنن الكبرى ١/١٧٠.

(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيميه ١/٤١١.

(٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ١/٤١٥.

(٤) ينظر: روضة الطالبين ١/١٢٧، الوسيط ١/١٥٩، المجموع ١/٥٥٣.

الحنابلة في المذهب^(١)، وبه قال علي، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر رضي الله عنهما^(٢)، كما قال به عطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه^(٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾^(٤).

وجه الدلالة: أطلق الله عز وجل على المني اسم الماء، والماء في أصله طاهر، ما لم تخالطه نجاسة، فدل على أن المني طاهر ما لم يختلط بنجس.

٢- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركا، فيصلني فيه)^(٥).

٣- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي ﷺ يسلم المني من ثوبه بعرق الإذخر^(٦) ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسا، ثم يصلي

(١) ينظر: المغنى ٧٧/٢، الكافي ٨٧/١، الإنصاف ٣٤٠/١، الفروع ٢٤٧/١.

(٢) ينظر: شرح السنة للبغوي ٩٠/٢، شرح النووي على صحيح مسلم ١٦٦/٣.

(٣) ينظر: شرح السنة للبغوي ٩٠/٢، المغنى ٧٧/٢.

(٤) سورة الفرقان الآية ٥٤.

(٥) سبق تخريجه.

(٦) الإذخر: حشيش طيب الرائحة، أبيض، يظهر بمكة. ينظر: المغرب للمطرزي

ص ١٧٥، المصباح المنير ص ٢٠٧.

فيه^(١).

٤- ما رواه عبد الله بن شهاب الخولاني قال: (كنت نازلا على عائشة، فاحتلمت في ثوبي، فغمستهما في الماء، فرأيتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة، فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا، قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله ﷺ يابسا بظفري^(٢)).

وجه الدلالة: فهذه الأحاديث مجتمعة تدل صراحة على طهارة المنى، سواء أكان يابسا أم رطبا، لأنه ﷺ كان يسلمته من ثوبه بالإذخر إذا كان رطبا، ويحتة إذا كان يابسا، كما أقر عائشة رضي الله عنها على فركه من ثوبه، ولو كان نجسا لوجب غسله بالماء، ولأعلمها بذلك كما هو الحال في سائر النجاسات^(٣)، فدل على أن المنى طاهر لا نجس.

٥- ما رواه إبراهيم النخعي عن همام قال: (نزل بعائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فاحتلم فيها، فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسلها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، ربما فركته من ثوب رسول الله ﷺ بأصبعي^(٤)).

وجه الدلالة: فهذا الأثر الوارد عن عائشة رضي الله عنها روي مثله عن

(١) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٢٦١٠١، المسند ٢٤٣/٦.

(٢) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٢٩٠، الصحيح ٢٣٩/١.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٣٦٢/١.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الحديث رقم ٩٢٠، المصنف ٨٣/١.

غيرها من الصحابة رضي الله عنهم، فدل ذلك على أن المني طاهر لا نجس، فلو كان نجسا لم يكف فيه الفك، ولوجب غسله.

٦- أن الأصل طهارة المني، بناء على أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل على نجاسة المني^(١).

٧- أن الحكم بنجاسة المني يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع دون دليل يؤكده، والأصل براءة الذمة.

٨- أن المني مبدأ خلق الإنسان، والإنسان مكرم بنص القرآن، فلا يكون أصله نجسا، وإنما هو طاهر كما هو جميع بدنه^(٢).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى أن المني طاهر لا نجس، لقوة أدلته، ولأن الغسل له في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار المروية عن صحابته رضي الله عنهم كان على سبيل النظافة، كما في سائر الأشياء الطاهرة التي تكون على الثياب، وإلا لو كان المني نجسا ما شرع الغسل على جميع البدن تنظيفا له عند خروجه، بل كان الواجب غسل المناطق النجسة منه فقط.

(١) ينظر: نيل الأوطار ٧٠/١.

(٢) ينظر: شرح فتح القدير ١٣٧/١.

الأنشطة والتدريبات:

س: اذكر أقوال الفقهاء في حكم جلد الميتة بعد الدبغ، واذكر دليلين لكل قول، والقول الراجح وسبب ترجيحك له.

س: ذهب قول في الفقه إلى أن المنى طاهر وليس نجسا، فما دليل القائل بذلك، وهل ترجح ما قالوا به ولماذا.

مختارات من كتاب الوضوء

مسح الرأس:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (مَسَّأَلَةٌ: قَالَ: وَمَسَحَ الرَّأْسَ، لَا خِلَافَ فِي وَجُوبِ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. وَاخْتَلَفَ فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ؛ فَرُوي عَنْ أَحْمَدَ وَجُوبُ مَسْحِ جَمِيعِهِ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخَرَقِيِّ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ، وَرُوي عَنْ أَحْمَدَ يُجْزِئُ مَسْحَ بَعْضِهِ. قَالَ أَبُو الْحَارِثِ^(١): قُلْتُ لِأَحْمَدَ فَإِنْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ. ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى الرَّأْسِ كُلِّهِ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ مُقَدِّمَ رَأْسِهِ، وَابْنَ عُمَرَ مَسَحَ الْيَافُوخَ. وَمِمَّنْ قَالَ بِمَسْحِ الْبَعْضِ الْحَسَنُ، وَالنُّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ عَنْ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَجُوبُ الْإِسْتِيعَابِ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ يُجْزِئُهَا مَسْحُ مُقَدِّمِ رَأْسِهَا).

توضيح ومقارنة:

الوضوء في اللغة: مأخوذ من الفعل وضاً يوضأ وضاءة، والواو والضاد والهمزة: كلمة واحدة تدل على حسن ونظافة، ومنه قيل: فلان وضىء الوجه، أي نظيفه وحسنه، فكأن الغاسل لوجهه وضأه، أي نظفه بالماء وحسنه، ومن غسل يده أو رجله أو عضوا من أعضائه، أو سكن من شعث

(١) أبو الحارث: أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث الصائغ، من أجل أصحاب الإمام أحمد وأكثرهم رواية عنه، روى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة، وجود الرواية عنه، وكان يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل. ينظر: طبقات الحنابلة ١/٧٤، مناقب الإمام أحمد ص ١٢٣، المقصد الأرشد ١/١٦٣.

رأسه بالماء، فقد وضأه، والوَضُوء بفتح الواو والضاد: الماء الذي يُتَوَضَّأُ به، والوضوء فعل من يتوضأ^(١).

وأما في الاصطلاح فقد عرف بتعريفات عديدة^(٢) أشملها القول بأنه: طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص بنية^(٣).

حكم الوضوء:

اتفق الفقهاء^(٤) على أن الوضوء فرض لصحة الصلاة، وأنه مشروع لكل العبادات، فقد يكون مستحباً إذا أريد به البقاء على طهارة، أو مباحاً إذا أريد به التطهر والتنظيف.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾^(٥).
فقد أمر الله سبحانه المؤمنين بالوضوء عند القيام للصلاة، والأمر للوجوب ما لم توجد قرينة صارفة، ولا قرينة.

(١) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/١٥٣، مقاييس اللغة ٦/١١٩.

(٢) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ١/٧، البناية لعيني ١/١٣٨، درر الحكام لمنلا خسرو ١/٦.

(٣) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ١/١٢٠، الفواكه الدواني ١/١٣١.

(٤) ينظر: تحفة الفقهاء ١/٧، الهداية ١/١٥، التلقين للقاضي عبدالوهاب ١/١٧،

الكافي لابن عبدالبر ١/١٤٥، نهاية المطلب ١/٥١، الغرر البهية ١/٧٧، تحفة

المحتاج ١/١٨٥، الكافي لابن قدامة ١/٥٥.

(٥) سورة المائدة من الآية ٦.

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)^(١).

٣- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)^(٢).

٤- ما رواه علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)^(٣).

٥- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة)^(٤).

ففي هذه الأحاديث أمر النبي ﷺ بالوضوء والغسل والتطهر، لأنه مفتاح الصلاة، والصلاة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٦- أجمع المسلمون على فرضية الوضوء للصلاة منذ عهد النبي ﷺ وحتى عصرنا هذا، فصار أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، ونقلت كتب المذاهب هذا الإجماع^(٥).

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٢٢٤، الصحيح ٢٠٤/١.

(٣) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ٣، وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، سنن الترمذي ٥٤/١.

(٤) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٥٩٧، سنن ابن ماجه ١٩٦/١.

(٥) ينظر: تحفة الفقهاء ٨/١، حاشية ابن عابدين ١٥٠/١، بداية المجتهد ١٤/١، الثمر الداني للآبي ص ٢٥.

فرائض الوضوء :

اتفق الفقهاء^(١) على أربعة فرائض للوضوء وردت بها الآية الكريمة في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»^(٢)، وهذه الفرائض هي: غسل اليدين، وغسل الوجه، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. واختلفوا بعد ذلك في عدد من الفرائض الأخرى، قال بها بعضهم، ولم يقل بها الآخرون، وسوف أتناول هنا بعضها فيما يلي:

حكم مسح الرأس:

اتَّفَقَ الفقهاء^(٣) على أَنَّ مسح الرأس فرض من فرائض الوضوء، مستدلين بالآية السابقة التي عدت فرائض الوضوء وذكرت منها مسح الرأس.

ثم اختلفوا بعد ذلك في المقدار الواجب مسحه من الرأس على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه يكفي في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس.

(١) ينظر: تحفة الفقهاء ٧/١، حاشية ابن عابدين ٢٠٨/١، التلقيم للقاضي عبدالوهاب ١٧/١، شرح الخرشي ١٢٠/١، الحاوي الكبير ١٠٧/١، المجموع ٤٠٥/١، الكافي لابن قدامة ٢٧/١، المغني ١٦١/١.

(٢) سورة المائدة من الآية ٦.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٤/١، العناية شرح الهداية ١٧/١، التمهيد لابن عبدالبر ٣١/٤، بداية المجتهد ١٩/١، البيان للعرماني ١٢٤/١، المجموع ٣٩٨/١، المغني ٩٢/١، الفروع ١٧٨/١.

وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، والإمام أحمد في رواية^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾^(٣).

وجه الدلالة: فقد أمر الله سبحانه بمسح الرأس، والباء في قوله تعالى:

(برؤوسكم) تدل على التبعية، كما يقال ضربت بالسيف أي بطرف منه،

وفي الآية ما يدل على البعض، وهو مجمل في مقدار ذلك البعض، فكان

بيانه في فعل رسول الله ﷺ، وقد بينه ﷺ بفعله، حيث مسح بناصيته^(٤).

٢- ما رواه المغيرة بن شعبه رضي الله عنه (أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته،

وعلى العمامة، وعلى الخفين)^(٥).

وجه الدلالة: وهذا الحديث صريح الدلالة على أن مسح الناصية يكفي

عن مسح ما بقي من الرأس، فكان هو القدر المفروض في المسح، وكان

فعله ﷺ مبينا لما في الآية من إجمال.

٣- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وعليه

(١) وهذا في ظاهر الرواية، فهناك ثلاث روايات عنهم، منها مسح بمقدار ثلاثة

أصابع، ومسح الناصية، ومسح ربع الرأس، ينظر: المبسوط ٦٣/١، بدائع

الصنائع ٤/١، العناية ١٧/١.

(٢) ينظر: المغني ٩٣/١، الإنصاف ١٦١/١.

(٣) سورة المائدة من الآية ٦.

(٤) ينظر: المبسوط ٦٣/١.

(٥) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٢٤٧، الصحيح ٢٣١/١.

عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة^(١).

وجه الدلالة: ففي هذا الحديث اكتفى النبي ﷺ بمسح مقدم الرأس، فدل ذلك على أنه مقدار الواجب في المسح، والزيادة على ذلك تكون استحباباً.

القول الثاني:

أنه يجب مسح جميع الرأس.

والى هذا ذهب المالكية^(٢)، والحنابلة في المذهب^(٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾^(٤).

وجه الدلالة: أن الباء في قوله تعالى: (برؤوسكم) تفيد الإلصاق، والإلصاق يعني تعميم جميع الرأس، فلا يجوز مسح بعض الرأس في الوضوء.

٢- ما رواه عمرو بن يحيى المازني عن أبيه (أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه، فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه

(١) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٥٦٤، سنن ابن ماجه ١/١٨٧.

(٢) ينظر: التمهيد ٢٠/١٢٥، المنتقى ١/٣٨، بداية المجتهد ١/١٩.

(٣) ينظر: المغني ١/٩٣، الإنصاف ١/١٦١.

(٤) سورة المائدة من الآية ٦.

مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه^(١).

وجه الدلالة: فهذا الحديث قد وصف وضوء النبي ﷺ، وفعله تفسير للآية، وقد مسح جميع رأسه، بل إنه أدبر، ثم عاد بيديه في المسح، فدل على أن الواجب مسح جميع الرأس لا بعضها ولا ربعاها.

٣- أن الفرائض لا تؤدي إلا بيقين، واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس، فكان المسح واجبا للجميع^(٢).

القول الثالث:

أن المقدار الواجب مسحه هو أقل ما يتناول اسم المسح، ولو شعرة واحدة.

والى هذا ذهب الشافعية^(٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾^(٤).

وجه الدلالة: أن الباء في قوله تعالى: (برؤوسكم) تدل على التبعية، لأن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه، كما ورد في الآية كانت

(١) أخرجه البخاري في الحديث رقم ١٨٥، الصحيح ٤٨/١.

(٢) ينظر: التمهيد ١٢٦/٢٠.

(٣) ينظر: الأم ٢٦/١، المهذب ٤٠/١، البيان للعرماني ١٢٤/١، ١٢٥.

(٤) سورة المائدة من الآية ٦.

للتبويض، وإن لم يتعد كانت للإصاق، فلما صلح حذفها في الآية دل على أن دخولها كان للتبويض^(١)، فكانت الآية دليلا على أن الواجب مسح البعض ولو شعرة واحدة.

٢- ما رواه المغيرة بن شعبة (أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصرته، وعلى العمامة وعلى الخفين)^(٢).

وجه الدلالة: والحديث صريح في ثبوت مسح النبي ﷺ بناصرته، فهذا يمنع وجوب استيعاب مسح الرأس كاملا في الوضوء، كما يمنع أيضا التقدير بالربع ونحوه، لأن الناصية ما بين النزعتين، وهو ما دون الربع، فتعين أن يكون الواجب أقل ما يتناوله اسم المسح، وذلك يتحقق ولو بشعرة واحدة^(٣).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثالث الذي يرى أن المسح يتحقق بمسح البعض ولو ثلاث شعرات، إذ هو أقل التبويض، لأن الباء في القرآن قد جاءت لمعنى، ولا يصح أن تكون زائدة، أو تكون للإصاق، لأن الإصاق واقع بدون ذكرها، فكان حملها على فائدة وهو التبويض أولى، خاصة مع ما ثبت من مسحه ﷺ على ناصيته، فكان الواجب مسح البعض، والمستحب استيعاب جميع الرأس.

(١) ينظر: الحاوي الكبير ١/١١٥، المجموع ١/٤٠٠.

(٢) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٢٤٧، الصحيح ١/٢٣١.

(٣) ينظر: البيان للعمرائي ١/١٢٥، المجموع ١/٣٩٩.

الترتيب في الوضوء:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيَأْتِي بِالطَّهَّارَةِ عُضْوًا بَعْدَ عُضْوٍ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى. وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا فِي الْآيَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ أَحْمَدَ، لَمْ أَرَ عَنْهُ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ^(١)، وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ^(٢) رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَمَكْحُولٍ^(٣)،

(١) أبو عبيد: القاسم بن سلام البغدادي، ولد بهراة سنة ١٥٠هـ، وبرع في الفقه والقراءات واللغات والشعر، أخذ العلم عن طائفة من العلماء الأعلام، كابن عليه وابن المبارك وإسماعيل بن عياش وابن عيينه وغيرهم، وتتلّمذ على يديه خلق كثير، وترك الكثير من الكتب أشهرها الأموال، والأمثال، وغريب الحديث ومعاني القرآن، والناسخ والمنسوخ، والإيمان، وغيرها، وتوفي سنة ٢٢٤هـ. ينظر: تاريخ الإسلام ٤٧٣/٦، تهذيب الكمال ٣٥٤/٢٣، تهذيب التهذيب ٣١٥/٨، تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢.

(٢) أبو الخطاب: شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد بن حسن العراقي الكلوزاني ثم البغدادي الأزجي، تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء، مولده في سنة ٤٣٢هـ وسمع أبا محمد الجوهري وأبا علي محمد بن الحسين الجازري وأبا طالب العشاري وجماعة، وتتلّمذ عليه ابن ناصر والسلفي وأبو المعمر الأنصاري والمبارك ابن خضير وغيرهم، وكان مفتيًا صالحًا عابدا ورعا، وله كتاب الهداية وكتاب رؤوس المسائل وكتاب أصول الفقه، توفي سنة ٥١٠هـ. ينظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ٢٥٨/٢ سير أعلام النبلاء للذهبي ٣٤٨/١٩.

(٣) مكحول: أبو عبد الله، وقيل أبو أيوب مكحول بن أبي مسلم الدمشقي، فقيه الشام، وشيخ أهل دمشق، روى عن جمع من الصحابة، منهم أنس بن مالك، وأبو أمامة

وَالنَّخَعِي، وَالزُّهْرِي^(١)، وَالْأَوْزَاعِي فِيمَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ، فَرَأَى فِي لِحْيَتِهِ بَلَلًا: يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِهِ، وَلَمْ يَأْمُرُوهُ بِإِعَادَةِ غَسْلِ رِجْلَيْهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.... وَرُوي عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: مَا أُبَالِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ فِي الْوُضُوءِ).

توضيح ومقارنة:

المراد بالترتيب في الوضوء: ترتيب أعماله على ما هو مذكور في آية الوضوء، وما ورد في صفة وضوئه ﷺ.

وقد اختلف الفقهاء في فرضية الترتيب في الوضوء على قولين:

القول الأول:

أن الترتيب في الوضوء سنة وليس فرضاً.

ﷺ، وروى مرسلًا عن النبي ﷺ وأبي بن كعب وعائشة، وأخذ عنه العلم والحديث جمع من الأعلام، ومنهم حجاج بن أرطاة وأيوب بن موسى والأوزاعي وابن إسحاق وغيرهم، وكان ذا ذاكرة قوية وحافظة مستوعبة، توفي سنة ١١٣هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٤١٦/٣ وما بعدها، سير أعلام النبلاء ١٥٥/٥، تهذيب الكمال للمزي ٤٦٤/٢٨ وما بعدها.

(١) الزهري: أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري نسبة لبني زهرة، تابعي جليل من أهل المدينة، ولد سنة ٥٠ هـ، أخذ العلم عن كثير من صغار الصحابة وكبار التابعين كابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وهو أول من دون الحديث، وأحد كبار الحفاظ والفقهاء، توفي سنة ١٢٤هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ١٠٨/١، وفيات الأعيان لابن خلكان ١٧٧/٤، شذرات الذهب ١٦٢/١، تهذيب التهذيب ٤٤٥/٩.

والى هذا ذهب الحنفية^(١)، والمالكية^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾^(٣).

وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى في هذه الآية بغسل الأعضاء، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب، ولو كان الترتيب مطلوباً لعطفه بالفاء، وهي للترتيب والتعقيب، أو "ثم"، وهي تفيد الترتيب مع التراخي، ولكنه لم يفعل، فدل على أن الترتيب سنة لا فرضاً.

٢- قوله تعالى في آخر آية الوضوء: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٤).

وجه الدلالة: والآية هنا تدل على سقوط الترتيب، لما فيها من نفي الحرج وهو الضيق فيما تعبدنا به من الطهارة، وفي إيجاب الترتيب إثبات للحرج، ونفي التوسعة، كما أن مراده سبحانه وتعالى حصول الطهارة بغسل هذه الأعضاء، ووجود ذلك مع عدم الترتيب كوجودهما مع الترتيب.

٣- ما رواه عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال سيدنا علي عليه السلام: (ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت)^(٥).

(١) ينظر: المبسوط ٥٥/١، تبين الحقائق ٦/١، بدائع الصنائع ١٨/١.

(٢) ينظر: شرح الخرشي ١٣٥/١، المنتقى ٤٧/١، مواهب الجليل ٢٤٩/١.

(٣) سورة المائدة من الآية ٦.

(٤) سورة المائدة من الآية ٦.

(٥) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٢٩٣، سنن الدارقطني ١٥٣/١.

٤- ما رواه مجاهد قال: قال عبد الله: ("لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك")^(١).

وجه الدلالة: والآثار هنا صريحة الدلالة على أن الترتيب ليس فرضاً، إذ لو كان فرضاً لفعله الصحابة رضي الله عنهم، وهم لا يفعلون ذلك بالرأي، بل نقلوه عن النبي ﷺ.

٥- قياس الوضوء على الطهارة الكبرى، حيث لا يجب الترتيب في طهارة الجنب، فكذلك في طهارة الوضوء، لأن كلا منهما طهارة من حدث^(٢).

القول الثاني:

أن الترتيب في الوضوء فرض من فرائضه.
والى هذا ذهب الشافعية^(٣)، والحنابلة^(٤).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾^(٥).
وجه الدلالة: وفي الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب، فإنه أدخل

(١) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٢٩٦، وقال: هذا مرسل ولا يثبت، سنن الدارقطني ١/١٥٣.

(٢) ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٣/٢٥١.

(٣) ينظر: الوسيط ١/٣٧٥، المجموع ١/٤٧٠، مغني المحتاج ١/٥٤.

(٤) ينظر: المغني ١/٩٢، الفروع ١/١٥٤، الإنصاف ١/١٣٨.

(٥) سورة المائدة من الآية ٦.

ممسوحاً وهي الرأس بين مغسولين، وهما غسل اليدين والرجلين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هاهنا الترتيب، فكان الترتيب واجبا.

٢- ما رواه جابر رضي الله عنه في حديث حج النبي ﷺ، وفيه: (أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفة)^(١).

وجه الدلالة: فهذا الحديث ورد في الحج، وحكم السعي بين الصفا والمروة، لتقديم الصفا على المروة، فوجب أن يطبق ذلك في كل أمر رتبته الله تعالى، فمتى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأموراً به، والأمر يقتضي الوجوب.

٣- ما رواه عمرو بن عنبسة في حديث إسلامه، وفيه: (فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه، قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض، ويستنشق، فينتثر إلا خرت خطايا وجهه، وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء)^(٢).

وجه الدلالة: وقد رتب النبي ﷺ أعمال الوضوء هنا، فدل على أن الترتيب فرض لا سنة.

(١) أخرجه مسلم في الحديث رقم ١٢١٨، الصحيح ٨٨٦/٢.

(٢) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٨٣٢، الصحيح ٥٦٩/١.

٤- ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (دعا النبي ﷺ بماء فتوضاً واحدة واحدة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم دعا بماء، فتوضاً مرتين مرتين، فقال: هذا وضوء من يؤتى أجره مرتين، ثم دعا بماء، فتوضاً ثلاثاً ثلاثاً، فقال: هذا وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي)^(١).

وجه الدلالة: وهذا الحديث وصف لوضوء النبي ﷺ، ولو كان الترتيب فيه غير مذكور لبينه الراوي، فدل على أن الترتيب فرض لا سنة.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني، وهو قول الشافعية، والحنابلة القائل بأن الترتيب فرض، لقوة أدلته، ولمواظبة النبي ﷺ قولاً وفعلاً عليه، كما واطب عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ونقل إلينا حتى العصر الحاضر، كما أن ورود مسح الرأس بين مغسولين وهما اليدين والوجه ثم الرجلين دليل على أن الترتيب مقصود، ولا يكون مقصوداً إلا إذا كان مفروضاً.

التدليك:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْرُكَ رِجْلُهُ بِيَدِهِ، وَيَتَعَهَّدَ عَقْبَيْهِ، وَالْمَوَاضِعَ الَّتِي يَزَلُّ عَنْهَا الْمَاءُ).

توضيح ومقارنة:

يقصد بالتدليك إمرار اليد على العضو عند الغسل أو المسح مع الماء أو على أثره.

وقد اختلف الفقهاء في حكم التدليك في الوضوء على قولين:

(١) أخرجه البيهقي في الحديث رقم ٣٨٠، السنن الكبرى ١/١٣٠.

القول الأول:

أن التدليك سنة.

والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية^(١)، والشافعية^(٢)، والحنابلة^(٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾^(٤).

وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى في هذه الآية بغسل الأعضاء، ولم يأمر بذلك، والدلك لا يدخل في مسمى الغسل، ولو كان واجبا لأمر الله تعالى به في الآية، أو أشارت إليه بأي طريق.

٢- ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (دعا النبي ﷺ بماء، فتوضأ واحدة واحدة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم دعا بماء، فتوضأ مرتين مرتين، فقال: هذا وضوء من يؤتى أجره مرتين، ثم دعا بماء، فتوضأ ثلاثا ثلاثا، فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي)^(٥).

٣- ما رواه عمرو بن عنبسة في حديث إسلامه، وفيه: (فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثي عنه، قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض، ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه، وفيه، وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه

(١) ينظر: المبسوط ٤٥/١، تبين الحقائق ١٣/١، الفتاوى الهندية ١٤/١.

(٢) ينظر: نهاية المطلب ١٥١/١، الوسيط ٣٥٠/١، فتح العزيز ١٨٥/٢.

(٣) ينظر: المغني ٩١/١، الإنصاف ٢٥٣/١.

(٤) سورة المائدة من الآية ٦.

(٥) سبق تخريجه.

كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء^(١).

وجه الدلالة: والوضوء هنا في الحديثين لم يثبت فيه ذلك، بل مجرد إفاضة الماء على العضو، فدل على أن ذلك سنة لا فرضا.

٤- أن النجاسة إذا زالت بصب الماء على الثوب أو المكان أو الإناء لم يجب ذلك، فكان غسلا، فكذلك في الوضوء والغسل، بل هو أولى، لعدم النجاسة في العضو، إذ جسد المسلم لا ينجس.

القول الثاني:

أن التدليك فرض.

وإلى هذا ذهب المالكية^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾^(٣).

وجه الدلالة: فالغسل المأمور به في الآية لا يتحقق إلا بالتدليك، لأن مجرد إصابة الماء للعضو لا يعتبر غسلا إلا إذا أصابه الإمرار بشيء آخر على الجسم، وهو معنى ذلك، فكان فرضا.

(١) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٨٣٢، الصحيح ٥٦٩/١.

(٢) ينظر: المدونة ٢٧/١، النخبة ٣٠٩/١، كفاية الطالب ١٦٢/١.

(٣) سورة المائدة من الآية ٦.

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة)^(١).

وجه الدلالة: فأمره ﷺ بتخليل الشعر وإنقاء البشرة يشعر بوجوب الدلك، لأن الإنقاء لا يحصل بمجرد الإفاضة، فكان التدليك فرضاً.

٣- قياس الطهارة من الحدث على الطهارة من الخبث، وطهارة الخبث لا تكون إلا بالدلك، فكذا طهارة الحدث.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول، وهو قول جمهور الفقهاء القائل بأن التدليك سنة وليس فرضاً، وذلك لقوة أدلته، ولأن التدليك وسيلة تنظيف وتحسين هيئة الأعضاء الظاهرة، ويكفي لتحقيق هذا المقصود القول باستحباب التدليك لا بوجوبه، والحديث الذي استدل به القول الثاني ضعيف، وعلى فرض صحته فهو لا يدل على وجوب التدليك، كما أن الأحاديث التي ورد فيها وصف غسل النبي ﷺ أو وضوئه لا تدل على وجوب التدليك، ولم يرد فيه ما يشير إليه من قريب أو من بعيد.

(١) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٥٩٧، سنن ابن ماجه ١/١٩٦.

الأنشطة والتدريبات:

س: عرف الوضوء، واذكر حكمه، ودليله.

س: اتفق الفقهاء على فرضية مسح الرأس، واختلفوا في مقداره، فما أقوالهم في ذلك؟ وما دليل كل قول منها؟ وما الذي ترجحه من هذه الأقوال؟ ولماذا؟.

س: اختلف الفقهاء في فرضية الترتيب في الوضوء على قولين، بيّنهما، واذكر دليلين لكل قول، والقول الراجح منهما، وسبب ترجيحك له.

س: بين الصواب من الخطأ فيما يلي مع التعليل إن كان له وجه:

أ- يرى الحنفية أن مسح الرأس كله فرض.

ب- الترتيب في الوضوء سنة باتفاق الفقهاء.

د- اتفق الفقهاء على أن التدليك في الوضوء فرض.

نواقض الوضوء:

يقصد بنواقض الوضوء العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عن إرادة المقصود منه، كاستباحة الصلاة وغيرها، وهذه النواقض كثيرة، منها ما هو متفق عليه عند الفقهاء، ومنها ما هو محل خلاف، ومنها ما هو أحداث، كخروج البول والغائط، ومنها ما هو أسباب أحداث، كالنوم، وزوال العقل، ومنها ما هو ارتداد، كالشك في الطهارة أو الحدث، وسوف أتناول بعض مسائلها فيما يلي:

الخارج النجس من غير السبيلين:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: النَّبِيُّ الْفَاحِشُ، وَالْدَّمُ الْفَاحِشُ، وَالْدُّودُ الْفَاحِشُ يَخْرُجُ مِنَ الْجُرُوحِ. وَجُمِلَتْهُ أَنَّ الْخَارِجَ مِنَ الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ يَنْقُصُ قِسْمَيْنِ: طَاهِرًا، وَنَجَسًا؛ فَالطَّاهِرُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى حَالٍ مَا، وَالنَّجَسُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِي الْجُمْلَةِ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ. رُويَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمرَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ^(١)، وَعَطَاءٍ، وَقَتَادَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَكَانَ مَالِكٌ، وَرَبِيعَةُ،

(١) علقمة: أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، فقيه العراق وخال إبراهيم النخعي، وعم الأسود، ولد في حياة رسول الله ﷺ، وسمع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلي وأبي الدرداء رضي الله عنه، وجود القرآن على ابن مسعود وتفق به، وكان من أنبل أصحابه، وكان فقيها إماما بارعا، طيب الصوت بالقرآن، ثبتا فيما ينقل، صاحب خير وورع، أخذ عنه إبراهيم النخعي وأبو الضحى والشعبي وغيرهم، توفي سنة ٦٢ هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ لابن القيسراني ٤٨/١، سير أعلام النبلاء ٥٣/٤.

وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُزَنِرِ، لَا يُوجِبُونَ مِنْهُ وُضُوءًا، وَقَالَ مَكْحُولٌ:
لَا وُضُوءَ إِلَّا فِيمَا خَرَجَ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ غَيْرِ الْمَخْرَجِ، مَعَ
بَقَاءِ الْمَخْرَجِ، فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ نَقْضُ الطَّهَّارَةِ، كَالْبُصَاقِ، وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ،
وَلَا يُمَكِّنُ قِيَاسُهُ عَلَى مَحَلِّ النَّصِّ، وَهُوَ الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، لِكَوْنِ الْحُكْمِ
فِيهِ غَيْرَ مُعَلَّلٍ، وَلِأَنَّهُ لَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَظَاهِرِهِ وَنَجْسِهِ؛
وَهَا هُنَا بِخِلَافِهِ، فَأَمْتَنَعَ الْقِيَاسُ).

توضيح ومقارنة:

إن الخارج النجس من جسد الآدمي إما أن يكون خارجا من أحد
السبيلين: القبل والدبر، أو من غيرهما، والخارج من السبيلين إما أن يكون
معتادا، كالبول والغائط والريح، وإما أن يكون غير معتاد، كالحصى والدود،
ولكل واحد منهما حكم.

الخارج المعتاد:

اتفق الفقهاء^(١) على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين ينقض الوضوء،
وذلك كالبول، والمذي، والودي، والغائط، والريح.
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾^(٢).

وجه الدلالة: والمجيء هنا كناية عن الحدث من بول وغائط، وقد

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٤/١، تبیین الحقائق ٨/١، مواهب الجليل ٢٩٣/١، حاشية

الدسوقي ١١٨/١، نهاية المحتاج ١١٢/١، مغني المحتاج ٣٣/١، الفروع

١٧٦/١، كشاف القناع ١٢٤/١، شرح منتهى الإرادات ٧٠/١.

(٢) سورة النساء من الآية ٤٣.

صرحت الآية بأنه سبب للطهارة.

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فسأء، أو ضراط)^(١).

وجه الدلالة: وهنا فسر أبو هريرة رضي الله عنه الحدث بنوع منه، فيدخل فيه كل خارج معتاد من أحد السبيلين، كالبول والغائط من باب أولى.

٣- وأجمع أهل العلم على أن الخارج المعتاد من السبيلين ينقض الوضوء، ونقل الإجماع على ذلك في كتب المذاهب المختلفة.

خروج الغائط والبول من غير المخرج المعتاد:

قد يخرج البول أو الغائط من جسم الإنسان بطريق غير المخرج المعتاد، كما لو تم تركيب قسطرة له تسحب منه البول أو الغائط وقتاً معيناً، فهل ينتقض وضوؤه هنا بخروجه، أم يكون صحيحاً، لأنه لم يخرج من المخرج المعتاد؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن خروج الغائط والبول ولو من غير المخرج المعتاد ينقض الوضوء. وإلى هذا ذهب الحنفية^(٢)، والشافعية في وجه^(٣)، والحنابلة^(٤).

(١) أخرجه البخاري في الحديث رقم ١٣٥، الصحيح ٣٩/١.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٢٤/١، تبیین الحقائق ٨/١.

(٣) ينظر: نهاية المحتاج ١١٢/١، مغني المحتاج ٣٣/١.

(٤) ينظر: الفروع ١٧٦/١، كشف القناع ١٢٤/١، شرح منتهى الإرادات ٧٠/١.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾^(١).

وجه الدلالة: والآية هنا قد جعلت خروج الغائط والبول من الجسم ناقضا للوضوء، وحدثا موجبا للطهارة بمجرد الخروج، حتى ولو خرج من غير المخرج المعتاد.

٢- ما رواه زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح على الخفين؟ فقال: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا في السفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من نوم، وغائط، وبول)^(٢).

وجه الدلالة: والحديث هنا لم يفرق في خروج الغائط والبول بين خروجه من المخرج المعتاد أو من غيره، فكان الخروج ناقضا بكل حال.

٣- أن المعتبر في الغائط نجاسته، وقد خرج من الجسد، فأثر فيه، بغض النظر عن مكان خروجه.

القول الثاني:

أن خروج الغائط والبول من غير المخرج المعتاد لا ينقض الوضوء.

وإلى هذا ذهب المالكية^(٣)، والشافعية في الصحيح^(٤).

واستدلوا على ذلك بأن المخرج المعتاد للنجاسة السبيلين، فإن خرج من

(١) سورة النساء من الآية ٤٣.

(٢) أخرجه عبدالرزاق في الحديث رقم ٧٩٢، المصنف ٢٠٤/١.

(٣) ينظر: مواهب الجليل ٢٩٣/١، حاشية الدسوقي ١١٨/١.

(٤) ينظر: نهاية المحتاج ١١٢/١، مغني المحتاج ٣٣/١.

غيرهما أشبه القيء، والقيء لا ينقض الوضوء، فكذلك خروج الغائط والبول من غير المخرج المعتاد.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن خروج الغائط والبول ناقض للوضوء، ولو خرج من غير مخرجه المعتاد، لأن العبرة بنجاسته، لا بمخرجه، فالغائط والبول نجس باتفاق الفقهاء، فخروجه من غير مخرجه المعتاد ناقض للوضوء.

الخارج غير المعتاد:

يقصد بالخارج غير المعتاد: ما خرج من أحد السبيلين على سبيل النذرة لا الاعتياد، كالود، والحصى، والريح يخرج من قبل المرأة، فهل ينتقض الوضوء بخروج مثل هذه الأشياء؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنه ينقض الوضوء كالخارج المعتاد.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية^(١)، والشافعية^(٢)، والحنابلة^(٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن الخارج غير المعتاد خارج من السبيل، فأشبهه المذي، فيكون

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٤/١، البحر الرائق ٣١/١.

(٢) ينظر: روضة الطالبين ٧٢/١، مغني المحتاج ٣٢/١.

(٣) ينظر: المبدع ١٥٥/١، الفروع ١٧٤/١، كشف القناع ١٢٢/١.

ناقضا للوضوء.

- ٢- أن هذا الخارج غير المعتاد لا يخلو من بلل تتعلق به، فينتقض الوضوء بذلك البلل، لأنها إما من البول، وإما من الغائط.
- ٣- أن النبي ﷺ أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ودمها خارج غير معتاد، فكذا هذا.

القول الثاني:

- أن الخارج غير المعتاد لا ينقض الوضوء.
- وإلى هذا ذهب المالكية^(١).
- واستدلوا على ذلك بأن الخارج غير المعتاد من أحد السبيلين نادر الحدوث، فيقاس على الخارج من غير السبيلين، وهو لا ينقض الوضوء.

القول الرابع:

- أرى أن الرابع هو القول الأول القائل بأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء ولو كان غير معتاد، لقوة أدلته، ولأن هذا القول فيه احتياط في أمور العبادة، فكان أولى.

حكم الخارج من غير السبيلين:

- يقصد بالخارج من غير السبيلين ما خرج غير معتاد من الأنف أو الفم أو العين أو أي جرح من الجسد، وذلك كالقيء، والرعاف، وهو الدم الخارج من الأنف، والدم الخارج من أي جرح، فهذه أشياء خرجت من الجسم^(٢)،

(١) ينظر: مواهب الجليل ٢٩١/١، شرح الخرشي ١٥٢/١، الشرح الصغير ١٣٧/١.

(٢) وذلك إذا خرجت وسالت، أما إذا خرجت ولم تسل، فلا تنقض الوضوء.

فهل ينتقض الوضوء بخروج هذه الأشياء، أم يبقى المرء على طهارته؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كان كثيراً أو فاحشاً.

والى هذا ذهب الحنفية^(١)، والحنابلة^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: (إنما ذلك عرق وليس بالحیضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي)^(٣)، قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت.

وجه الدلالة: والزيادة الأخيرة رواها البخاري عن عروة، وهي تفسير للحديث، فبان من ذلك أن خروج الدم من الجسم هنا كان ناقضاً للوضوء، فكذلك كل دم.

٢- ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلنس أو مذي، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٤/١، البحر الرائق ٣٣/١، تبیین الحقائق ٨/١.

(٢) ينظر: الفروع ١٧٦/١، شرح الزركشي ٢٥٦/١، كشاف القناع ١٢٤/١.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٢٢٨، الصحيح ٥٥/١، وأخرجه مسلم

في الحديث رقم ٣٣٣، الصحيح ٢٦٢/١.

ذلك لا يتكلم^(١).

٣- ما رواه معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه: (أن رسول الله ﷺ قاء، فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه)^(٢).

وجه الدلالة: ففي هذين الحديثين أمر النبي ﷺ من أصابه قيء أو رعاف أو مذي أن يتوضأ، كما وقع منه الفعل ﷺ بوضوئه بعد القيء، وهو خارج نجس من غير المخرج المعتاد، فدل على أنه ناقض للوضوء.

القول الثاني:

أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء.

وإلى هذا ذهب المالكية^(٣)، والشافعية^(٤).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أنس رضي الله عنه أنه قال: (احتجم رسول الله ﷺ، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه)^(٥).

وجه الدلالة: فقد احتجم النبي ﷺ، ولم يتوضأ، والخارج من الحمامة دم فاسد نجس، فدل على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء.

(١) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ١٢٢١، سنن ابن ماجه ٣٨٥/١.

(٢) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٨٧، سنن أبو داود ١٤٥/١.

(٣) ينظر: مواهب الجليل ٢٩١/١، شرح الخرشي ١٥٤/١، حاشية الدسوقي ١١٧/١.

(٤) ينظر: الحاوي الكبير ١٩٩/١، روضة الطالبين ٧٢/١، نهاية المحتاج ١١٣/١.

(٥) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٥٨٠، سنن الدارقطني ٢٨٦/١.

٢- ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ﷺ صائماً من غير رمضان، فأصابه غم أذاه فتقياً، فقاء، فدعاني بوضوء فتوضأ، ثم أفطر، فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن^(١)).

وجه الدلالة: والحديث صريح في أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولو كان نجساً، حيث لم يتوضأ النبي ﷺ من القيء.

٣- ما رواه نافع عن ابن عمر (أنه كان إذا احتجم غسل محاجمه)^(٢).
وجه الدلالة: أن ابن عمر رضي الله عنهما ممن يعرف عنه الأخذ بالأحوط، فلا يقوم بهذا إلا عن توقيف عن النبي ﷺ، وكان فعله دليلاً على عدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين ولو كان نجساً.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني القائل بأن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لقوة أدلتهم، ولأن ما استدل به أصحاب القول الأول من أحاديث كلها أحاديث ضعيفة فيما عدا الحديث الأول، والدم الخارج فيه استحاضة، ولها حكم خاص بها، وخرج من أحد السبيلين، ووضوؤه ﷺ من القيء إذا ثبت ربما كان بداية تجديد للوضوء وليس لكونه قد انتقض، فليس في الحديث ما يدل على نقض الوضوء به، يضاف إلى ذلك أن الأصل الطهارة وعدم نقض الوضوء حتى يقوم ما يدفع هذا الأصل، ولم يقدّم دليل

(١) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٥٩٥، وقال: لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن

السكن، وهو منكر الحديث، سنن الدارقطني ٢٩٢/١.

(٢) أخرجه البيهقي في الأثر رقم ٦٦٥، السنن الكبرى ٢٢١/١.

صحيح على ذلك، وإذا كانت أحاديث القول الثاني ضعيفة كذلك فإن التعارض بينها وبين الأخرى يكون قائماً، فيكون الرجوع إلى الأصل، وهو الطهارة، ثم إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم من أمثال ابن عمر رضي الله عنهما، وقد كان معروفاً عنه عدم الترخص، فدل فعله على أنه كان اتباعاً لفعل رسول الله ﷺ.

الأنشطة والتدريبات:

س: اذكر أقوال الفقهاء في خروج الغائط والبول من غير المخرج المعتاد، واذكر دليلين لكل قول، والراجع من الأقوال، وسبب ترجيحك له.

س: اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في حكم نقض الوضوء بالخارج غير المعتاد، والقول الراجح منها، وسبب الترجيح.

س: ما المقصود بالخارج من غير السبيلين؟ وما أقوال الفقهاء فيه؟ اذكر دليلاً واحداً لكل قول، والقول الراجح، وسبب الترجيح من وجهة نظرك.

س: بين الصواب من الخطأ فيما يلي مع التعليل إن كان له وجه:

- أ- اتفق الفقهاء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين ينقض الوضوء.
- ب- اتفق الفقهاء على أن خروج الغائط والبول ولو من غير المخرج المعتاد ينقض الوضوء.

ج- يقصد بالخارج غير المعتاد ما خرج من أحد السبيلين على سبيل النذرة لا الاعتیاد، كالود، والحصی.

د- يقصد بالخارج من غير السبيلين ما خرج غير معتاد من الأنف أو الفم أو العين أو أي جرح من الجسد، وذلك كالقيء، والرعاف.

هـ- اتفق الفقهاء على أن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كان كثيراً أو فاحشاً.

لمس المرأة:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمُلَاقَاةُ جِسْمِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ لِشَهْوَةٍ. الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، أَنَّ لِمَسِّ النِّسَاءِ لِشَهْوَةٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَلَا يَنْقُضُهُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ. وَهَذَا قَوْلُ عَلْقَمَةَ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالْحَكَمِ^(١)، وَحَمَادِ^(٢)، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّعْبِيِّ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ قَبَّلَ لِشَهْوَةٍ، وَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَبَّلَ لِرَحْمَةٍ. وَمِمَّنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِي الْقُبْلَةِ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ^(٣)، وَمَكْحُولٌ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، وَرَبِيعَةُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ

(١) الحكم: أبو عبد الله الحكم بن عتيبة بن النهاس، واسمه عبدل، من بني سعد بن عجل بن لحيم الكندي، ويقال مولى امرأة من كندة من بني عدي الكوفي، كان ثقة كثير الحديث، روى عن أبي جحيفة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى والقاسم بن مخيمرة وإبراهيم النخعي وغيرهم، توفي سنة ١١٥هـ. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣٣١/٦، ٣٣٢، رجال صحيح مسلم ١/١٤٠.

(٢) حماد: أبو إسماعيل حماد بن مسلم بن أبي سليمان الفقيه الكوفي، أصله من أصبهان، وثقة على يد إبراهيم النخعي، من أشهر تلاميذه الإمام أبو حنيفة، كان سخيًّا، جواداً، غزير العلم، توفي سنة ١٢٠هـ، وقيل سنة ١١٩هـ. ينظر: تاريخ الإسلام ٣/٣٦٢، شذرات الذهب ١/١٥٧، الفهرست ص ٣٤٣.

(٣) زيد بن أسلم: أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري المدني الفقيه، حدث عن والده أسلم مولى عمر، وعن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك ﷺ وغيرهم، وحدث عنه مالك بن أنس والثوري والأوزاعي وخلق كثير، وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله ﷺ، وكان من العلماء العاملين توفي سنة ١٣٦هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/٣١٦، تهذيب التهذيب ٣/٣٤١.

عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَالشَّافِعِيُّ، قَالَ أَحْمَدُ: الْمَدَنِيُّونَ وَالْكُوفِيُّونَ مَا زَالُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمَسِ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ، حَتَّى كَانَ بِآخِرَةِ وَصَارَ فِيهِمْ أَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالُوا: لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ. وَيَأْخُذُونَ بِحَدِيثِ عُرْوَةَ^(١)، وَرَوَى أَنَّهُ غَلَطَ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا يَنْقُضُ اللَّمَسُ بِحَالٍ. وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَمَسْرُوقٍ^(٢)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِلَّا أَنْ يَطَّأَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَيَنْتَشِرَ فِيهَا).

توضيح ومقارنة:

اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس المرأة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن الوضوء لا ينتقض من لمس المرأة مطلقاً، إلا أن يتجردا ويتعانقا.

(١) عروة: الإمام الفقيه أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، ولد سنة ٢٩هـ، كان ثبناً، حافظاً، فقيهاً، عالماً بالسيرة، وهو أول من صنف المغازي، جمع بين العلم والسيادة والعبادة، فهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وابن أخت أم المؤمنين عائشة، وزوج بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان رحمه الله راوية للشعر، محباً له، تقياً نقياً، وتوفي رحمه الله سنة ٩٣هـ. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ١٧٨/٥، وفيات الأعيان ٢٥٥/٣، تهذيب التهذيب ١٨٠/٧ وما بعدها.

(٢) مسروق: مسروق بن الأجدع عبدالرحمن بن مالك بن أمية، قيل إنه سُرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقاً، وكان مسروق تقياً نقياً، أخذ العلم عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وأخذه عنه كثير من التابعين والأعلام، وتوفي بالكوفة سنة ٦٣هـ. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٧٦/٦، صفة الصفوة لابن الجوزي ٢٤/٣، تاريخ بغداد ٢٣٢/١٣.

وإلى هذا ذهب الحنفية^(١).

واستدلوا علي ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾^(٢).

وجه الدلالة: أن المراد باللمس في الآية الجماع، لأن الملامسة من باب المفاعلة، ولا تكون إلا من اثنين، واللمس باليد إنما يكون من واحد، فدل على أنه الناقض، لا مجرد المس.

٢- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (لا تعاد الصلاة من القبلة، كان رسول الله ﷺ يقبل بعض نسائه، ويصلي ولا يتوضأ)^(٣).

وجه الدلالة: فقد دل الحديث على عدم نقض الوضوء من قبلة الرجل امرأته، والقبلة أشد من المس باليد أو بالبشرة ونحوهما، فكان المس مثلهما في عدم انتقاض الوضوء بواحد منهما.

٣- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة في الفراش، فجعلت أطلبه بيدي، فوقع يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان، فسمعتة يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي مدحك، ولا ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك)^(٤).

(١) ينظر: المبسوط ٦٨/١، شرح فتح القدير ٥٤/١، البحر الرائق ٤٧/١.

(٢) سورة النساء من الآية ٤٣.

(٣) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٤٨٤، سنن الدارقطني ٢٤٥/١.

(٤) أخرجه ابن خزيمة في الحديث رقم ٦٥٥، صحيح ابن خزيمة ٣٣٩/١.

٤- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (إن كان رسول الله ﷺ ليصلي وإني لمعتضة بين يديه اعتراض الجنابة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله).

وجه الدلالة: فقد دلت كل هذه الروايات على عدم نقض الوضوء من لمس المرأة أيا ما كانت طريقة اللمس.

٥- أن اللمس ليس بحدث في نفسه، وإنما ينقض لأنه يفضي إلى خروج الحدث، فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث، وهي حالة الشهوة.

القول الثاني:

أن لمس المرأة إن كان بشهوة نقض الوضوء، وإلا لم ينقض. وإلى هذا ذهب المالكية^(١)، والحنابلة^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾^(٣).

وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى بالطهارة من لمس النساء، وحقيقة اللمس ملاقة البشريتين بشهوة.

٢- ما رواه سالم عن أبيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:

(١) ينظر: المدونة ١٣/١، حاشية الدسوقي ١١٩/١.

(٢) ينظر: الكافي ٤٦/١، المحرر لمجد الدين ابن تيميه ١٣/١، الإنصاف ٢١١/١.

(٣) سورة النساء من الآية ٤٣.

(إن القبلة من اللمس، فتوضئوا منها)^(١).

٣- ما رواه عبيدة بن عبد الله قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: (القبلة من اللمس، ومنها الوضوء)^(٢).

وجه الدلالة: ففي هذين الأثرين يظهر أن اللمس ينقض إن كان بشهوة، لأن القبلة من الشهوة، بخلاف اللمس من غير شهوة.

٤- واستدلوا على اشتراط الشهوة لحصول النقض وعلى عدم انتقاض الوضوء باللمس بدون شهوة بما احتج به الحنفية من الأدلة السابقة. فدل هذا على أن اللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء.

القول الثالث:

أن الوضوء ينتقض بلمس المرأة مطلقاً، ما لم تكن من محارمه. وإلى هذا ذهب الشافعية^(٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾^(٤).

وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى بالطهارة من لمس النساء، وحقيقة اللمس ملاقاتة البشريتين، فنقض اللمس الوضوء بمجرد.

(١) أخرجه الدارقطني في الأثر رقم ٥١٧، سنن الدارقطني ٢٦٢/١.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في الأثر رقم ٥٠٠، المصنف ١٣٣/١.

(٣) ينظر: المجموع ٢٩/٢، مغني المحتاج ٣٤/١، أسنى المطالب ٣٣٦/١.

(٤) سورة النساء من الآية ٤٣.

٢- ما رواه سالم عن أبيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (إن القبلة من اللمس، فتوضئوا منها)^(١).

٣- ما رواه عبيدة بن عبد الله قال: قال ابن مسعود: (القبلة من اللمس، ومنها الوضوء)^(٢).

وجه الدلالة: ففي هذين الأثرين يظهر أن اللمس ينقض الوضوء مطلقاً بشهوة وبدونها.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة من أن اللمس ينقض الوضوء إذا كان بشهوة وإلا فلا، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن اللمس ليس ناقضاً للوضوء بذاته، وإنما لما يفضي إليه من خروج الحدث واعتبرت الحالة التي تقضي إلى الحدث، وهي حالة الشهوة.

الشك في الطهارة:

ويقصد بذلك أن يكون الشخص متيقناً أنه على طهارة، ولكنه شك في وقوع الحدث، أو متيقناً بالحدث، وشك أنه تطهر، فما الحكم في هذه الحالة؟. اتفق الفقهاء^(٣) على أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة أنه يتوضأ،

(١) أخرجه الدارقطني في الأثر رقم ٥١٧، سنن الدارقطني ٢٦٢/١.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في الأثر رقم ٥٠٠، المصنف ١٣٣/١.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٣٣/١، الاختيار لتعليل المختار ١١/١، الذخيرة ٢١٨/١،

القوانين الفقهية ص ٢١، الحاوي الكبير ٨١/١٣، التتبيه للشيرازي ص ١٧،

المهذب ٥٣/١، المغني ١٤٥/١.

ويعتد باليقين هنا، واختلفوا بعد ذلك فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث على قولين:

القول الأول:

أن من أيقن بالطهارة وشك في الحدث، فهو على الطهارة. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية^(١)، والمالكية في قول^(٢)، والشافعية^(٣)، والحنابلة^(٤).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه عباد بن تميم عن عمه (أنه شكأ إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا ينفتل -أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً)^(٥).

٢- ما رواه أبو هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً)^(٦).

وجه الدلالة: والحديثان صريحان في الدلالة على أن الحدث لا يقع إلا بيقين، وأن الشك لا يعمل به مع اليقين.

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٣٣/١، الاختيار لتعليل المختار ١١/١.

(٢) ينظر: الذخيرة ٢١٨/١.

(٣) ينظر: الحاوي الكبير ٨١/١٣، التنبيه للشيرازي ص ١٧، المذهب ٥٣/١.

(٤) ينظر: المغني ١٤٥/١، الشرح الكبير ١٩٤/١، شرح الزركشي ٢٩٦/١.

(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ١٣٧، الصحيح ٣٩/١، وأخرجه مسلم

في الحديث رقم ٣٦١، الصحيح ٢٧٦/١.

(٦) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٣٦٢، الصحيح ٢٧٦/١.

٣- أن القاعدة الفقهية الكبرى تقول: اليقين لا يبطل بالشك^(١)، أو لا يزال بالشك، وبتطبيق القاعدة على المسألة هنا يظهر أنه لا يبطل يقين الطهارة أو الحدث بالشك في أحدهما.

٤- أنه إذا شك في الطهارة أو الحدث تعارض عنده الأمران، فيجب سقوطهما، كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى التيقن، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما، أو يتساوى الأمران عنده، لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل^(٢).

القول الثاني:

أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة فإن كان ذلك يلحقه كثيرا وهو الموسوس، فإنه يكون على الطهارة، وإن لم يلحقه كثيرا، فإنه يكون محدثا. وإلى هذا ذهب المالكية في المذهب^(٣)، وبه قال الحسن^(٤).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- أن الشك في الطهارة يبطلها، ولا يصح له دخول الصلاة مع الشك.
- ٢- أن الصلاة في الذمة بيقين، فلا يبرأ منها إلا بالإتيان بها بيقين، والطهارة شرط فيها، والشك في حصول الشرط يوجب الشك في حصول

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٣٣/١.

(٢) ينظر: المغني ١٤٥/١.

(٣) ينظر: المقدمات الممهدة ٦٨/١ لابن رشد، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢١،

الفواكه الدواني ٢٣٧/١.

(٤) ينظر: المغني ١٤٥/١، الشرح الكبير لابن قدامة ١٩٤/١.

المشروط^(١).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول القائل بأن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يكون على الطهارة، لقوة أدلته، ولأن هذا ما ورد في صحيح السنة، فيجب العمل به منعاً للوسوسة، ولأن من بدأ في الشك يزيد معه الأمر، فيصل إلى حد الوسوسة، فيجب قطع دابر الشيطان بالأخذ باليقين، وطرح الشك كما هي العادة في كل شيء.

مس القبل:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَسَّ الْفَرْجَ. الْفَرْجُ اسْمٌ لِمَخْرَجِ الْحَدَثِ، وَيَتَنَوَّلُ الذَّكَرَ، وَالذَّبْرَ، وَقَبْلَ الْمَرْأَةِ، وَفِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ خِلَافٌ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ؛ فَذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُفَصَّلًا: وَنَبْدَأُ بِالْكَلامِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ، فَإِنَّهُ آكْذَاهَا. فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٍ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ^(٢)، وَعُرْوَةَ، وَسَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ^(٣)، وَالزُّهْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ،

(١) ينظر: مواهب الجليل ٢٩٤/١.

(٢) أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ: أَبَانَ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَلِي الْمَدِينَةِ سَبْعَ سِنِينَ، وَحَجَّ بِالنَّاسِ فِيهَا سَنَتَيْنِ، وَتَوَفَّى فِي وِلَايَتِهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَنْفِيَّةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ وَالِدُ، سَمِعَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رضي الله عنه، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الزِّنَادِ وَنَبِيهُ بْنُ وَهَبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَالزُّهْرِيُّ. ينظر: الطبقات الكبرى ١٥٢/٥، الجرح والتعديل للرازي ٢٩٥/٢.

(٣) سَلِيمَانُ بْنُ يَسَارٍ: الْفَقِيهَ الْإِمَامَ عَالِمَ الْمَدِينَةِ وَمِفْتَاحَهَا أَبُو أَيُّوبَ وَقِيلَ أَبُو عَبْدِ

وَالشَّافِعِيَّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ، وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ^(١)، وَأَبِي الْعَالِيَةِ^(٢). وَالرَّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا وُضُوءَ فِيهِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمَّارٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَحَذِيفَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ^(٣)، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُثَنَّرِ، وَأَصْحَابُ

الرحمن وأبو عبد الله سليمان بن يسار المدني، مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية وأخو عطاء بن يسار وعبد الملك وعبد الله، وقيل كان سليمان مكاتباً لأم سلمة ولد في خلافة عثمان ؓ، وحدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم، كان من أوعية العلم، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وتوفي سنة ١٠٧هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ لابن القيسراني ٩١/١، سير أعلام النبلاء ٤/٤٤٤.

(١) ابن سيرين: شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري، مولى أنس بن مالك، ولد سنة ٣٢هـ في خلافة عثمان ؓ، وهو أحد التابعين الأجلاء، حيث أدرك ثلاثين صحابياً، سمع أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وأنس بن مالك وخلقا سواهم، وروى عنه قتادة وأيوب ويونس بن عبيد وابن عون وخالد، توفي سنة ١١٠هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤/٦٠٦، وفيات الأعيان ٤/١٨١، شذرات الذهب ١/١٣٨.

(٢) أبو العالوية: أبو العالوية الرياحي، واسمه رفيع، بصري أدرك الجاهلية، أعتقته امرأة من بني رياح، روى عن عمر وعلى وابن مسعود وأبي أيوب وأبي عباس، وروى عنه قتادة وعاصم الأحول والربيع بن أنس وغيرهم، توفي في شوال سنة ٩٠هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٧/١١٢، الجرح والتعديل للرازي ٣/٥١٠.

(٣) ربعة: أبو عثمان ربعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي، مولى آل المنكدر، كان مفتى المدينة وشيخها، تتلمذ على يديه مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم، وكان يلقب بربيعة الرأي، لأنه كان يتقوى بالرأي، توفي سنة ١٣٦هـ. ينظر: وفيات الأعيان ٢/٢٨٨، تاريخ الإسلام ٤/٤٩، شذرات الذهب ١/١٩٤، الفهرست لابن النديم ص ٣٤٣.

الرأي).

توضيح ومقارنة:

اتفق الفقهاء^(١) على أنه إذا مس الإنسان ذكره بشهوة ينتقض وضوؤه.

واختلفوا بعد ذلك في مسه بغير شهوة على قولين:

القول الأول:

أن من مس ذكره بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه.

والى هذا ذهب الحنفية^(٢)، وسحنون من المالكية^(٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه قيس بن طلق بن علي (أنه سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي ﷺ: لا، إنما هو بضعة منك)^(٤).

وجه الدلالة: والحديث هنا صريح في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأنه ﷺ وصفه بأنه بضعة منه، والمرء إذا مس بضعة منه لا ينتقض وضوؤه، فكذلك الذكر.

٢- ما روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن

(١) ينظر: تبیین الحقائق ١/١٢، البحر الرائق ١/٤٥، الذخيرة ١/٢١٥، المجموع ٤١/٢، المبدع ١/١٣٥.

(٢) ينظر: تبیین الحقائق ١/١٢، البحر الرائق ١/٤٥، الاختيار لتعليل المختار ١/١٠.

(٣) ينظر: مواهب الجليل ١/٢٩٩.

(٤) أخرجه أحمد في الحديث رقم ١٦٢٨٦، المسند ٢٦/٢١٤.

ثابت، وعمران بن حصين، وحذيفة بن اليمان، وأبي الدرداء، وأبي هريرة رضي الله عنه أنهم لم يجعلوا مس الذكر حدثاً، حتى قال علي رضي الله عنه لا أبالي مسسته، أو أرنبه أنفي^(١).

٣- أن مس الذكر مما تعم به البلوى، والأحاديث التي جاءت في الأمر بالوضوء منه أحاديث آحاد، فلو وجب الوضوء منه لجاءت على سبيل التواتر لا الآحاد.

القول الثاني:

أن من مس ذكره بغير شهوة ينتقض وضوؤه بمجرد المس. وإلى هذا ذهب المالكية^(٢)، والشافعية^(٣)، والحنابلة^(٤)، وبه قال ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والزهرى، وغيرهم^(٥). واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما روته بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مس ذكره، فلا يصل حتى يتوضأ)^(٦).

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أفضى بيده إلى

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٣٠/١.

(٢) ينظر: الذخيرة ٢١٥/١، مواهب الجليل ٢٩٩/١، حاشية الدسوقي ١٢١/١.

(٣) ينظر: المجموع ٤١/٢، روضة الطالبين ٧٥/١، مغني المحتاج ٣٥/١.

(٤) ينظر: المبدع ١٣٥/١، كشاف القناع ١٢٦/١، شرح منتهى الإرادات ٧١/١.

(٥) ينظر: المغني ١٣٣/١.

(٦) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ٨٢، وقال: هذا حديث حسن صحيح، سنن

الترمذي ١٣٩/١.

ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء^(١).

٣- ما روته أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من مس فرجه، فليتوضأ)^(٢).

وجه الدلالة: وهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن مس الذكر ولو بغير شهوة ينقض الوضوء، وكلها جاءت بصيغة الأمر، فدل على وجوبه.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول القائل بأن مس الذكر بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وذلك لقوة أدلته، ولأن الذكر بضعة من المرء، وعضو من أعضاء جسده، فلا ينتقض به الوضوء كغيره، ما لم يمسه بشهوة، لأنه يكون مدعاة لنقض الوضوء بخروج المذي أو الودي.

حكم مس المرأة فرجها:

اختلف الفقهاء في حكم مس المرأة فرجها على قولين:

القول الأول:

أن مس المرأة فرجها لا ينقض وضوءها.
وإلى هذا ذهب الحنفية^(٣)، والمالكية في قول^(٤).

(١) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٨٤٠٤، المسند ١٣٠/١٤.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٤٨١، سنن ابن ماجه ١٦٢/١.

(٣) ينظر: شرح فتح القدير ٥٦/١، تبين الحقائق ١٢/١، البحر الرائق ٤٥/١.

(٤) واشتراطوا لذلك ألا تلتف وتلتذ، والإلطاف يعني أن تدخل أصبعها في فرجها.

ينظر: المدونة ١١٨/١، التاج والإكليل ٤٣٩/١، المقدمات الممهدة ١٠٢/١،

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أحاديث عدم النقض بمس الذكر السابقة، حيث يقاس فرج المرأة على ذكر الرجل، بل إنه هنا أدعى لعدم النقض، إذ لا ينتظر خروج مذي أو ودي منه.

٣- أن الحديث المروي إنما هو في مس الرجل ذكره، وليس المرأة فرجها في معناه، لكونه لا يدعو إلى خروج خارج، فلا ينقض الوضوء.

٤- أن الأصل بقاء الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولا يقين في النقض بمس المرأة فرجها.

القول الثاني:

أن مس المرأة فرجها ينقض الوضوء.

وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور^(١)، والشافعية^(٢)، والحنابلة^(٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال لي رسول الله ﷺ: (من مس ذكره، فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فليتوضأ)^(٤).

ونقل ابن عبد البر اختلاف القول عن مالك، ينظر: الكافي ١/١٤٩.

(١) ينظر: المدونة ١/١١٨، التاج والإكليل ١/٤٣٩، المقدمات الممهدة ١/١٠٢، الكافي ١/١٤٩.

(٢) ينظر: الحاوي الكبير ١/١٩٩، المجموع ٢/٤٣، مغني المحتاج ١/١٣٥.

(٣) ينظر: الفروع ١/١٧٩، كشف القناع ١/١٢٦، الإنصاف ١/٢٠٩.

(٤) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٧٠٧٦، المسند ١١/٦٤٧.

وجه الدلالة: فقد أمر النبي ﷺ من مست فرجها من النساء أن تتوضأ، فدل على أن مس الفرج ناقض للوضوء.

٢- ما رواه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من مس فرجه فليتوضأ)^(١).

وجه الدلالة: أن لفظ "من" في الحديث يشمل الذكر والأنثى، ولفظ الفرج يشمل ذكر الرجل وقبل المرأة، فدل هذا على أن لمس المرأة فرجها ينقض الوضوء.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن مس المرأة فرجها لا ينقض وضوءها، لقوة أدلتهم، ولأنه أمر تعم به البلوى، ولو كان ناقضاً لبينه النبي ﷺ في أحاديث متواترة، ولكنه لم يبينه، وإذا كان مس الذكر بغير شهوة لا ينقض فكذا مس المرأة فرجها بدون شهوة.

(١) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٢١٦٨٩، المسند ١٩/٣٦.

الأنشطة والتدريبات:

س: اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس المرأة على ثلاثة أقوال، بين هذه الأقوال، واذكر دليلين لكل قول، والقول الراجح، وسبب الترجيح.

س: اختلف الفقهاء في حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث على قولين، اذكرهما، وبين أدلة كل قول باختصار، والقول الراجح، وسبب الترجيح.

س: اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم باختصار في حكم من مس ذكره بغير شهوة، والقول الراجح منها، وسبب الترجيح.

س: اختلف الفقهاء في حكم مس المرأة فرجها على قولين، بينهما، واذكر دليلين لكل قول، والقول الراجح، وسبب الترجيح.

س: بين الصواب من الخطأ فيما يلي مع التعليل إن كان له وجه:

أ- اتفق الفقهاء على أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة أنه يتوضأ.

ب- اتفق الفقهاء على أنه إذا مس الإنسان ذكره بشهوة ينتقض وضوؤه.

ج- قال الحنفية: إن مس المرأة فرجها ينقض الوضوء.

د- قال المالكية: إن مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء.

القَهْقَهة في الصلاة:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (وَلَيْسَ فِي الْقَهْقَهَةِ وُضُوءٌ. رُويَ ذَلِكَ عَنْ غُرُورَةَ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَهْقَهَةِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ دُونَ خَارِجِهَا. وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ).

توضيح ومقارنة:

يقصد بالقَهْقَهة: الضحك بصوت يسمعه من بجانبه.
وأما الضحك فيكون بحيث يسمع نفسه، ولا يسمعه جاره، فهو يفسد الصلاة لا الوضوء.
وأما التبسم: فهو ما لا يسمع نفسه، وهو لا يبطل الصلاة، ولا ينقض الوضوء.
وقد اتفق الفقهاء^(١) على أن القَهْقَهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء، وكذلك لا تنقض الوضوء في الصلاة التي ليست بذات ركوع وسجود، كصلاة الجنازة.
واختلفوا في القَهْقَهة في الصلاة ذات الركوع والسجود في نقض الوضوء وعدمه على قولين:

(١) ينظر: المبسوط ٧٧/١، بدائع الصنائع ٣٢/١، المدونة ١٩٠/١، الكافي لابن عبد البر ١٥١/١، المنتقى للباجي ٦٥/١، الحاوي الكبير ٢٠٢/١، المذهب ٢٤/١، مغني المحتاج ٣٢/١، المغني ١٣١/١، كشف القناع ١٤٩/١، الإنصاف ١٤٥/١.

القول الأول:

أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء.
وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي،
وسفيان الثوري.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو العالية (أن النبي ﷺ صلى بأصحابه وفي القوم رجل
ضرب البصر، فوقع في البئر، فضحك طوائف من أصحاب النبي ﷺ، فلما
صلى أمر كل من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة)^(٢).
وجه الدلالة: فقد أمر النبي ﷺ بالوضوء لمن قهقه في الصلاة، ولو لم
ينتقض الوضوء بها ما أمر بذلك، والأمر للوجوب، فدل على أن القهقهة في
الصلاة تنقض الوضوء.

٢- ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من
ضحك في الصلاة قرقرة، فليعد الوضوء والصلاة)^(٣).
وجه الدلالة: والحديث صريح الدلالة على أن من قهقه في الصلاة
ينتقض وضوؤه.

٣- أن المقصود بالصلاة إظهار الخشوع لله عز وجل، والضحك ينافي
الخشوع، فناسب ذلك المجازاة، وهي تكون بانتقاض الطهارة زجراً وعقوبة،

(١) ينظر: المبسوط ٧٧/١، تحفة الفقهاء ٢٤/١، بدائع الصنائع ٣٢/١، تبيين الحقائق
للزيلعي ١١/١.

(٢) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٦٢٩، سنن الدارقطني ٣٠٩/١.

(٣) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٦١٢، سنن الدارقطني ٣٠٢/١.

لإساءة المصلي الأدب حال مناجاته ربه تبارك وتعالى.

القول الثاني:

أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء.

وإلى هذا ذهب المالكية^(١)، والشافعية^(٢)، والحنابلة^(٣)، وبه قال عطاء، وعروة، والزهري، وإسحاق^(٤).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه يزيد أبي خالد قال: سمعت أبا سفيان يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال في الضحك في الصلاة: (ليس عليه إعادة الوضوء)^(٥).

٢- أن الأمور التي تنقض الوضوء محصورة في أسباب وردت بها النصوص الشرعية، ولم يثبت في النقص بالضحك شيء أصلاً.

٣- أن القهقهة لا تبطل الوضوء خارج الصلاة، فلا تبطله داخلها، لأنها لو كانت ناقضة لنقضت في الصلاة وغيرها، كالحدث.

٤- أن القهقهة ليست بحدث، ولا تفضي إليه، فأشبهت سائر ما لا يبطل.

(١) ينظر: المدونة ١/١٩٠، الكافي لابن عبد البر ١/١٥١، المنتقى ١/٦٥.

(٢) ينظر: الحاوي الكبير ١/٢٠٢، المذهب ١/٢٤، مغني المحتاج ١/٣٢.

(٣) ينظر: المغني ١/١٣١، كشف القناع ١/١٤٩، الإنصاف ١/١٤٥.

(٤) ينظر: الحاوي الكبير ١/٢٠٢، المغني ١/١٣١.

(٥) أخرجه الدارقطني في الأثر رقم ٦٧٥، سنن الدارقطني ١/٢٢٥.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني القائل بعدم نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، لقوة أدلتهم، ولأن القهقهة ليست حدثاً ولا تقضي إليه، ولا هي في معنى الحدث، والحديث الذي استدل الحنفية به مرسل لا يثبت، وهو مخالف للأصول، إذ كيف يكون الشيء ناقضاً للوضوء في الصلاة، وغير ناقض لها في غير الصلاة، فكان هذا القول ضعيفاً، وقويت أدلة القول الثاني فترجح عليه.

النوم:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (الضَرْبُ الثَّانِي: النَّوْمُ، وَهُوَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ فِي الْجُمْلَةِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي مَجْلَزٍ^(١)، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ^(٢)، أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ

(١) أبو مجلز: لاحق بن حميد بن سعيد بن خالد بن كسر بن جبيش بن عبد الله السدوسي البصري، كان ثقة وله أحاديث، سمع ابن عمر وابن عباس وأنسا، وروى عنه قتادة وأبو التياح وأبو هاشم الرماني وسليمان التيمي، توفي سنة ١٠٩ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٢١٧/٧، الكنى والأسماء لمسلم ٨٣١/٢، رجال صحيح مسلم لابن منجويه ٣٣٠/٢.

(٢) حميد الأعرج: أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج، مولى بني أسد بن عبد العزى، وكان قارئ أهل مكة، ثقة كثير الحديث، روى عن سليمان بن عتيق، وطارق بن عمرو قاضي مكة، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وعمر بن شعيب، وغيرهم، وروى عنه جعفر بن سليمان الضبعي، وجعفر الصادق، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وغيرهم، توفي بمكة سنة ١٣٠ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٤٨٦/٥، تهذيب الكمال ٣٨٤/٧.

الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ مِرَارًا مُضْطَجِعًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ).

توضيح ومقارنة:

لما كان النوم نوع ذهاب للعقل وزوال له، حيث لا يشعر النائم بما حدث له، ولا ما وقع منه، فقد اختلف الفقهاء في حكم انتقاض الوضوء بالنوم، وكان خلافهم على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن الوضوء ينقض بالنوم مطلقا، ثقيلًا كان أو خفيفا، وعلى أي وضع كان.

وإلى هذا ذهب جمع من فقهاء التابعين، ومنهم الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، والمزني^(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾^(٢).

وجه الدلالة: فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، وهذا متحقق في النائم إذا أراد الصلاة، والأمر للوجوب، فدل على أن النوم ناقض للوضوء مطلقا.

٢- ما رواه زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح

(١) ينظر: الوسيط ٣١٥/١، المجموع ٢٠/١.

(٢) سورة المائدة من الآية ٦.

على الخفين؟ فقال: (كان رسول الله ﷺ، يأمرنا في السفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من نوم، وغائط، وبول)^(١).

وجه الدلالة: وفي هذا الحديث ذكر رسول الله ﷺ الأحداث التي ننزع فيها الخف، وعد من جملتها النوم، فدل على أن النوم مطلقا ينقض الوضوء.

٣- ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (العين وكاء السه)^(٢)، فمن نام، فليتوضأ^(٣).

وجه الدلالة: فقد أشار النبي ﷺ إلى أن العين هي الضابط لتقلت الريح، وأمر بالوضوء من النوم، فكان النوم ناقضا للوضوء مطلقا.

٤- قياس النوم على الإغماء، بجامع أن كلا منهما سائر للعقل، والإغماء ناقض للوضوء، فكذا النوم.

القول الثاني:

أن الوضوء لا ينتقض بالنوم مطلقا.

وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم^(٤)، وبه قال جمع من فقهاء الصحابة والتابعين، ومنهم أبو موسى الأشعري، وأبو مجلز، وحמיד الأعرج، وسعيد

(١) أخرجه عبد الرزاق في الحديث رقم ٧٩٢، المصنف ٢٠٤/١.

(٢) وكاء السه: الوكاء هو ما يربط به، والسه حلقة الدبر، والمقصود أن اليقظة تجعل

المرء ضابطا لما قد يخرج منه من ريح. ينظر: تهذيب اللغة ٢٣٠/٥.

(٣) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٤٧٧، سنن ابن ماجه ١٦١/١.

(٤) ينظر: الوسيط ٣١٦/١.

بن المسيب^(١).

واستدلوا علي ذلك بما يلي:

١- ما رواه أنس رضي الله عنه قال: (كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون)^(٢).

وجه الدلالة: فقد كان الصحابة رضي الله عنهم تخفق رؤوسهم بالنوم انتظارا لصلاة العشاء، ولو كان النوم ناقضا للوضوء لما أقرهم النبي ﷺ، ولأطلعهم الله عليه لينبهم، كما أوحى إليه في شأن نجاسة نعله^(٣).

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)^(٤).

وجه الدلالة: والحديث ظاهر في أن النوم ليس من نواقض الوضوء،

(١) ينظر: نهاية المطلب ١/١٢٢، البيان للعراني ١/١٧٥، المجموع ٢/٢٠، المغني ١/١٢٨.

(٢) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٢٠٠، سنن أبي داود ١/٥١.

(٣) وذلك في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري، قال: (بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته، قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: إن جبريل عليه السلام أتاني، فأخبرني أن فيهما قدرا -أو قال: أذى- وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما) أخرجه في الحديث رقم ٦٥٠، سنن أبي داود ١/١٧٥.

(٤) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ٧٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح، سنن الترمذي ١/١٣٠.

لأن الوضوء من الصوت أو الريح، والنوم ليس منهما.

٣- أن من نام وهو متوضئ، فقد تيقن الطهارة وشك في زوالها، واليقين لا يزول بالشك.

القول الثالث:

أن النوم ناقض للوضوء في الجملة، وبه قال جمهور العلماء. واستدلوا على ذلك بالأدلة التي أوردها أصحاب القول الأول، غير أنهم اختلفوا في صفة النوم الناقض للوضوء.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو ما قال به جمهور الفقهاء من أن النوم ناقض للوضوء في الجملة، لأنه القول الأقوى دليلاً كما سيأتي، ولأن النوم مظنة الحدث، فكان ناقضاً للوضوء، وسوف أفصل هذا القول في المسألة التالية.

صفة النوم الناقض للوضوء:

اختلف الفقهاء القائلون بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة في صفة النوم الناقض للوضوء على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن النوم على هيئة من هيئات المصلي، كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض الوضوء، سواء أكان في الصلاة أم لا، وإن نام مستلقياً أو مضطجاً انتقض وضوؤه.

وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، وبه قال ابن عمر^(٢).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله ﷺ كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، قال: فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت، فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا)^(٣).

٢- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (ليس على من نام ساجدا وضوء، حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع، استرخت مفاصله)^(٤).

٣- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: (من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء)^(٥).

وجه الدلالة: فالأحاديث السابقة تدل على أن النوم لا ينقض الوضوء إن كان على هيئة من هيئات المصلي، سواء أكان في الصلاة أم في خارجها.

القول الثاني:

أن النوم الثقيل ينقض الوضوء، والخفيف لا ينقضه.

(١) وهناك روايات أخرى كثيرة في المذهب، غير أنني ذكرت أشهرها، ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٥٨/١، المبسوط ٧٨/١، الهداية ١٥/١، البحر الرائق ٢٩/١.

(٢) ينظر: مسند الشافعي ص ٢٢٨.

(٣) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٢٠٢، سنن أبي داود ٥٢/١.

(٤) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٢٣١٥، المسند ١٦٠/٤.

(٥) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٥٩٩، سنن الدارقطني ٢٩٤/١.

وإلى هذا ذهب المالكية^(١)، والحنابلة في المذهب^(٢)، وبه قال الزهري، وربيعه، والأوزاعي.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أنس رضي الله عنه قال: (كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون)^(٣).
وجه الدلالة: وهذا النوم الظاهر منه أنه كان خفيفا أو يسيرا، لا ثقيلًا، لأنه وقع أثناء جلوسهم.

٢- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله ﷺ فأيقظيني، فقام رسول الله ﷺ، فقامت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي، فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم احتبى^(٤) حتى إني لأسمع نفسه راقدا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين)^(٥).

وجه الدلالة: وهذا دليل على أن النوم الخفيف أو اليسير لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ناقضا لقطع صلاة ابن عباس، ولبين له ذلك رسول

(١) ينظر: المدونة ١/١١٩، مواهب الجليل ١/٢٩٤، الكافي لابن عبد البر ١/١٤٦.

(٢) ينظر: المبدع ١/١٥٩، كشف القناع ١/١٢٥، الإنصاف ١/١٩٩.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) **احتبى:** الاحتباء هو: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. ينظر: الصحاح

٢٣٠٧/٦، النهاية في غريب الحديث والأثر ١/٣٣٥.

(٥) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٧٦٣، الصحيح ١/٥٢٨.

الله ﷻ.

٣- ما ورد عن أبي هريرة ؓ قال: (من استحق النوم) فقد وجب عليه الوضوء^(١).

وجه الدلالة: فلفظ: "استحق" يعني أن النوم كان ثقيلاً، فلو كان خفيفاً ما نقضه ولا استحب منه الوضوء، وهو قول صحابي في أمر من أمور العبادة، ولا يكون إلا عن توقيف.

٤- أن النوم مظنة الحدث، فقام مقامه كسائر المظان^(٢).

القول الثالث:

أن المتوضأ إن نام ممكناً مقعدته من الأرض أو نحوها، لم ينقض وضوؤه، سواء قل النوم أم كثر، وإن لم يكن ممكناً مقعدته من الأرض انتقض على أي هيئة كان في الصلاة أو في غيرها.

والى هذا ذهب الشافعية في الصحيح^(٣)، والإمام أحمد في رواية^(٤).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه زر بن حبیش قال: أتيت صفوان بن عسال أسأله، عن المسح على الخفين؟ فقال: (كان رسول الله ﷺ، يأمرنا في السفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من نوم، وغائط، وبول)^(٥).

(١) أخرجه البيهقي في الحديث رقم ٥٨٤، السنن الكبرى ١/١٩١.

(٢) ينظر: الكافي ١/٨٣.

(٣) ينظر: الأم ١/٢٧، الحاوي الكبير ١/١٧٨، المهذب ١/٥٠.

(٤) ينظر: الكافي لابن قدامة ١/٨٣.

(٥) سبق تخريجه.

٢- ما رواه علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله ﷺ قال: (العين وكاء السه، فمن نام، فليتوضأ)^(١).

٣- ما رواه أنس رضي الله عنه قال: (كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون، ولا يتوضئون)^(٢).

٤- ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: (من نام جالسا، فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه، فعليه الوضوء)^(٣).
وجه الدلالة: فهذه الأحاديث تدل على أن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو دليل على إمكان خروج الريح، وإذا نام المتوضئ ممكنا لمقعدته من الأرض، فلا وضوء عليه، لأنه لا يخرج منه ريح، أما غير الممكن لمقعدته، فإن الريح يخرج منه غالبا.

القول الراجح:

أرى أن الراجح ما ذهب إليه المالكية، والحنابلة من أن النوم الثقيل ينقض الوضوء، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن النوم الثقيل مظنة خروج الريح، لأنه نوم مستغرق لا يبقى معه إدراك، وأما النوم الخفيف، فيحس النائم فيه بخروج الريح، فالنوم في حد ذاته ليس حدثا، وإنما هو مظنة له، كما أن حديث أنس رضي الله عنه في نوم الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا لا يتوضئون ولو غطوا غطيظا، وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم، وبأنهم كانوا يوقظون، يدل على أن

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٥٩٩، سنن الدارقطني ٢٩٤/١.

النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، وفي هذا جمع بين الأدلة.

أكل لحم الإبل:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَأَكُلُ لَحْمِ الْجَزُورِ. وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ أَكْلَ لَحْمِ الْإِبِلِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، نِيًّا وَمَطْبُوحًا، عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا. وَبِهَذَا قَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ^(١)، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَابْنُ الْمُثَنَّى، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ^(٢): ذَهَبَ إِلَى هَذَا عَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِحَالٍ).

توضيح ومقارنة:

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل على قولين:

(١) أبو خيثمة: زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة ابن زهير الجعفي، روى عن أبي إسحاق الهمداني وأبي الزبير وإسماعيل بن عليّة وجريّر بن عبد الحميد ويزيد بن هارون، وروى عنه أبو نعيم وأبو الوليد، توفي سنة ٢٣٤هـ. ينظر: الجرح والتعديل للرازي ٥٨٨/٣، رجال صحيح مسلم ٢٢٤/١.

(٢) الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، صاحب التصانيف، سمع أبا سعيد بن الأعرابي وأبا بكر بن داسة والأصم، وسمع منه الحاكم، وصنف شرح البخاري ومعالم السنن وغريب الحديث وشرح الأسماء الحسنى والعزلة وغير ذلك، وكان ثقة متنبها من أوعية العلم، أخذ اللغة عن أبي عمر صاحب، والفقهاء عن القفال وابن أبي هريرة، كما كان شاعرا فصيحاً وله شعر جيد يروى، توفي سنة ٣٨٨هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٣/١٧، طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٤٠٥.

القول الأول:

أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية^(١)، والمالكية^(٢)، والشافعية
في المذهب^(٣)، والإمام أحمد في رواية^(٤).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان آخر الأمرين
من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار)^(٥).
وجه الدلالة: فقوله: "كان آخر الأمرين" يدل على نسخ الحكم بانتقاض
الوضوء من أكل لحم الإبل، فدل على أنه لا ينقض الوضوء^(٦).

٢- ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (الوضوء مما
خرج، وليس مما دخل)^(٧).
٣- ما ورد عن علي رضي الله عنه (أنه طعم خبزاً ولحماً، فقليل له: ألا تتوضأ،
فقال: إن الوضوء مما خرج، وليس مما دخل)^(٨).

(١) ينظر: المبسوط ٧٩/١، بدائع الصنائع ٣٢/١.
(٢) ينظر: الذخيرة ٢٣٥/١، التمهيد لابن عبد البر ٣٥١/٣، المنتقى ٦٥/١.
(٣) ينظر: الأم ٢١/١، البيان للعمرائي ١٩٤/١، المجموع للنووي ٥٧/٢، نهاية
المحتاج ١٠٩/١.

(٤) ينظر: المحرر في الفقه ١٥/١، الإنصاف ٢١٦/١.

(٥) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ١٩٢، سنن أبي داود ٤٩/١.

(٦) ينظر: البيان للعمرائي ١٩٤/١، المجموع ٥٩/٢.

(٧) أخرجه عبد الرزاق في الأثر رقم ١٠٠، المصنف ٣٢/١.

(٨) أخرجه البيهقي في الأثر رقم ٧٣١، السنن الكبرى ٢٤١/١.

٤- ما رواه يحيى بن وثاب قال: (سألت ابن عمر عن الوضوء، مما غيرت النار، فقال: الوضوء مما خرج، وليس مما دخل، لأنه لا يدخل إلا طيباً، ولا يخرج إلا خبيثاً)^(١).

وجه الدلالة: فهذه الآثار عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم نص صريح في أن الوضوء لا ينتقض إلا بما خرج من الجسم، لا بما دخل، فدل على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأنه دخل للجسم، ولم يخرج منه^(٢).

٣- قياس لحم الإبل على لحم الغنم، فكما أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الغنم، فكذلك أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء^(٣).

القول الثاني:

أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء.
والى هذا ذهب الشافعي في القديم^(٤)، والحنابلة في المذهب^(٥).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه (أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرائب

(١) أخرجه ابن الجعد في الأثر رقم ٤٤٧، مسند ابن الجعد ص ٨٠.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٣٢/١.

(٣) ينظر: شرح معاني الآثار ٧١/١، المنتقى ٦٥/١.

(٤) ينظر: المجموع ٦٦/٢.

(٥) ينظر: المغني لابن قدامة ١٣٨/١، المحرر في الفقه لابن تيمية الجد ١٥/١، الإنصاف

للمرداوي ٢١٦/١.

الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا^(١).

٢- ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضؤوا منها، قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها، فإنها بركة)^(٢).

٣- ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل)^(٣).

وجه الدلالة: فهذه الأحاديث صريحة في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، وعدم الصلاة في مباركها، والأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة، فكان الوضوء واجبا منها، ويكون منتقضا بأكل لحم الإبل.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لقوة أدلتهم، ولأن الوضوء إنما يكون من حدث أو سببه، ولحم الإبل وإن كانت به لزوجة لكنه لا ينقض الوضوء، لأنه طعام طيب يدخل الجسم، والوضوء يكون من خروج الخبائث أو ما كان سببا لها، ويحمل

(١) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٣٦٠، الصحيح ٢٧٥/١.

(٢) أخرجه أحمد في الحديث رقم ١٨٥٣٨، المسند ٥٠٩/٣٠.

(٣) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٤٩٧، سنن ابن ماجه ١٦٦/١.

الوضوء المذكور في الأحاديث الأخرى على أن المراد به غسل اليدين بعد
أكل لحم الإبل، وليس الوضوء الشرعي المعتبر.

الأنشطة والتدريبات:

س: ما الأثر المترتب على القهقهة في الصلاة، وهل يختلف الأمر في حال القهقهة خارجها.

س: اختلف الفقهاء في حكم انتقاض الوضوء بالنوم، وكان خلافهم على ثلاثة أقوال، بينها، واذكر دليلين لكل قول من المنقول والمعقول، والقول الراجح، وسبب الترجيح.

س: اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في حكم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وما القول الراجح منها؟ وما سبب ترجيحك له؟.

س: بين الصواب من الخطأ فيما يلي مع التعليل إن كان له وجه:

- أ- اتفق الفقهاء على أن القهقهة خارج الصلاة وداخلها لا تنقض الوضوء.
- ب- اتفق الفقهاء على أن الوضوء ينقض بالنوم مطلقاً، ثقيلًا كان أو خفيفاً، وعلى أي وضع كان.
- ج- اختلف الفقهاء في صفة النوم الناقض للوضوء، ولم يتفقوا على هيئة معينة منه تنقضه.

مختارات من كتاب التيمم

أسباب التيمم:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (فَصَلُّ: فَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ فِي الْحَضَرِ، بِأَنْ
انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْهُمْ، أَوْ حُبِسَ فِي مِصْرٍ، فَعَلَيْهِ التَّيْمُّ وَالصَّلَاةُ. وَهَذَا قَوْلُ
مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لَا
يُصَلِّي).

توضيح ومقارنة:

التيمم في اللغة: القصد، وتيممته، أي قصدته، ومنه قوله سبحانه
وتعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾^(١)، أي لا تقصدوا الخبيث منه
لتنفقوا منه، ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه
واليدين بالتراب^(٢).

وفي الاصطلاح عرف التيمم بتعريفات كثيرة^(٣)، أشملها القول بأنه:
طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية^(٤).

(١) سورة البقرة من الآية ٢٦٧.

(٢) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢٩٩/٥، لسان العرب لابن منظور
٢٣/١٢.

(٣) ينظر: المبسوط ١٠٦/١، بدائع الصنائع ٤٥/١، البيان للعمرواني ٢٦٤/١، كفاية
الأخيار للحصني ص ٥٣، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ٣٢٤/١، الكافي
١١٩/١، شرح الزركشي ٣٢٤/١.

(٤) مواهب الجليل ٣٢٥/١، شرح الخرشي ١٨٤/١.

الأسباب التي تبيح التيمم:

من أسباب التيمم العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، وهذا العجز يرجع إلى عدة أسباب منها:

فقد الماء حقيقة:

من أهم الأسباب التي تبيح التيمم فقد الماء، وهو إما أن يكون في سفر أو في حضر.

وقد اتفق الفقهاء^(١) على أن المسافر إذا عدم الماء فإنه يتيمم إن كان السفر طويلا، وكان السفر في غير معصية، وكذا إن كان قصيرا، أو كان السفر في معصية، أو كان فقد الماء في الحضر عند جمهور الفقهاء.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾^(٢).

٢- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾^(٣).

(١) ينظر: المبسوط ١/١٠٨، تحفة الفقهاء ١/٣٧، مواهب الجليل ١/٣٢٦، شرح الخرخشي ١/١٨٤، نهاية المطلب ١/١٧٣، المجموع ٢/٣٥٠، المبدع ١/٢٠٦، الكافي ١/٦٥، الإنصاف ١/٢٧.

(٢) سورة المائدة من الآية ٦.

(٣) سورة النساء من الآية ٤٣.

وجه الدلالة: فهاتان الآيتان تدلان بمطلقها على إباحة التيمم في كل سفر لمن فقد الماء.

٣- ما رواه أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليمسه بشرته، فإن ذلك خير)^(١).

وجه الدلالة: فقد جعل ﷺ التيمم وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء أو الحدث.

٤- أن التيمم حكمه لا يختص بالسفر، فأبىح في سفر المعصية كما في سفر الطاعة، وفي السفر القصير والطويل.

وجود الماء بعد التيمم:

إذا تيمم المقيم الفاقد للماء وصلى، ثم وجد الماء، فهل يعيد ما صلاه أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنه يبطل تيممه، ويعيد ما صلاه.

وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية^(٢)، وبعض المالكية^(٣)، والشافعية في

(١) سبق تخريجه.

(٢) ينظر: البحر الرائق ١/١٤٧، تبين الحقائق ١/٣٧.

(٣) ينظر: الذخيرة ١/٣٣٥، المعونة ١/١٤٣.

المذهب^(١)، والإمام أحمد في رواية^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير)^(٣).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ربط التيمم بفقد الماء، فمتى وجده بطل تيممه، ووجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة.

٢- أن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل، فلم يسقط معه فرض الإعادة، كما لو صلى بنجاسة نسيها.

القول الثاني:

أنه لا يعيد الصلاة وإن وجد الماء في الوقت.
والى هذا ذهب أبو يوسف من الحنفية^(٤)، والمالكية في المشهور^(٥)،
والإمام أحمد في رواية^(٦).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن المتيمم قد أتى بما أمر به، فخرج من عهده، فلا يعيد الصلاة

(١) ينظر: نهاية المطلب ١/١٧٣، المجموع ٢/٣٥٠.

(٢) ينظر: المبدع ١/٢٠٦، الكافي ١/٦٥، الإنصاف ١/٢٧.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) ينظر: البحر الرائق ١/١٤٧، تبیین الحقائق ١/٣٧.

(٥) ينظر: الذخيرة ١/٣٣٥، المعونة ١/١٤٣.

(٦) ينظر: المبدع ١/٢٠٦، الكافي ١/٦٥، الإنصاف ١/٢٧.

إن وجد الماء.

٢- أنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع، فأشبهه المريض والمسافر، ولا يعيد الصلاة.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء لا يعيد الصلاة، لقوة أدلتهم، ولأن الصلاة تمت بالطهارة المتوافرة، فسقط بها الفرض، ولا يلزم الفرض مرتين.

فقدان الماء والصعيد الطيب:

إذا فقد من يريد الصلاة الماء والصعيد الطيب معاً، كما لو كان محبوساً، أو مقيداً مثلاً، ولم يتمكن من أحدهما، فما حكم صلاته هنا؟. اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه لا يصلي، ويقضي صلاته متى تمكن من الطهارة. وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، والمالكية في قول^(٢)، والشافعية في وجه^(٣). واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»^(٤).

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٥٠/١.

(٢) ينظر: مواهب الجليل ٣٦٠/١، الذخيرة ٣٥٠/١.

(٣) ينظر: المجموع ٣٢١/٢.

(٤) سورة المائدة من الآية ٦.

٢- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾^(١).

وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى بالطهارة في الآيتين، وضوءاً أو تيمماً، فلما فقدهما لم تجب عليه صلاة، ويقضي صلاته متى تمكن من الطهارة.

٣- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)^(٢).

٤- ما روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء، أو بذات الجيش، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله ﷺ على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ﷺ وبالناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر ورسول الله ﷺ واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله ﷺ والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت: فعاتبني، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعي من التحرك إلا مكان رسول الله ﷺ على فخذي، فنام رسول الله ﷺ حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا)^(٣).

وجه الدلالة: ففي هذين الحديثين بين النبي ﷺ أن الطهارة لازمة

(١) سورة النساء من الآية ٤٣.

(٢) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٢٢٤، الصحيح ٢٠٤/١.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٣٦٧٢، الصحيح ٧/٥، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ٣٦٧، الصحيح ٢٧٩/١.

للصلاة، سواء أكانت مائية أم ترابية، ولم يصلّ حتى تطهر، فإن عدم الاثنين أو أحدهما، فلا يصلي حتى يتمكن من أحدهما.

القول الثاني:

أنه يصلي ويعيد متى قدر على الماء أو الصعيد.
وإلى هذا ذهب ابن القاسم من المالكية^(١)، والشافعية في الصحيح^(٢)، والحنابلة في وجه^(٣).
واستدلوا على ذلك بالآيات والأحاديث السابقة في وجوب التطهر، ولكنه لما عدم الطهور بنوعيه صلى وأعاد حين توافر أحدهما.

القول الثالث:

أنه يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه.
وإلى هذا ذهب الحنابلة في المذهب^(٤).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١- الآيات والأحاديث السابقة في الوضوء والتيمم، فإن الوضوء سقط عند تعذر الماء، ووجب التيمم، فلما تعذر الآخر لم تسقط الصلاة، ويصلي على حسب حاله.
٢- قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^(٥).

(١) ينظر: مواهب الجليل ٣٦٠/١، الذخيرة ٣٥٠/١.

(٢) ينظر: المهذب ٤٢/١، روضة الطالبين ١٢١/١، مغني المحتاج ١٠٦/١.

(٣) ينظر: المبدع ٢١٨/١، الإنصاف ٢٨٢/١.

(٤) ينظر: المبدع ٢١٨/١، الإنصاف ٢٨٢/١.

(٥) سورة التغابن من الآية ١٦.

وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى بتقواه على قدر استطاعته، والصلاة رأس التقوى وملاكها، فكان على فاقد الماء والصعيد الطيب الصلاة بقدر حاله.

٣- أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا عجز عنها سقط، كاستقبال القبلة وستر العورة، وكما لو عجز عن القيام بفعل من أفعال الصلاة، سقط عنه، فكذاك الطهارة.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثالث الذي يرى أنه يصلي حسب حاله ولا قضاء عليه، لقوة أدلتهم، ولأن الطهارة شرط متى تعذر لم تسقط الصلاة، وإذا صلى على حسب حاله لم يجب عليه القضاء، وإلا ما لزمته الصلاة أصلاً.

التميم مبيح أم رافع؟:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (وَيَنْوِي اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ. فَإِنْ نَوَى رَفَعَ الْحَدَّثَ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَّثَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ التَّيْمُمِ لَا تَرْفَعُ الْحَدَّثَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، بَلْ مَتَى وَجَدَهُ أَغَادَ الطَّهَارَةَ، جُنُبًا كَانَ أَوْ مُحَدِّثًا. وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَحُكِيَ عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَّثَ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ يُبِيحُ الصَّلَاةَ، فَيَرْفَعُ الْحَدَّثَ، كَطَهَارَةِ الْمَاءِ).

توضيح ومقارنة:

اختلف الفقهاء في التيمم: هل هو رافع للحدث أم مبيح للصلاة، وكان

خلافهم على قولين:

القول الأول:

أن التيمم يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء .
وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، والمالكية في قول^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٣).

٢- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾^(٤).

وجه الدلالة: فهذه الآيات بينت أن التيمم رخصة للطهارة تقوم مقام الوضوء والغسل، فكانت رافعة للحدث، لا مبيحة للصلاة.

٣- ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يَعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيَصِلْ،

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٥٥/١.

(٢) ينظر: الذخيرة ٣٦٥/١، مواهب الجليل ٣٤٨/١.

(٣) سورة المائدة من الآية ٦.

(٤) سورة النساء من الآية ٤٣.

وأُحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وُبُعِثَ إلى الناس عامة^(١).

وجه الدلالة: فقد أخبر النبي ﷺ أن الله جعل الأرض طهوراً، فكان التيمم منها رافعا للحدث، لا مبيحا للصلاة.

القول الثاني:

أن التيمم مبيح للصلاة مع قيام الحدث حقيقة ولا يرفعها. وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور^(٢)، والشافعية^(٣)، والحنابلة^(٤). واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو ذر رضي الله عنه (أنه أتى النبي ﷺ وقد أجنب، فدعا له النبي ﷺ بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له: إن الصعيد الطيب وضوء للمسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرفته، فإن ذلك هو خير)^(٥).

٢- ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه (أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً معتزلاً لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابنتي جنابة، ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك)^(٦).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٣٣٥، الصحيح ٧٤/١، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ٥٢١، الصحيح ٣٧٠/١.

(٢) ينظر: الذخيرة ٣٦٥/١، مواهب الجليل ٣٤٨/١، شرح الخرشي ١٩١/١.

(٣) ينظر: المذهب ١١٣/٢، المجموع ٣٢٨/٢.

(٤) ينظر: المغني ١٥٨/١، كشف القناع ١٧٥/١.

(٥) سبق تخريجه.

(٦) سبق تخريجه.

وجه الدلالة: فهذه الأحاديث تدل على أن التيمم يرفع الحدث لحين وجود الماء، فإن وجد الماء وجب الغسل أو الوضوء، فكان التيمم مبيحا لا رافعا.

٣- أن التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء، فلا يرفعه مع عدمه.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية من أن التيمم رافع للحدث إلى حين وجود الماء، لأن الله سبحانه قد سماه طهارة، وكذلك الرسول ﷺ سماه وضوءاً، وسماه طهارة، فدل ذلك على أنه رافع للحدث كالماء.

إمامة التيمم للمتوضئين:

يتفرع على الخلاف السابق خلاف في مسألة أخرى، وهي هل يجوز أن يؤم من يتطهر بالتيمم المتوضئين؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنه يجوز إمامة التيمم للمتوضي.

وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية^(١)، والمالكية^(٢)، والحنابلة^(٣)، وبه قال

(١) ينظر: العناية للبابرتي ٣٦٧/١، البحر الرائق ٣٨٥/١.

(٢) وهي عندهم جائزة مع الكراهة، ينظر: مواهب الجليل ٣٤٨/١، شرح الخرشي ١٩١/١.

(٣) وهي تجوز مع الكراهة، ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢٧٢/١، كشف القناع ٤٧٤/١.

الشافعية إذا كان المتيمم لا يلزمه القضاء^(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- الأدلة السابقة في مشروعية التيمم، وأن التيمم نوع طهارة كالغسل والوضوء، فجاز للمتيمم الإمامة كغيره.

٢- ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئاً^(٢).

وجه الدلالة: والحديث صريح الدلالة على الجواز، فقد سمع منه النبي ﷺ أنه تيمم وأمهم في الصلاة، ولم ينكر عليه، ولو كان غير جائز لبينه ﷺ ولم يؤخره عن وقته، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

القول الثاني:

أنه لا يجوز إمامة المتيمم للمتوضئ.

وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن من الحنفية^(٣)، وبه قال الشافعية إذا كان

(١) وذلك بأن تيمم في السفر أو في الحضر لمرض وجراحة ونحوها، ينظر: المذهب

١٨٤/١، المجموع ٢٦٣/٤، البيان ٤٠٣/٢.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٢٢٧/١، البحر الرائق ٣٨٥/١.

المتيمم يلزمه القضاء^(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يؤم المتيمم المتوضئين)^(٢).

وجه الدلالة: والحديث هنا صريح الدلالة على عدم الجواز، فقد نهى ﷺ المتيمم أن يؤم متوضئاً، فدل على منعه.

٢- ما رواه نافع قال: (أصاب ابن عمر رضي الله عنهما جنابة في سفر، فتيمم، فأمرني، فصليت به، وكنت متوضئاً)^(٣).

وجه الدلالة: وهذا الأثر مؤيد للحديث السابق الذي لا يؤم فيه المتيمم المتوضئين، فدل على عدم جوازه.

٣- أن المتيمم أقل من المتطهر بالماء في المرتبة، فلا يؤمه في الصلاة.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن المتيمم يجوز له أن يؤم المتوضئ، لقوة أدلتهم، ولأن الحديث والأثر الذي استدل به القول الثاني

(١) كمتيمم في الحضر، ومن لم تجد ماء ولا تراباً، أو أمكنه تعلم الفاتحة، فقصر وصلى لحزمة الوقت، أو صلى مربوطاً على خشبة، أو محبوساً في موضع نجس، أو عارياً، ينظر: المذهب ١/١٨٤، المجموع ٤/٢٦٣.

(٢) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٧١٣، سنن الدارقطني ١/٣٤٢.

(٣) أخرجه البيهقي في الحديث رقم ١١١٢، السنن الكبرى ١/٣٥٧.

ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، وعلى فرض صحة الأثر فإن ابن عمر رضي الله عنهما قد فعل ذلك تورعا، ولم يفعله لعدم الجواز، ولأن الطهارة بالتيمم كالطهارة بالوضوء، وتصح الصلاة بكل منهما فلا مانع من الإمامة هنا.

ما يستباح بالتيمم من الصلاة:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (إِذَا نَوَى الْفَرَضَ اسْتَبَاحَ كُلُّ مَا يُبَاحُ بِالتَّيْمُمِ مِنَ النَّفْلِ، قَبْلَ الْفَرَضِ وَبَعْدَهُ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ، وَاللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةٍ غَيْرِ رَاتِبَةٍ. وَحُكِيَ نَحْوُهُ عَنْ أَحْمَدَ؛ لِأَنَّ النَّفْلَ تَبَعَ لِلْفَرَضِ، فَلَا يَتَقَدَّمُ الْمُتَبَوَّعُ).

توضيح ومقارنة:

إن التيمم طهارة بديلة وليست أصلية، وإذا كان الوضوء يبيح صلاة الفرض والنفل، وقد يصلي به الفرض إذا نوى النفل والعكس، فإن التيمم قد وقع فيه الخلاف، وسوف أبين الحكم في ذلك فيما يلي:

إذا نوى بالتيمم النفل فصلى به الفريضة:

اختلف الفقهاء فيما إذا تيمم للنفل فصلى به الفريضة، وكان خلافتهم على قولين:

القول الأول:

أن من تيمم للنفل صلى به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يكون منه الحدث.

وإلى هذا ذهب الحنفية^(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة).

٢- ما رواه أبو ذر رضي الله عنه (أنه أتى النبي ﷺ وقد أجنب، فدعا له النبي ﷺ بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له: إن الصعيد الطيب وضوء للمسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير)^(٢).
وجه الدلالة: فقد جعل النبي ﷺ التيمم نوع طهارة مطلقة، ولم يحدد به نوع عبادة من غيرها، فجاز له أن يصلي بالتيمم فريضة وناقلة، وإن تيمم لناقلة أدى به الفرائض كذلك.

القول الثاني:

أن من تيمم للنفل لم يصل به الفريضة.
 وإلى هذا ذهب المالكية^(٣)، والشافعية^(٤)، والحنابلة^(٥).

(١) ينظر: المبسوط ١/١١٣، بدائع الصنائع ١/٥٥.

(٢) سبق تخريج الحديثين.

(٣) ينظر: مواهب الجليل ١/٣٤٠، التاج والإكليل ١/٤٩٥.

(٤) ينظر: المذهب ١/٣٦، المجموع ٢/٢٥٦.

(٥) ينظر: المغني ١/١٥٨.

واستدلوا على ذلك بأن التيمم مبيح للصلاة، وليس رافعا للحدث، ومن هنا لم يكن له أن يصلي بالتيمم إلا ما نواه من نفل، ولا يصح أن يصلي به الفريضة.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو قول الحنفية الذي يرى أن التيمم للنفل يبيح له صلاة التيمم والفريضة، لأن التيمم طهارة بديلة، فتقوم مقام الأصل، ومن توطأ ليصلي نافلة أو غيرها جاز له أن يصلي به الفريضة.

ما يصح به التيمم من الفرائض:

إذا تيمم من يريد الطهارة لصلاة الفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة، أم يصلي به فريضة واحدة؟. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن من تيمم لفريضة صلى به ما شاء من الفرائض والنوافل. وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، والحنابلة^(٢). واستدلوا على ذلك بأدلة مشروعية التيمم السابقة، وهي لم تحدد أن التيمم يكون لكل صلاة، بل جاءت مطلقة كالوضوء، فجازت به كل صلاة، وما شاء من النوافل والفرائض.

(١) ينظر: تحفة الفقهاء ٤٦/١، المبسوط ١١٣/١.

(٢) ينظر: مطالب أولي النهى ١٩١/١، الإنصاف ٢٩٢/١.

القول الثاني:

أن من تيمم لفريضة لم يصل به إلا صلاة واحدة.
وإلى هذا ذهب المالكية^(١)، والشافعية^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- ما رواه قتادة (أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يتيمم لكل صلاة)^(٣).
- ٢- ما رواه الحارث عن علي رضي الله عنه قال: (يتيمم لكل صلاة)^(٤).
- ٣- ما رواه نافع (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم لكل صلاة)^(٥).
- ٤- ما رواه الثوري عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (يتيمم لكل صلاة)^(٦).

وجه الدلالة: فهذه الآثار كلها وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد تيمموا وأمروا بالتيمم لكل صلاة، وهو حكم يتعلق بالعبادة، ولا يقولون ذلك بالرأي وإنما نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن التيمم لا تصح به إلا صلاة واحدة.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الأول الذي يرى أن التيمم يصح به أكثر من

(١) ينظر: مواهب الجليل ٣٤٠/١، المعونة ١٤٩/١.

(٢) ينظر: الأم ٤٧/١، البيان للعرماني ٣١٦/١.

(٣) أخرجه الدارقطني في الأثر رقم ٧٠٦، سنن الدارقطني ٣٤٠/١.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبه في الأثر رقم ١٦٩١، المصنف ١٤٧/١.

(٥) أخرجه الدارقطني في الأثر رقم ٧٠٩، سنن الدارقطني ٣٤١/١.

(٦) أخرجه عبد الرزاق في الأثر رقم ٨٣١، المصنف ٢١٥/١.

صلاة، ما لم يجد الماء أو يحدث، لأن أدلة الطهارة عامة، فكان كالوضوء في كل شيء، ولأن التيمم طهارة بديلة للوضوء، فجاز بها ما يجوز بالوضوء، والوضوء يصح به كل فرض ونفل ما لم يحدث، فكذاك التيمم.

الأنشطة والتدريبات:

س: إذا تيمم المقيم الفاقد للماء وصلى، ثم وجد الماء، فهل يعيد ما صلاه أم لا؟ اذكر أقوال الفقهاء في ذلك، وأدلتهم، والقول الراجح منها، وسبب الترجيح.

س: إذا فقد من يريد الصلاة الماء والصعيد الطيب، كما لو كان محبوساً أو مقيداً، فما حكم صلاته هنا؟. اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة والقول الذي تراه راجحاً مع ذكر سبب الترجيح.

س: اختلف الفقهاء في التيمم، وهل هو رافع للحدث أم مبيح للصلاة، وكان خلافهم على قولين، بينهما، واذكر دليلين لكل قول، والقول الراجح، مع ذكر سبب الترجيح.

س: هل يجوز أن يؤم من يتطهر بالتيمم المتوضئين؟ اذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وأدلتهم، والقول الراجح منها، وسبب الترجيح.

س: اختلف الفقهاء فيما إذا تيمم للنفل فصلّى به الفريضة، وكان خلافهم على قولين، بين ذلك بما يناسب من تفصيل.

س: إذا تيمم من يريد الطهارة لصلاة الفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة أم يصلي به فريضة واحدة؟. وضح ذلك بما يناسب من تفصيل حسب دراستك للمسألة.

س: بين الصواب من الخطأ فيما يلي مع التعليل إن كان له وجه:

- أ- من أسباب التيمم العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا.
- ب- اتفق الفقهاء على أن المسافر إذا عدم الماء فإنه يتيمم مطلقا.
- ج- التيمم يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء.
- د- إن التيمم طهارة بديلة وليست أصلية.
- هـ- من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الفراض والنوافل.

المسح على الجورب:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (وَكَذَلِكَ الْجَوْرِبُ الصَّفِيقُ الَّذِي لَا يَسْقُطُ إِذَا مَشَى فِيهِ. إِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرِبِ بِالشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْخُفِّ، أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا، لَا يَبْدُو مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْقَدَمِ. الثَّانِي أَنْ يُمَكِّنَ مُتَابِعَةَ الْمَشْيِ فِيهِ. هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخَرَقِيِّ. قَالَ أَحْمَدُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرِبَيْنِ بِغَيْرِ نَعْلِ: إِذَا كَانَ يَمْشِي عَلَيْهِمَا، وَيَتْبَتَانِ فِي رِجْلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ).

توضيح ومقارنة:

يقصد بالجورب الغشاء المعروف الذي يتخذ للقدمين من صوف أو قطن للدفع أو غيره، وقيل: هو لفافة الرجل^(١)، والجورب كان في الزمن الماضي يتخذ للدفع أكثر، وفي الزمن الحاضر أصبح ضرورة عند كثير من الناس لارتداء الحذاء

وقد اختلف الفقهاء في حكم المسح على الجورب على ثلاثة أقوال^(٢):

القول الأول:

أنه يجوز المسح على الجورب متى كان مصنوعاً من الجلد كالخفين. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة^(٣)، والمالكية في المذهب^(٤)، والشافعية في

(١) ينظر: العين ١١٣/٦، تاج العروس ١٥٦/٢.

(٢) اكتفيت هنا بأشهر الأقوال، وإلا فإن هناك حكايات لأقوال أخرى وضعت شروطاً ومواصفات عديدة لجواز المسح، لكنها لا ترقى للمذكور في الخلاف هنا.

(٣) ينظر: المبسوط ١٠٢/١، بدائع الصنائع ١٠/١.

(٤) ينظر: شرح الخرشي ١٧٧/١، حاشية الدسوقي ١٤١/١.

وجه^(١)،

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- أن الأصل في الرجلين الغسل، فإن سقط هذا الأصل فلا بد من دليل صحيح صريح، وهذا واقع في الخف لا الجورب، فإن كان منعلاً أو مصنوعاً من الجلد أشبه الخف، فجاز المسح عليه.
- ٢- أن الجوارب يختلف صنعها من بلد لآخر، فتصنع من الجلد والصوف والقطن وغيرهم، فكان للقول بجواز المسح عليها معرفة ما كان يلبسه النبي ﷺ من الجوارب ويمسح عليه حتى يقال بالجواز، فكان مشروطاً فيه أن يكون مصنوعاً من الجلد ليقاس على الخفين.
- ٣- أن الجوارب إذا لم تكن مصنوعة من الجلد لم يمكن متابعة السير عليها كالخف، فلم يجز المسح عليها، وكان حق الرجلين الغسل لا المسح.

القول الثاني:

- أنه يجوز المسح على الجورب^(٢).
- والى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية^(٣)، والشافعية في الصحيح^(٤)، والحنابلة^(٥).

-
- (١) ينظر: المجموع ٥٢٦/١، روضة الطالبين ١٢٦/١.
 - (٢) وإن كان بينهما خلاف في الجورب الرقيق هل يجوز المسح عليه أم لا، وسوف تأتي المسألة.
 - (٣) ويروى أن أبا حنيفة عمل به أيام مرضه، فاستدلوا به على رجوعه عن قوله، ينظر: المبسوط ١٠٢/١، بدائع الصنائع ١٠/١، تبيين الحقائق ٥٢/١.
 - (٤) ينظر: المجموع ٥٢٦/١، روضة الطالبين ١٢٦/١.
 - (٥) ينظر: المغني ١٨١/١، الفروع ١٥٩/١، كشف القناع ١٢٤/١.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (توضأ النبي ﷺ، ومسح على الجوربين والنعلين)^(١).

وجه الدلالة: فقد مسح النبي ﷺ على الجوربين في وضوئه، فكان فعله دليلاً على المشروعية، والجورب ذلك الوقت كان صفيقاً، لأنه يلبس للدفع، فكان هذا شرطاً فيه.

٢- ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه (أن رسول الله ﷺ توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين)^(٢).

وجه الدلالة: وهذا الحديث برواية صحابي آخر، وقد شاهد الفعل نفسه من النبي ﷺ، حيث مسح على الجورب، فدل على مشروعيته.

٣- ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال: (بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين)^(٣).

وجه الدلالة: والعصائب هي العمائم، والتساخين هي التي تتخذ للدفع، أو كل ما يسخن به القدم، ومنها الجورب، فدل ذلك على جواز المسح على الجورب.

٤- أن المسح على الجورب ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فقد ورد

(١) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ٩٩٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح، سنن الترمذي ١/١٦٠.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٥٦٠، سنن ابن ماجه ١/١٨٦.

(٣) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ١٤٦، سنن أبي داود ١/٣٦.

عن همام بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله عنه: (أنه كان يمسح على الجوربين والنعلين)^(١).

وروى قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أنه كان يمسح على الجوربين، قال: نعم، يمسح عليهما مثل الخفين)^(٢).

وجه الدلالة: وهذه الآثار وغيرها مثلها تدل دلالة واضحة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على الجوارب، وفعلهم كان تقليدا لما ورد عن النبي ﷺ، فهم لا يعملون شيئا من العبادات بالرأي، وإنما يكون بالنقل عن النبي ﷺ، فدل على مشروعيته مطلقا، منعلا كان أم غير منعل، جلدا أم قماشا، بل وحكت بعض كتب المذاهب إجماعهم على ذلك^(٣).

٥- أن الأحاديث التي وردت بجواز المسح على الجورب وردت مطلقة، ولم تكن مقيدة بنعلين، أو كونهما مجلدين، فجاز المسح على الجورب مطلقا.

٦- قياس المسح على الجورب على المسح على الخفين، بجامع أن كلا منهما يلبس في القدم، فيمسح عليه لليلة نفسها.

القول الثالث:

أنه لا يجوز المسح على الجورب مطلقا.
والى هذا ذهب الإمام مالك في رواية^(٤).

(١) أخرجه عبد الرزاق في الأثر رقم ٧٧٧، المصنف ٢٠٠/١.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في الأثر رقم ٧٧٩، المصنف ٢٠٠/١.

(٣) ينظر: المغني ٣٧٤/١.

(٤) ينظر: المدونة ١٤٣/١.

واستدل على ذلك بأدلة القول الأول ذاتها، غير أنه حملها على المنع مطلقا، فلم يجز المسح على الجورب، سواء كان مصنوعا من الجلد أم من غيره، وسواء أكان رقيقا أم صفيقا.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى أنه يجوز المسح على الجورب متى كان صفيقا لا رقيقا، وذلك لقوة أدلته، ولأن هذا القول وسط بين القولين، فلو كان مصنوعا من الجلد كما قال القول الأول لكان خفا، ولو أخذنا بالقول الثالث، لكان مخالفا لما ورد من الأحاديث والآثار الصحيحة القائلة بوقوع المسح وجوازه، وإن كنت أرى ألا يؤخذ بهذه الرخصة على إطلاقها، فإن كان بالإمكان غسل الرجل، فلا يسقط، ولا ينتقل إلى المسح، وهذه الرخصة يمكن العمل بها للمرضى، وممن يتأذون من البرد في فصل الشتاء، أو كان يعيش في بلاد باردة، وكان الغسل عليه شاقا.

المسح على الخف أو الجورب الرقيق:

اختلف الفقهاء القائلون بجواز المسح على الجورب في حكم المسح على الجورب الرقيق على قولين:

القول الأول:

أنه يجوز المسح على الخف أو الجورب الرقيق.
والى هذا ذهب أبو يوسف، ومحمد^(١).
واستدلا على ذلك بالأدلة السابق ذكرها في المسألة السابقة، والتي تدل

(١) ينظر: المبسوط ١/١٠٢، بدائع الصنائع ١/١٠، تبیین الحقائق ١/٥٢.

على جواز المسح على الجورب مطلقا، حيث لم ترد مقيدة بكونها صفيقة أو رقيقة.

القول الثاني:

أنه لا يجوز المسح على الخف أو الجورب الرقيق.
وإلى هذا المالكية في المذهب^(١)، والشافعية في الصحيح^(٢)، والحنابلة^(٣).
واستدلوا على ذلك بأن القدم حين يُلبس عليها الجورب الرقيق تصبح في حكم القدم المكشوفة، والقدم المكشوفة فرضها الغسل، وليس المسح.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى أنه لا يجوز المسح على الجورب إن كان رقيقا، لقوة أدلته، ولأن المسح رخصة لا تكون إلا عند المشقة في العزيمة، فإن كان الجورب رقيقا فملبوس ترفيها لا ضرورة، فلم يكن المسح عليه جائزا ولا كافيا في إسقاط الفرض.

نزع الخف أو الجورب بعد المسح وإبطاله للوضوء من عدمه:

إذا لبس الرجل أو المرأة خفا على طهارة غسل فيها رجله، ثم أحدث وتوضأ ومسح عليه، وأصبح طاهرا طهارة مسح، ثم خلعه، فهل ينتقض وضوؤه حينئذ بالخلع هنا أم لا؟.

اختلف الفقهاء ممن تكلموا في هذه المسألة في ذلك على قولين:

(١) ينظر: الذخيرة ٣١٣/١.

(٢) ينظر: المجموع ٥٢٦/١.

(٣) ينظر: الإنصاف ١٧٠/١، المغني ٢١٥/١.

القول الأول:

أنه متى نزع من لبس الخف على طهارة بعد المسح عليه انتقض وضوؤه.
وإلى هذا ذهب الشافعية^(١)، والحنابلة^(٢)، وبه قال النخعي، والزهري،
ومكحول، والأوزاعي، وإسحاق^(٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- أن حكم طهارة المسح قد زال بنزع الخف، فينتقض وضوؤه.
- ٢- أن المسح على الخف أقيم مقام الغسل، فإذا أزال الماسح الخف من
رجله تكون بذلك القدم غير ممسوحة ولا مغسولة، فيبطل الوضوء.

القول الثاني:

أن نزع الخف بعد لبسه على طهارة والمسح عليه لا ينقض الوضوء.
وإلى هذا ذهب بعض الحنابلة^(٤)، وبه قال الحسن، وقتادة، وسليمان بن
حرب^(٥).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا تنقض إلا بدليل
شرعي، ولا دليل على نقضه.
- ٢- أن القاعدة تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل هنا

(١) ينظر: المجموع ٥٢٦/١.

(٢) ينظر: المغني ٢١٠/١، الإنصاف ٢٢٠/١.

(٣) ينظر: المغني ٢١٠/١.

(٤) وهو اختيار ابن تيميه، ينظر: مجموع الفتاوى ١٧٩/٢١، المغني ٢١١/١.

(٥) ينظر: المغني ٢١١/١.

الطهارة، فتبقى الطهارة بعد نزع الخف.

٣- قياس نزع الخف على ما لو كان لرجل شعر كثيف فمسح عليه، ثم حلقه بعد الوضوء، فطهارته لا تنتقض^(١).

٤- أن الفقهاء حددوا نواقض الوضوء، ولم يذكروا منها نزع الخف، فكان النزع غير مبطل للوضوء^(٢).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن نزع الخف يبطل طهارة الماسح، لأن المسح رخصة ثبتت على خلاف الأصل، فإن خلعه فقد خلع محل الرخصة، فأصبحت القدم المنزوع عنها الخف لا ممسوحة ولا مغسولة، فتنتفي طهارتها، وانتفاء طهارة طرف من أعضاء الوضوء يبطله إذا كان غسله واجبا، ولذا ينتقض وضوء من نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليه.

من لبس الخف أو الجورب لأجل المسح:

إذا كان المسح على الخف والجورب محل خلاف كما سبق، فإن السؤال الذي يتبادر هنا: هل يجوز لبس الخف أو الجورب لأجل المسح عليه أم لا؟. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنه يجوز لبس الخف من أجل المسح عليه، ومثله الجورب ممن قال بجواز المسح عليه.

(١) ينظر: المغني ١/٢١١.

(٢) ينظر: المغني ١/٢١١.

وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، والمالكية في قول^(٢)، والحنابلة في المذهب^(٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- أن أدلة المسح على الخفين السابق ذكرها وردت مطلقة، ولم تقيدها بحال معين، فجاز لبسه بغرض المسح.
- ٢- أن طلب المسح على الخفين غرض مشروع، فلم يكن مانعا من الأخذ بالرخصة، فجاز لبس الخفين للمسح عليهما، ويقاس عليهما الجوارب الثقيلة.

القول الثاني:

أنه لا يجوز لبس الخف للمسح عليه، ومثله الجورب.
وإلى هذا ذهب المالكية في المذهب^(٤).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- أن لبس الخف لأجل المسح يقاس على السفر لأجل الفطر، فمن سافر ليفطر لم يجز فطره، فكذلك من لبس الخف ليمسح عليه، لم يجز له المسح.
- ٢- أن تعاطي سبب الترخص لقصد الترخص لا يبيح الرخص، والمسح رخصة، فلا تباح بلبس الخف.

(١) ينظر: المبسوط ١٠٤/١، بدائع الصنائع ١٠/١، تبیین الحقائق ٥٢/١.

(٢) ينظر: مواهب الجليل ٣٢٢/١، التاج والإكليل ٤٧١/١.

(٣) وقد قالوا: إنه لا يستحب له المسح، لكن ذلك لا ينفي الإباحة، ينظر: الفروع ١٥٨/١، الإنصاف ١٦٩/١.

(٤) ينظر: المدونة ٤١/١، مواهب الجليل ٣٢٢/١، شرح الخرشي ١٨١/١.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى جواز لبس الخف أو الجورب لأجل المسح عليه، لقوة أدلته، ولأن الرخصة وردت مطلقة، فلا يصح تقييدها بشيء.

شروط المسح على الخف أو الجورب:

ذكر الفقهاء^(١) القائلون بجواز المسح على الخف والجورب عدة شروط لصحة المسح عليها، وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: أن يكون الخف طاهرا، فلو كان الخف نجسا، أو مصنوعا من جلد نجس، كالميتة قبل الدبغ، أو جلد الخنزير، أو غير مأكول اللحم كالأسد أو الفهد أو الضبع، أو كانت به نجاسة، لم يصح المسح عليه.

الشرط الثاني: أن يكون ملك الخف مباحا لا محرما، فقد اختلف الفقهاء في حكم المسح على الخف المحرم، كما لو كان مغصوبا، أو مسروقا، أو كان مصنوعا من الحرير المحرم لبسه على الرجل على قولين:

القول الأول:

أنه يجوز المسح على الخف المحرم.

وإلى هذا ذهب الحنفية^(٢)، وجمهور الشافعية^(٣).

واستدلوا على ذلك بأنه لم يوجد ما يمنع من المسح عليه، وكونه مغصوبا

(١) ينظر: شرح فتح القدير ٤٧/١، العناية ٤٧/١، مواهب الجليل ٣٢٠/١، حاشية

الدسوقي ١٤٣/١، المجموع ٥٣٩/١، الإنصاف ١٨١/١.

(٢) ينظر: شرح فتح القدير ٤٧/١، العناية ٤٧/١.

(٣) ينظر: المجموع ٥٣٩/١.

أو مسروقاً منه ي عنه لأمر خارج، فلا يمنع المسح.

القول الثاني:

أنه لا يجوز المسح على الخف المحرم مطلقاً.
وإلى هذا ذهب المالكية^(١)، وبعض الشافعية^(٢)، والحنابلة^(٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- القياس على ثوب المسبل إزاره، فقد روى عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: (بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره إذ قال له رسول الله ﷺ: اذهب فتوضأ، قال: فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال له رسول الله ﷺ: اذهب فتوضأ، قال: فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت، قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره)^(٤)، فهنا كان إسبال الإزار مانعاً من الطهارة، فكذلك الخف المحرم.

٢- أن المسح على الخف رخصة، والقاعدة أن الرخص لا تتأط بالمعاصي، فلا يصح المسح على المحرم.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى أنه لا يجوز المسح على الخف

(١) ينظر: مواهب الجليل ٣٢٠/١، حاشية الدسوقي ١٤٣/١.

(٢) ينظر: المجموع ٥٣٩/١.

(٣) ينظر: الإنصاف ١٨١/١.

(٤) أخرجه أحمد في الحديث رقم ١٦٦٢٨، المسند ١٨٣/٢٧.

المحرم، لأن المسح رخصة، ولا تؤخذ رخص الله تعالى بمعاصيه.

الشرط الثالث: أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض الذي يجب غسله، فإن كان الخف مقطوعا، أو به فتق أو خرق، فإنه ينظر، إن كان الخرق يسيرا جاز المسح عليه، وإلا لم يجز عند جمهور الفقهاء^(١).

الشرط الرابع: إمكان متابعة المشي على الخف، بمعنى أن يمكن للابس أن يتابع المشي فيه دون أن يخلعه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء^(٢)، ولا عبرة بخلاف البعض هنا ممن أجاز المسح عليه مطلقا.

الشرط الخامس: أن يكون المسح على الخف والجوب في الطهارة الصغرى لا الكبرى، فيجوز المسح في التطهر من الحدث الأصغر، أما الجنابة فلا يجوز الغسل وهو لابس الخف، ومثله الحيض والنفاس، وكذا الأغسال المسنونة، مثل غسل العيدين، وغسل الحج، وغسل الجمعة^(٣).

(١) وهناك خلافات متعددة لا داعي لذكرها هنا، ويكفي جملة ما ذكرته من قول الجمهور، ينظر: بدائع الصنائع ١/١١، تبين الحقائق ١/٤٩، مواهب الجليل ١/٣٢٠، الحاوي الكبير ١/٣٦٢، المجموع ١/٥٢٢، روضة الطالبين ١/١٢٥، الفروع ١/١٥٩، المبدع ١/١٤٤.

(٢) ينظر: تبين الحقائق ١/٥٢، حاشية ابن عابدين ١/٢٦٣، مواهب الجليل ١/٣٢٠، الشرح الكبير للدريز ١/١٤٣، روضة الطالبين ١/١٢٦، مغني المحتاج ١/٦٦، المبدع ١/١٤٥، كشف القناع ١/١١٦.

(٣) ينظر: تبين الحقائق ١/٤٦، العناية ١/١٥٢، الشرح الصغير ١/١٥٦، حاشية الدسوقي ١/١٤٥، المجموع ١/٥٠٥، المغني ١/٣٦٢، شرح الزركشي ١/٣٨٣.

الشرط السادس: أن يلبس الخف على طهارة مائية، وأن يلبسهما على كمال الطهارة، بمعنى أن يلبس الخف بعد أن يكون متوضئاً، لا متيمماً، فلو تيمم ولبس الخف لم يجز له المسح عليه، وكذا يلبسه بعد أن يتم وضوءه كاملاً^(١).

الشرط السابع: أن يكون المسح في المدة المسموح بها شرعاً، وهذا الشرط محل خلاف، حيث اختلف الفقهاء في المدة المحددة للمسح على أقوال كثيرة أشهرها قولان:

القول الأول:

أن المسح مباح للمسافر ثلاثة أيام بليالهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وبعدها يجب نزع وغسل الرجلين في الطهارة. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية^(٢)، والإمام مالك في رواية^(٣)، والشافعية^(٤)، والحنابلة^(٥).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه شريح بن هانئ قال: (أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله

(١) ينظر: المبسوط ١/١٠٥، بدائع الصنائع ١/١٠، مواهب الجليل ١/٣٢٠، شرح الخرشي ١/١٧٩، المجموع ١/٥٤٥، روضة الطالبين ١/١٢٥، الفروع ١/١٦٠، الإنصاف ١/١٧٦.

(٢) ينظر: المبسوط ١/٩٨، بدائع الصنائع ١/١٠، حاشية ابن عابدين ١/٢٧١.

(٣) ينظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب ١/٢٣٥.

(٤) ينظر: روضة الطالبين ١/١٣١، نهاية المحتاج ١/٢٠٠.

(٥) ينظر: شرح الزركشي ١/٤١٢، مطالب أولي النهى ١/١٣٣، الإنصاف ١/١٧٦.

ﷺ، فسألناه، فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم^(١).

٢- ما رواه زر بن حبیش قال: أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح على الخفين، فقال: (كان رسول الله ﷺ، يأمرنا في السفر أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من نوم، وغائط، وبول)^(٢).

٣- ما رواه خزيمة بن ثابت قال: (سألنا النبي ﷺ عن المسح على الخفين، فرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة)^(٣).

وجه الدلالة: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في تحديد مدة المسح على الخفين، وأنها ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وبعدها يجب نزع الخف، ثم الوضوء وغسل الرجلين.

٤- ما رواه الصحابة رضی اللہ عنہم في المسح على الخفين، وتحديد مده معينة، ومنها ما رواه أبو عثمان النهدي قال: (حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر رضي الله عنه في المسح على الخفين، فقال عمر رضي الله عنه: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته)^(٤).

وما رواه الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ثلاثة أيام للمسافر، ويوم للمقيم)^(٥).

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أخرجه أحمد في الحديث ٢١٨٥٩، المسند ١٨٤/٣٦.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في الأثر رقم ٨٠٨، المصنف ٢٠٩/١.

(٥) أخرجه عبد الرزاق في الأثر رقم ٧٩٩، المصنف ٢٠٧/١.

وما رواه محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في المسح على الخفين قال: (ثلاثة أيام للمسافر، ويوم للمقيم)^(١).
وجه الدلالة: ففي هذه الآثار حدد الصحابة ﷺ ثلاثة أيام لبلياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، وقولهم لا يكون إلا عن توقيف، لأن العبادات لا مجال فيها للرأي.

القول الثاني:

أن المسح مباح بدون توقيت.
 وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور^(٢).
 واستدلوا على ذلك بما يلي:
 ١- ما رواه عقبة بن عامر قال: (ارتددت من الشام إلى عمر بن الخطاب ﷺ، فخرجت من الشام يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر، وعليّ خفان مجرمقانيان^(٣))، فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة، وهذا الجمعة، فقال لي: أصبت السنة)^(٤).
وجه الدلالة: ففي هذا الحديث بين له عمر ﷺ المسح، ولم يحدد له وقتا معينا، ولم يخصه بأيام معينة، فكان المسح غير مؤقت بوقت.

٢- ما رواه أبي بن عمارة، وكان رسول الله ﷺ قد صلى في بيته القبليتين

(١) أخرجه عبدالرزاق في الأثر رقم ٨٠٢، المصنف ٢٠٨/١.

(٢) ينظر: المدونة ١٤٤/١، حاشية العدوي على كفاية الطالب ٢٣٥/١.

(٣) **المجرمق:** خف صغير، وقيل: خف يلبس فوق الخف، ينظر: تهذيب اللغة ٢٨٦/٩.

(٤) أخرجه الطحاوي في الأثر رقم ٤٩٧، شرح معاني الآثار ٨٠/١.

كلتيهما (أنه قال لرسول الله ﷺ: أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: ويومين؟ قال: وثلاثا؟ حتى بلغ سبعا. قال له: وما بدا لك؟^(١)).

وجه الدلالة: فهذا الحديث قد بين أن المسح غير مؤقت بمدة معينة، وإنما هو مطلق عن المدة متى بقي الخف في الرجل دون أن يكون جنبا.

٣- ما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، ولمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)^(٢).

وجه الدلالة: والحديث صريح الدلالة على أن المسح غير مؤقت بمدة محددة، ولا يخلعهما إلا من جنابة.

٤- أن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على أن المسح على الخفين غير محدد بمدة معينة، ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (امسح على الخفين ما لم تخلعهما)^(٣).

وما رواه إسحاق مولى زائدة (أن سعد بن أبي وقاص خرج من الخلاء، فتوضأ، ومسح على خفيه، فقليل له: أتمسح عليهما وقد خرجت من الخلاء؟ قال: نعم، إذا أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، ولا تخلعهما إلا لجنابة)^(٤).

وجه الدلالة: وهذا القول منهم لا يكون إلا عن توقيف، ولم يحددوا التوقيت بمدة معينة، فدل على أن المسح لا يكون مؤقتا بمدة معينة.

(١) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٥٥٧، سنن ابن ماجه ١/١٨٥.

(٢) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٧٨١، سنن الدارقطني ١/٣٧٦.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في الأثر رقم ٨٠٤، المصنف ١/٢٠٨.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الأثر رقم ١٩٣٣، المصنف ١/١٦٨.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول القائل بأن مدة المسح ثلاثة أيام بليالهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، لقوة أدلتهم من السنة الصحيحة المحددة للمدد، ولأن التحديد بمدة معينة نوع بيان لمدة المسح ثبت بأحاديث صحيحة، فكانت مقيدة للمطلقة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، لأن المطلق يحمل على المقيد.

المسح على الجبيرة:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (وَإِذَا شَدَّ الْكَسِيرُ الْجَبَائِرَ، وَكَانَ طَاهِرًا وَلَمْ يَغْدُ بِهَا مَوْضِعَ الْكَسْرِ، مَسَحَ عَلَيْهَا كُلَّمَا أَحْدَثَ، إِلَى أَنْ يَحُلَّهَا. الْجَبَائِرُ: مَا يُغْدُ لِمَوْضِعِهِ عَلَى الْكَسْرِ؛ لِيُنَجِّبَرَ. وَقَوْلُهُ: "وَلَمْ يَغْدُ بِهَا مَوْضِعَ الْكَسْرِ". أَرَادَ لَمْ يَتَجَاوَزْ الْكَسَرَ إِلَّا بِمَا لَا بُدَّ مِنْ وَضْعِ الْجَبِيرَةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْجَبِيرَةَ إِنَّمَا تُوَضَّعُ عَلَى طَرَفَيْ الصَّحِيحِ؛ لِيَرْجَعَ الْكَسْرُ قَالَ الْخَلَّالُ^(١): كَأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَتَوَقَّى أَنْ يَبْسُطَ الشَّدَّ عَلَى الْجُرْحِ بِمَا يُجَاوِزُهُ،

(١) الخلال: شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، ولد في سنة ٢٣٤هـ، أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحاب أحمد، وتلمذ لأبي بكر المروزي وصالح وعبد الله ابني أحمد بن حنبل، وسمع من الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر ويحيى بن أبي طالب وحرب بن إسماعيل الكرمانى ويعقوب بن سفيان الفسوي لقيه بفارس، وله مصنفات كثيرة في الفقه، وله كتاب الجامع في المذهب، توفي سنة ٣١١هـ. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٧٣، سير أعلام النبلاء ٢٩٧/١٤ وما بعدها، طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٣٣١.

ثُمَّ سَهَّلَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيْمُونِيِّ^(١) وَالْمَرْوُذِيِّ^(٢)؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَنْضَبُطُ، وَهُوَ شَدِيدٌ جِدًّا، وَلَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْعَصَائِبِ كَيْفَ شَدَّهَا. وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شَدَّهَا عَلَى مَكَانٍ يَسْتَعْفِي عَنْ شَدِّهَا عَلَيْهِ، كَانَ تَارِكًا لِغَسْلِ مَا يُمَكِّنُهُ غَسْلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، فَلَمْ يَجْزْ، كَمَا لَوْ شَدَّهَا عَلَى مَا لَا كَسَرَ فِيهِ، فَإِذَا شَدَّهَا عَلَى طَهَارَةٍ، وَخَافَ الضَّرَرَ بِنَزْعِهَا، فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، إِلَى أَنْ يَحُلَّهَا. وَمِمَّنْ رَأَى الْمَسْحَ عَلَى الْعَصَائِبِ ابْنُ عُمَرَ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ^(٣)، وَعَطَاءٌ. وَأَجَازَ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبَائِرِ الْحَسَنُ،

(١) الميموني: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة ميمون بن مهران الميموني الرقي، تلميذ الإمام أحمد ومن كبار الأئمة، سمع إسحاق بن يوسف الأزرق وحجاج بن محمد وروح بن عباد ومكي بن إبراهيم وخلفاء كثيرًا، حدث عنه النسائي في سننه ووثقه وأبو عوانة الإسفراييني وأبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو علي محمد بن سعيد الحراني ومحمد ابن المنذر وآخرون، وكان عالم الرقة ومفتيها في زمانه توفي سنة ٢٧٤هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٨٩/١٣.

(٢) المروذي: أحمد بن محمد الحجاج أبو بكر المعروف بالمروذي، كان المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله، وقد روى عنه مسائل كثيرة، وأسند عنه أحاديث صالحة، حدث عنه محمد بن مخلد الدوري، وغيره، توفي سنة ٢٧٥هـ. ينظر: تاريخ بغداد ١٠٤/٦، طبقات الحنابلة ٥٦/١.

(٣) عبيد بن عمير: أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، من كبار التابعين، كان ثقة كثير الحديث، وقيل إنه أول القصاص في مكة، واشتهر بذلك، وكان قاضي أهل مكة في زمانه، روى عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي موسى الأشعري وغيرهم، وروى عنه عطاء وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، توفي سنة ٦٨هـ. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٤٦٣/٥، الثقات لابن حبان ٣١٢/٥.

وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ، وَالْمَزْنِيُّ^(١)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
أَمَرَ بِالْغَسْلِ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ. وَلَنَا مَا رَوَى عَلِيُّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:
«انْكَسَرَتْ إِحْدَى زُنْدَيَّ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَمْسَحَ
عَلَى الْجَبَائِرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي الَّذِي أَصَابَتْهُ الشَّجَّةُ
وَلِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عُمرَ، وَلَمْ يَعْرِفْ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا؛ وَلِأَنَّهُ مَسَحَ عَلَى
حَائِلٍ أُبِيحَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَجِبْ مَعَهُ الْإِعَادَةُ، كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ).

توضيح ومقارنة:

الجبيرة: عظام أو ما ماثلها توضع على الموضع العليل من الجسم
ينجبر بها، وجمعها جبائر، وقيل: هي العيدان التي تجبر بها العظام، وقيل:
هي التي تربط على الجرح.

وإنما اختلفت تلك التعريفات تبعا للمادة المستخدمة في صنع الجبائر،
فقد كانت تصنع من الخشب، أو العيدان، أو العظم^(٢)، وهي في العصر
الحاضر قد تكون مصنعة وجاهزة من البلاستيك، أو مصنعة من الجبس

(١) المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني
المصري الفقيه الإمام صاحب التصانيف، ولد سنة ١٤٥هـ، أخذ عن الشافعي
وروى عنه كتابه الأم، كان زاهدا عالما مجتهدا مناظرا محججا غواصا على
المعاني الدقيقة، صنف كتباً كثيرة منها الجامع الكبير والجامع الصغير والمنثور
والمسائل المعتمدة وغيرها، توفي بمصر سنة ٢٦٤هـ. ينظر: طبقات الشافعية
٥٨/٢، طبقات الفقهاء ص ١٠٩، سير أعلام النبلاء ٤٩٣/١٢.

(٢) ينظر: مختار الصحاح للرازي ص ٦٨، طلبة الطلبة للنسفي ٨/١، المطلع على
أبواب المقنع للبعلي ص ٢٢.

وغيره، أو تربط على الجرح، فتشمل العصائب وغيرها التي تربط على الجروح والكسور في أي موضع من مواضع الوضوء أو الغسل.

ومن أصابه جرح من هذه الجروح، وأراد الطهارة، فإنه ينظر إلى حاله، فإن كان يضره الغسل، فإنه يمسح عليها، وإن كان يضره الغسل والمسح، تيمم للعضو الذي به الجبيرة.

وقد اتفق الفقهاء^(١) على أن المسح على الجبيرة جائز متى قُدرت بقدرها، ولم يتوسع في عمل الجبيرة بزيادة على قدر الحاجة. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب (شك موسى)- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده)^(٢).

٢- ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي ﷺ، فأمرني أن أمسح على الجبائر)^(٣).

(١) ينظر: شرح فتح القدير ١/١٥٩، تبين الحقائق ١/٥٢، البحر الرائق ١/١٩٤، مواهب الجليل ١/٣٦١، شرح الخرخشي ١/٢٠٠، التاج والإكليل ١/٥٣٠، المجموع ٢/٣٦٧، المبدع ١/١٥١، كشاف القناع ١/١٢٠، الإنصاف ١/١٨٧.

(٢) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٣٣٦، سنن أبي داود ١/٩٣.

(٣) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٦٥٧، سنن ابن ماجه ١/٢١٥.

٣- ما رواه علي بن أبي طالب عليه السلام قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبائر يكون على الكسير، كيف يتوضأ صاحبها، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يمسحان بالماء عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا اغتسل؟ قال: يمر على جسده، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾^(١)، ويتيمم إذا خاف)^(٢).

وجه الدلالة: ففي هذه الأحاديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من به جبيرة أن يمسح عليها إن خاف الغسل، فإن لم يمكنه المسح ولا الغسل تيمم، فدل كل ذلك على مشروعية المسح على الجبيرة.

تقدم الطهارة على الجبيرة:

إذا كان المسح على الجبيرة جائزاً على الوجه السابق، فهل يشترط فيه تقدم الطهارة للمسح على الجبائر أم لا؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنه لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة.
وإلى هذا ذهب الحنفية^(٣)، والمالكية^(٤)، والشافعية في وجه^(٥)، والإمام

(١) سورة النساء من الآية ٢٩.

(٢) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ٨٧٦، سنن الدارقطني ٤٢١/١.

(٣) ينظر: تبیین الحقائق للزيلعي ٥٤/١، العناية للبابرتي ١٥٩/١، البناية للعيني ٦١٣/١.

(٤) ينظر: الذخيرة للقرافي ٣٢٠/١، التاج والإكليل للمواق ٥٣٢/١، شرح للخرشي ٢٠١/١.

(٥) ينظر: المذهب ٧٥/١، المجموع ٣٢٦/٢، روضة الطالبين ١٠٦/١.

أحمد في رواية^(١).

واستدلوا على ذلك بأن اشتراط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة يفضي إلى الحرج، فلا يكون معتبراً^(٢).

القول الثاني:

أنه يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة.
وإلى هذا ذهب الشافعية في الصحيح^(٣)، والحنابلة في المذهب^(٤).
واستدلوا على ذلك بقياس الجبيرة على الخفين، فكل منهما حائل وجب المسح عليه، وكما يشترط تقدم الطهارة على لبس الخف، فكذا الجبيرة.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الأول الذي يرى عدم اشتراط تقدم الطهارة للمسح على الجبيرة، لما في اشتراطها من حرج، ولأن الجرح أو الكسر يطرأ فجأة، وليس مقبولا أن يطلب منه التطهر قبل عمل الجبيرة، ولأن المسح هنا إنما جاز للضرورة، بخلاف المسح على الخفين، فهو رخصة، والرخصة تخالف الضرورة، فلا تقاس عليها.

(١) ينظر: الكافي ٨٠/١، المغني ٢٠٤/١، الشرح الكبير ١٥٤/١.

(٢) ينظر: البناية ٦١٣/١.

(٣) ينظر: المجموع ٣٢٦/٢، روضة الطالبين ١٠٦/١، كفاية الأختار ص ٦٣.

(٤) ينظر: الكافي لابن قدامة ٨٠/١، المغني لابن قدامة ٢٠٤/١، كشف القناع

للبيهوتي ١١٤/١.

شروط المسح على الجبيرة:

ذكر الفقهاء^(١) شروطاً في المسح على الجبيرة، وهذه الشروط هي:

- ١- أن يكون غسل العضو ضاراً بالغاسل، فإن كان لا يضره، لم يجز له المسح على الجبيرة.
- ٢- أن يمسه على الجبيرة إذا كان قد لبسها على طهارة عند من يقول بذلك، وهذا الشرط محل خلاف، وقد سبق بيانه.
- ٣- ألا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة.
- ٤- أن تكون الجبيرة مباحة، فلا تكون مغصوبة، ولا مصنوعة من مواد محرمة إلا لضرورة.
- ٥- أن يستوعب الجبيرة بالمسح، وهذا شرط اشترطه جمهور الفقهاء، وقال الحنفية يكفي مسح أكثر الجبيرة، وهو الراجح.

(١) ينظر: بدائع الصنائع ١/١٣، شرح الخرشي ١/٢٠٠، المغني ١/١٧٢.

الأنشطة والتدريبات:

س: اختلف الفقهاء في حكم المسح على الجورب على ثلاثة أقوال، بينها، ودعم كل قول بدليلين، مبينا القول الراجح، وسبب الترجيح.

س: اختلف الفقهاء القائلون في حكم المسح على الجورب الرقيق على قولين، بينهما بما يناسب من تفصيل حسب دراستك للمسألة.

س: إذا لبس الرجل أو المرأة خفا على طهارة غسل فيها رجليه، ثم أحدث، وتوضأ، ومسح عليه، وأصبح طاهرا طهارة مسح، ثم خلعه، فهل ينتقض وضوؤه حينئذ بالخلع هنا أم لا؟ بين ذلك تفصيلا.

س: إذا كان المسح على الخف والجورب محل خلاف كما سبق، ف هل يجوز لبس الخف أو الجورب لأجل المسح عليه أم لا؟ بين ذلك بالتفصيل، مدعما قولك بالأدلة.

س: اختلف الفقهاء في حكم المسح على الخف المحرم، كما لو كان مغصوبا، أو مسروقا، أو كان مصنوعا من الحرير المحرم لبسه على الرجل على قولين، بينهما، وذكر أدلتهم، والقول الراجح منهما، مع ذكر سبب الترجيح.

س: اختلف الفقهاء في المدة المحددة للمسح على الخف على أقوال كثيرة أشهرها قولان، اذكرهما، وذكر دليلين لكل قول، والقول الراجح، وسبب الترجيح.

س: إذا كان المسح على الجبيرة جائزاً على الوجه السابق، فهل يشترط فيه تقدم الطهارة للمسح على الجبائر أم لا؟ بين ذلك تفصيلاً.

س: بين الصواب من الخطأ فيما يلي مع التعليل إن كان له وجه:

- أ- اتفق الفقهاء على أنه يجوز المسح على الجورب مطلقاً.
- ب- اتفق الفقهاء على أنه يجوز لبس الخف من أجل المسح عليه.
- ج- من شروط المسح على الخف أن يكون ساتراً لمحل الفرض الذي يجب غسله.

د- يجوز أن يكون المسح على الخف والجورب في الطهارة الكبرى.

هـ- لا يشترط في المسح على الخف أن يلبسه على طهارة مائية.

و- اتفق الفقهاء على أن المسح على الجبيرة جائز متى قُدرت بقدرها، ولم يتوسع في عمل الجبيرة بزيادة على قدر الحاجة.

ز- يشترط للمسح على الجبيرة أن يكون غسل العضو ضاراً بالغاسل.

مختارات من كتاب الصلاة

قراءة الفاتحة في الصلاة:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (وَجُمْلُهُ ذَلِكَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ فِي الصَّلَاةِ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا، لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهَا فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ. نَقَلَهُ عَنْهُ الْجَمَاعَةُ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَرُويَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى: أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ، وَتُجْزَى قِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ).

توضيح ومقارنة:

اتفق الفقهاء^(١) على عدد من فرائض أو أركان الصلاة، وهي القيام، والركوع، والرفع منه، والسجود، والاعتدال منه، والجلوس للشهد الأخير، وترتيب الأركان، واختلفوا بعد ذلك في عدد آخر من الأركان، كتكبيرة الإحرام، والطمأنينة في الصلاة، والنية، والتسليم، وقراءة الفاتحة، وإتمام الصلاة، وغيرها.

وبعض هذه الفرائض محل اتفاق، وبعضها محل خلاف، وسوف أذكر جملة منها هنا فيما يلي:

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢/٢٨١، حاشية ابن عابدين ١/٢٧٧، حاشية الدسوقي ١/٢٣١، المجموع ٣/٢٥٨، مغني المحتاج ١/١٤٨، الإنصاف ٢/٨٠، كشف القناع ١/٣١٣.

قراءة الفاتحة في الصلاة:

لا شك أن قراءة الفاتحة في الصلاة مأمور بها، يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)^(١).

وقراءة الفاتحة في الصلاة يختلف حكمها حسب حال الصلاة، وهل هي صلاة منفرد، أم صلاة إمام، أم صلاة مأموم، وسوف أبين حكم كل حالة فيما يلي:

حكم قراءة الفاتحة للمنفرد بصلاته والإمام:

وقد اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة للمنفرد بصلاته والإمام على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، وتصح الصلاة بتركها. وإلى هذا ذهب الحنفية^(٢)، والإمام أحمد في رواية^(٣). واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾^(٤).

وجه الدلالة: فهذه الآية عامة في قراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة،

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٧٥٦، الصحيح ١/١٥١، وأخرجه

مسلم في الحديث رقم ٣٩٤، الصحيح ١/٢٩٥.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١/١٦٠، المبسوط ١/١٩.

(٣) ينظر: المغني ١/٣٤٣، الإنصاف ٢/١١٢.

(٤) سورة المزمل من الآية ٢٠.

دون أن تخص سورة الفاتحة بمزيد وجوب على غيرها، وهذا يدل على أن ترك قراءتها لا يبطل الصلاة وإن كانت واجبة بأدلة أخرى.

٢- حديث المسيء في صلاته السابق ذكره، حيث أمره ﷺ بقراءة ما تيسر من القرآن، ولم يخص الفاتحة بالذكر.

٣- ما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة)^(١).

وجه الدلالة: حيث بين النبي ﷺ في هذا الحديث أن المأموم يكفيه قراءة إمامه للفاتحة، وإذا جاز للمأموم ترك قراءتها فكذلك غيره ممن كان منفردا.

٤- أن المقصود من الصلاة تعظيم الله تعالى باللسان، وهذا حاصل بقراءة الفاتحة وغيرها، فلم تكن الفاتحة مفروضة بذاتها، وتصح الصلاة بتركها^(٢).

القول الثاني:

أن قراءة الفاتحة فرض في ركعتين من الصلاة لا تصح الصلاة بتركها. وإلى هذا ذهب المالكية في قول^(٣).

ولم يذكروا دليلا على ما ذهبوا إليه، ولعل دليلهم على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة

(١) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ١٢٣٣، سنن الدارقطني ١٠٧/٢.

(٢) ينظر: المبسوط ١٩/١.

(٣) ينظر: الكافي لابن عبد البر ٢٠١/١.

الكتاب)^(١)، وإنما كانت واجبة في ركعتين قياساً على الصلاة الجهرية من ذوات الأربع، فلا يجب قراءة الفاتحة خلف قراءة الإمام في الركعتين الأوليين، ويجب قراءتها في الركعتين الآخرين.

القول الثالث:

أن قراءة الفاتحة فرض في كل ركعات الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها.

والى هذا ذهب المالكية في قول^(٢)، والشافعية^(٣)، والحنابلة في المذهب^(٤).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)^(٥)

وجه الدلالة: ففي هذا الحديث نفى رسول الله ﷺ صحة الصلاة عن تارك قراءة الفاتحة، فدل على وجوبها، وعدم صحة الصلاة بدونها.

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج)^(٦).

(١) سبق تخريجه.

(٢) ينظر: الكافي ٢٠١/١، التاج والإكليل ٢١١/٢.

(٣) ينظر: المذهب ١٣٨/١، المجموع ٣٩٢/٣.

(٤) ينظر: المغني ٣٤٣/١، المبدع ٣٨٥/١.

(٥) سبق تخريجه.

(٦) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٣٩٥، الصحيح ٢٩٧/١.

وجه الدلالة: أن الحديث وصف الصلاة بغير الفاتحة بأنها خداج، والخداج هو الناقص، فدل الحديث على أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة ناقصة، والنقص فيها يبطلها، فكانت قراءة الفاتحة فرضاً فيها.

٣- ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه أن رجلاً قال: (يا رسول الله، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه)^(١).

وجه الدلالة: وقد دل هذا الحديث على أن القراءة في الصلاة عامة واجبة، وبينت أدلة أخرى أن القراءة الواجبة هي سورة الفاتحة، فدل على أنها فرض، وتركها يبطل الصلاة.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثالث الذي يرى أن الفاتحة للمنفرد واجبة في كل ركعة من صلاته، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن الصلاة لا تصح بدون قراءة، ودلت الأحاديث على أن القراءة الواجبة هي الفاتحة، فبطلت الصلاة بتركها.

قراءة المأموم خلف الإمام:

اختلف الفقهاء في حكم قراءة المأموم للفاتحة أو غيرها خلف الإمام، وكان خلافهم على ثلاثة أقوال^(٢):

القول الأول:

أن المأموم لا يجوز له قراءة شيء من القرآن خلف الإمام في الصلاة،

(١) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٢١٧٢٠، المسند ٥٢/٣.

(٢) وهناك أقوال أخرى في المذاهب لكنها ضعيفة، ولم أشأ ذكرها هنا اكتفاء بالمشهور من أقوالهم.

سرية كانت أو جهرية.

والى هذا ذهب الحنفية^(١)، وبعض المالكية^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(٣).

وجه الدلالة: فقد أمر الله بالإنصات للقرآن حين يقرأ، والأمر للوجوب، فلم يجز للمأموم القراءة خلف الإمام ولو بفاتحة الكتاب.

٢- ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر -أو العصر- فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، قال: قد علمت أن بعضكم خالجيها)^(٤).

وجه الدلالة: فقد أنكر عليه النبي ﷺ قراءته خلفه، وأنه خالجه بفعله، فدل على أن قراءة المأموم خلف الإمام لا يجوز، سرية كانت الصلاة أو جهرية.

٣- ما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة)^(٥).

وجه الدلالة: فقد بين النبي ﷺ أن المأموم لا يقرأ، وإنما تكون قراءة

(١) ينظر: المبسوط ١/١٩٩، بدائع الصنائع ١/١١٠، مجمع الأنهر ١/١٠٦.

(٢) ينظر: المنتقى ١/١٥٩، حاشية الدسوقي ١/٢٣٧.

(٣) سورة الأعراف الآية ٢٠٤.

(٤) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٣٩٨، الصحيح ١/٢٩٨.

(٥) أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن في الحديث رقم ٨٥٠، سنن ابن ماجه ١/٢٧٧.

الإمام قراءة له وكافية عنه، فلم يجز له القراءة خلفه، لأن الحديث عام يشمل الصلاة الجهرية والسرية.

القول الثاني:

أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة فقط في الصلاة السرية لا الجهرية. وإلى هذا ذهب جمهور المالكية^(١)، والحنابلة^(٢). واستدلوا على ذلك بأدلة القول الأول، وحملوها على القراءة في الصلاة الجهرية، واستدلوا بأدلة القول الثالث الآتية بعد، وحملوها على القراءة في الصلاة السرية.

القول الثالث:

أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقاً، سرية كانت الصلاة أو جهرية.

وإلى هذا ذهب الشافعية^(٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿فَأَقْرءُوا مَا نَيَّسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾^(٤).

وجه الدلالة: حيث أمر الله تعالى بالقراءة، والأمر مطلق، فكان للوجوب، وشمل الإمام والمأموم، فكانت القراءة للفاتحة واجبة على المأموم خلف الإمام.

(١) ينظر: المنتقى ١/١٦٠، التاج والإكليل ٢/٢١٢، بلغة السالك ١/٣٠٩.

(٢) ينظر: المبدع ٢/٥٩، كشاف القناع ١/٤٦٣، شرح منتهى الإرادات ١/٢٦٤.

(٣) ينظر: الوسيط ٢/١٠٩، روضة الطالبين ١/٢٤١، مغني المحتاج ١/٣٥٣.

(٤) سورة المزمل من الآية ٢٠.

٢- ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)^(١).

وجه الدلالة: حيث نفى ﷺ وجود صلاة كاملة بدون قراءة الفاتحة، وهو نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، ومنها صلاة المأموم خلف الإمام، فيجب عليه قراءة الفاتحة.

٣- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، ثلاثا غير تمام. فقل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك)^(٢).

وجه الدلالة: والحديث صريح الدلالة على وجوب قراءة الفاتحة، حيث تكون الصلاة ناقصة بدونها ولا تقبل، وقد فسر قول أبي هريرة رضي الله عنه واقع المسألة، حيث أمره بالقراءة في نفسه، ولم يسقطها عنه.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى وجوب القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية، على أنه إذا قرأ في الصلاة الجهرية صحت صلاته مع الكراهة، وإنما أنكر النبي ﷺ على من قرأ خلفه حين داخل عليه وخالجه بقراءته، فلو أسر بالقراءة ما أنكر عليه، ولأنه قرأ سورة غير الفاتحة.

العجز عن قراءة الفاتحة:

إذا كان المصلي مسلماً أعجمياً أو عربياً، ولا يحسن تعلم الفاتحة، أو لم

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٣٩٥، الصحيح ٢٩٦/١.

يتعلمها، فما حكم قراءته لها، وحكم صلاته بدونها؟.

اتفق الفقهاء^(١) على أن من عجز عن قراءة الفاتحة لأي علة فإنه ينتقل إلى بدلها بما يعرفه من ذكر، أو يصلي خلف من يتقنها، لأن الصلاة لا تصح بدون ذكر وبدون فاتحة، وقد عجز عنها، والصلاة مفروضة على حسب الوسع، ولا تكليف فيها فوق الطاقة، بل يصلي على حسب سعته.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه عبد الله بن أبي أوفى قال: (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً، فعلمني ما يجزئني منه، قال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل فما لي، قال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، فلما قام قال: هكذا بيده، فقال رسول الله ﷺ: أما هذا فقد ملأ يده من الخير)^(٢).

٢- حديث المسيء صلاته، وفيه قوله ﷺ: فإن كان معك قرآن فاقراءه، وإن لم يكن معك قرآن، فاحمد الله، وهله، وكبره.

وجه الدلالة: وهذان الحديثان صريحا الدلالة في سقوط القراءة في الصلاة عند العجز عنها، وأنه ينتقل إلى بدلها من الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.

(١) ينظر: المبسوط ١/١٨١، بدائع الصنائع ١/١٤٠، مواهب الجليل ١/٥١٩، حاشية

الدسوقي ١/٢٣٧، البيان والتحصيل ٢/١٣٧، روضة الطالبين ١/٢٤٦،

المجموع ٣/٣٧٤، المبدع ١/٣٨٨، الإنصاف ٢/٥٣.

(٢) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٨٣٢، سنن أبي داود ١/٢٢٠.

التأمين عقب قراءة الفاتحة:

اتفق الفقهاء^(١) على أنه يستحب التأمين عقب قراءة الفاتحة للمنفرد والمأموم، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إذا أمّن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وقال ابن شهاب: وكان رسول الله ﷺ يقول: آمين^(٢).

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (إذا قال الإمام: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾، فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)^(٣).

وجه الدلالة: فقد أمر النبي ﷺ بالتأمين عقب قراءة الفاتحة، وأمر بها المأمومين، والأمر للإرشاد، لأنه بين الفضيلة بأن من يوافق تأمينه تأمين الملائكة يغفر له، فدل على أنه سنة في الصلاة، إذ لو كانت واجبة لأمر بها مطلقاً من غير بيان تفضيل لها.

(١) ينظر: البحر الرائق ٣٣١/١، تبیین الحقائق ١١٣/١، الكافي بن عبد البر ٢٠٦/١، الذخيرة ٣٢٢/٢، المهذب ١٣٩/١، نهاية المحتاج ٤٩٠/١، الفروع ١٧٥/٢، كشف القناع ٣٣٩/١.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٧٨٠، الصحيح ١٥٦/١، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ٤١٠، الصحيح ٣٠٦/١.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٧٨٢، الصحيح ١٥٦/١، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ٤١٥، الصحيح ٣١٠/١.

البسمة:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ قِرَاءَةَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). مَشْرُوعَةٌ فِي الصَّلَاةِ، فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ، وَأَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَقْرَءُهَا فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ).

توضيح ومقارنة:

اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسمة مع الفاتحة في الصلاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن قراءة البسمة مع الفاتحة في الصلاة مستحبة. وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، والحنابلة في المذهب^(٢). واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ «الحمد لله رب العالمين»، لا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول قراءة، ولا في آخرها)^(٣).
- ٢- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة، بـ «الحمد لله رب العالمين»، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك)^(٤).

(١) ينظر: المبسوط ١/١٥، تحفة الفقهاء ١/١٢٨، بدائع الصنائع ١/٢٠٣.

(٢) ينظر: المغني ١/٣٤٦، الفروع ٢/١٧٠، الإنصاف ٢/٤٨.

(٣) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٣٩٩، الصحيح ١/٢٩٩.

(٤) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٤٩٨، الصحيح ١/٣٥٧.

وجه الدلالة: والحديثان صريحا الدلالة في ترك البسملة أول القراءة، فدل على أن الإتيان بها مستحب وليس واجبا.

٣- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي...) الحديث^(١).

وجه الدلالة: وقد بين ﷺ أن أول ما يبدأ به العبد الحمد لله رب العالمين وليس البسملة، فلم تكن البسملة فرضا.

القول الثاني:

أن قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة مكروهة في الفريضة، ومباحة في النفل.

وإلى هذا ذهب المالكية^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ «الحمد لله رب العالمين»، لا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» في أول قراءة، ولا في آخرها)^(٣).

٢- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة، بـ «الحمد لله رب العالمين»، وكان إذا ركع لم

(١) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٣٩٥، الصحيح ٢٩٦/١.

(٢) ينظر: المدونة ١/١٦٢، بداية المجتهد ١/١٣٢، الذخيرة ٢/١٧٦.

(٣) سبق تخريجه.

يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك^(١).

٣- ما رواه ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما قال: (سمعتني أبي وأنا في الصلاة، أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحديث، قال: ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ كان أبغض إليه الحديث في الإسلام، يعني منه، قال: وقد صليت مع النبي ﷺ، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل: الحمد لله رب العالمين)^(٢).

وجه الدلالة: وهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي ﷺ وصحابته ﷺ لم يكن يقرؤون البسملة، بل ورد النهي عن قراءتها، فدل على أن قراءتها مكروهة، وإن جاز ذلك في النفل، لأنه أوسع من الفرض.

القول الثالث:

أن قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة واجبة.
وإلى هذا ذهب الشافعية^(٣)، والإمام أحمد في رواية^(٤).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قرأتم: الحمد لله رب العالمين، فاقرءوا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب،

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ٢٤٤، وقال: حديث حسن، سنن الترمذي ٢٨٤/١.

(٣) ينظر: الأم ١٠٧/١، المهذب ١٣٨/١، البيان ١٨٢/٢، المجموع ٣٣٣/٣، أسنى

المطالب ١٥٠/١، مغني المحتاج ٣٥٤/١.

(٤) ينظر: المغني ٣٤٦/١، المحرر في الفقه ٥٣/١، الإنصاف ٤٨/٢.

والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداهما^(١).

وجه الدلالة: فقد أمر رسول الله ﷺ بقراءة البسملة مع الفاتحة، والأمر يفيد الوجوب، فدل على أن قراءتها واجبة.

٢- ما روته أم سلمة رضي الله عنها (أن رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، فعدّها آية، والحمد لله رب العالمين، آيتين، الرحمن الرحيم، ثلاث آيات، مالك يوم الدين، أربع آيات، وقال: هكذا إياك نعبد وإياك نستعين، وجمع خمس أصابعه)^(٢).

وجه الدلالة: ويقال في هذا الحديث ما قيل في سابقه من عد البسملة آية من فاتحة الكتاب، فوجب قراءتها في الصلاة.

٣- أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إثبات البسملة في المصحف جميعاً في أوائل السور، سوى سورة (براءة)، وكتبوها بخط المصحف من غير تمييز بينها وبين الآيات، فلو لم تكن قرآناً لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن قراءة البسملة في الصلاة مستحبة وليست فرضاً، فلو قرأها صحت، وإن لم يقرأها لم تبطل صلاته، لقوة أدلتهم، ولأنها لو كانت فرضاً لثبتت قطعاً، لأنها مما تعم به البلوى، وقد صلى رسول الله ﷺ كثيراً، واختلفت الرواية عنه في قراءة البسملة، ولو كانت

(١) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ١١٩٠، سنن الدارقطني ٨٦/٢.

(٢) أخرجه البيهقي في الحديث رقم ٢٣٨٥، السنن الكبرى ٦٦/٢.

رضا ما تركها، ولرويت عنه باتفاق.

الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (قَالَ: وَلَا يَجْهَرُ بِهَا. يَغْنِي (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). وَلَا تَخْتَلِفُ الرَّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْجَهْرَ بِهَا غَيْرُ مَسْنُونٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ. وَذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمَّارٍ. وَبِهِ يَقُولُ الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالتَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ^(١)، وَمُجَاهِدٍ^(٢)، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، الْجَهْرُ بِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ).

(١) طاووس: أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الجندي، كان تابعياً جليلاً من أعلام الفقه والفتوى، فقد أدرك خمسين من الصحابة وتلقى عنهم، ومنهم زيد بن ثابت وعائشة وأبو هريرة وابن عباس، وأخذ عنه الفقه جمع من الأعلام، توفي سنة ١٠٥ هـ. ينظر: شذرات الذهب ١/١٣٣، وفيات الأعيان ٢/٥٠٩.

(٢) مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع من سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأم هانئ، وأبي هريرة، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وغيرهم، وهو من أجل علماء التابعين، وأكثرهم فقها وحديثاً، توفي سنة ١٠٣ هـ. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٣/٣١٥، حلية الأولياء ٣/٢٧٩، سير أعلام النبلاء ٤/٤٤٩.

توضيح ومقارنة:

وصورة المسألة هنا أن يقرأ الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية، ويجهر بها، ولكن لما كانت البسملة محل خلاف في كونها آية من الفاتحة أم لا، فقد اختلف الفقهاء في حكم الجهر بها في الصلاة الجهرية على قولين:

القول الأول:

أن الإمام لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، والمالكية^(٢)، والحنابلة^(٣)، وهو مروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنه، وبه يقول الحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك^(٤). واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه (أن رسول الله ﷺ كان يسر بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في الصلاة، وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما)^(٥).

(١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٥٨٥/١، التجريد للقدوري ٤٩٩/٢، المبسوط ١٥/١، تحفة الفقهاء ١٢٨/١، الهداية ٤٩/١.

(٢) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٣٥/١، شرح التلقين ٥٧٢/١، المعونة على مذهب عالم المدينة ص ٢١٧، التبصرة للخمى ٢٥٣/١، شرح مختصر خليل للخرشي ٢٨٩/١.

(٣) ونص أحمد على أن من صلى بالمدينة جهر بها، ليبين أنها سنة، لأن أهل المدينة ينكرونها، ينظر: المغني ٣٤٥/١، الممتع شرح المقنع ٣٤٨/١، المبدع ٣٨٤/١، الإنصاف ٤٨/٢، شرح الزركشي ٥٥٠/١.

(٤) ينظر: المبسوط ١٥/١، المغني ٣٤٥/١.

(٥) أخرجه ابن خزيمة في الحديث رقم ٤٩٨، الصحيح ٢٥٠/١.

٢- ما رواه أنس رضي الله عنه قال: (صليت خلف رسول الله ﷺ، وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا لا يجهرون: ب ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾^(١)).

٣- ما رواه ابن عبد الله بن المغفل عن أبيه، قال: (وقلما رأيت رجلاً أشد عليه في الإسلام حدثاً منه، فسمعتني وأنا أقرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ فقال: أي بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله ﷺ، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع رجلاً منهم يقوله، فإذا قرأت، فقل ﴿الحمد لله رب العالمين﴾^(٢)).

وجه الدلالة: والأحاديث السابقة صريحة في أن القراءة لم تكن بالبسملة ولم يجهر بها ﷺ، بل عدها بعض الصحابة رضي الله عنهم حدثاً، والحدث مخالف لسنة النبي ﷺ، فلم يكن الجهر بها صحيحاً.

٤- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يفتح الصلاة بالتكبير، ويفتح القراءة بالحمد لله)^(٣).

٥- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ﷺ إذا نهض في الثانية: استفتح بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت)^(٤).

وجه الدلالة: والحديثان صريحاً بالدلالة في أن الرسول ﷺ كان يبدأ بالحمد ولم يكن يجهر بالبسملة.

٦- ما رواه عبد الله بن يزيد عن أبيه قال: (صلى خلف إمام، فجهر

(١) أخرجه أحمد في الحديث رقم ١٢٨٤٥، المسند ٢٠/٢١٩.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٨١٥، سنن ابن ماجه ١/٢٦٧.

(٣) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٢٦٤٠٢، المسند ٤٣/٤٠٨.

(٤) أخرجه ابن خزيمة في الحديث رقم ١٦٠٣، الصحيح ٣/٤٨.

ببسم الله الرحمن الرحيم، فلما انصرف قال له: يا عبد الله، اغن عني كلماتك هذه؛ فإنني قد صليت خلف رسول الله ﷺ، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، ولم أسمعها منهم^(١).

٧- ما رواه إبراهيم قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم: (إنها أعرابية، وكان لا يجهر بها هو، ولا أحد من أصحابه)^(٢).

وجه الدلالة: والأحاديث صريحة الدلالة على أن البسمة لا يجهر بها، فوجب التوقف عند النص.

٨- ولأن البسمة آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور والافتتاح بها تبركا وليست من الفاتحة ولا من رأس كل سورة فلا يجهر بها ولكن يأتي بها الإمام لافتتاح القراءة بها تبركا كما يأتي بالتعوذ^(٣).

القول الثاني:

أن الإمام يجهر بالبسمة في صلاة الجهر.
والى هذا ذهب الشافعية^(٤)، وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة رضي الله عنهم^(٥)، وقال به جمع من التابعين، منهم: عطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد

(١) أورده محمد بن الحسن في الأثر رقم ٨١، الآثار ١٥١/١.

(٢) أورده محمد بن الحسن في الأثر رقم ٨٢، الآثار ١٦١/١.

(٣) ينظر: تحفة الفقهاء ١٢٨/١، الهداية ٤٩/١.

(٤) ينظر: البيان للعمري ١٨٥/٢، المجموع ٣٣٣/٣، كفاية النبيه ١٥١/٣، كفاية

الأخير في حل غاية الاختصار ص ١١٤، أسنى المطالب ١٥٠/١.

(٥) ينظر: المبسوط ١٥/١.

بن جبير^(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: (صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة، فلم يقرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ لأم القرآن، ولم يقرأها للسورة التي بعدها، ولم يكبر حين يهوي، حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكان: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟؟ قال: فلم يصل بعد ذلك إلا قرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ لأم القرآن وللسورة التي بعدها وكبر حين يهوي ساجدا)^(٢).

وجه الدلالة: فدل أن الجهر بها كان معروفا عندهم.

٢- وما رواه نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾، ثم قرأ بأمر القرآن حتى إذا بلغ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقال: آمين. فقال الناس: آمين ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إنني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ)^(٣).

٣- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله ﷺ كان يجهر بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾)^(٤).

٤- ما روي عن علي، وعمار رضي الله عنهما (أن النبي ﷺ كان يجهر

(١) ينظر: البيان للعمرائي ١٨٥/٢.

(٢) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ١١٨٧، سنن الدارقطني ٨٣/٢.

(٣) أخرجه النسائي في الحديث رقم ٩٠٥، سنن النسائي ١٣٤/٢.

(٤) أخرجه الطبراني في الحديث رقم ٣٥، المعجم الأوسط ١٥/١.

في المكتوبات ب {بسم الله الرحمن الرحيم} ^(١).

وجه الدلالة: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كان فعلا واقعا من رسول الله ﷺ.

٥- ما رواه سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ؓ (أنه كان يجهر ب ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾) ^(٢).

٦- ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى (أن عليا ؓ كان يجهر ب ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾) ^(٣).

وجه الدلالة: وهذه الآثار تدل على أن الصحابة ؓ كانوا يجهرون بالبسملة في الصلاة الجهرية، فكان الجهر بها صحيحا.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن الإمام لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن الأحاديث التي استدلو بها صحيحة وصريحة في الحكم، ولكنه إذا جهر بها لم تبطل صلاته، لأن البسملة يستفتح بها في الصلاة، فلو جهر بها لم تبطلها.

قراءة المؤتم:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، وَلَا تُسْتَحَبُّ عِنْدَ إِمَامِنَا، وَالزُّهْرِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ،

(١) أخرجه الدارقطني في الحديث رقم ١١٥٨، سنن الدارقطني ٦٧/٢.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الأثر رقم ٤١٥١، المصنف ٣٦١/١.

(٣) أخرجه ابن الأعرابي في الأثر رقم ٦٢٨، المعجم ٣٢٩/١.

وَمَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَنَحْوُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ. وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لِلشَّافِعِيِّ قَالَ: يَقْرَأُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ. وَنَحْوُهُ عَنْ اللَّيْثِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ عَوْنٍ، وَمَكْحُولٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ).

توضيح ومقارنة:

اختلف الفقهاء في حكم قراءة المأموم للفتحة أو غيرها خلف الإمام، وكان خلافهم على ثلاثة أقوال^(١):

القول الأول:

أن المأموم لا يجوز له قراءة شيء من القرآن خلف الإمام في الصلاة، سرية كانت أو جهرية.

وإلى هذا ذهب الحنفية^(٢)، وبعض المالكية^(٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(٤).

وجه الدلالة: فقد أمر الله بالإنصات للقرآن حين يُقرأ، والأمر للوجوب،

(١) وهناك أقوال أخرى في المذاهب، لكنها ضعيفة ولم أشأ ذكرها هنا اكتفاء بالمشهور من أقوالهم.

(٢) ينظر: المبسوط ١/١٩٩، بدائع الصنائع ١/١١٠، مجمع الأنهر ١/١٠٦.

(٣) ينظر: المنتقى ١/١٥٩، حاشية الدسوقي ١/٢٣٧.

(٤) سورة الأعراف الآية ٢٠٤.

فلم يجز للمأموم القراءة خلف الإمام ولو بفاتحة الكتاب.

٢- ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر -أو العصر- فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، قال: قد علمت أن بعضكم خالجيها)^(١).
وجه الدلالة: فقد أنكر عليه النبي ﷺ قراءته خلفه، فدل على أن قراءة المأموم خلف الإمام لا يجوز، سرية كانت الصلاة أو جهرية.

٣- ما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة)^(٢).

وجه الدلالة: فقد بين النبي ﷺ أن المأموم لا يقرأ، وإنما تكون قراءة الإمام قراءة له وكافية عنه، فلم يجز له القراءة خلفه، لأن الحديث عام يشمل الصلاة الجهرية والسرية.

القول الثاني:

أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة فقط في الصلاة السرية لا الجهرية. وإلى هذا ذهب جمهور المالكية^(٣)، والحنابلة^(٤).
واستدلوا على ذلك بأدلة القول الأول، وحملوها على القراءة في الصلاة الجهرية، واستدلوا بأدلة القول الثالث الآتية بعد، وحملوها على القراءة في

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ٨٥٠، سنن ابن ماجه ٢٧٧/١.

(٣) ينظر: المنتقى ١/١٦٠، التاج والإكليل ٢/٢١٢، بلغة السالك ١/٣٠٩.

(٤) ينظر: المبدع ٢/٥٩، كشف القناع ١/٤٦٣، شرح منتهى الإرادات ١/٢٦٤.

الصلاة السرية.

القول الثالث:

أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقاً، سرية كانت الصلاة أو جهرية.

والى هذا ذهب الشافعية^(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾^(٢).

وجه الدلالة: حيث أمر الله تعالى بالقراءة، والأمر مطلق، فكان للوجوب، وشمل الإمام والمأموم، فكانت القراءة للفاتحة واجبة على المأموم خلف الإمام.

٢- ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)^(٣).

وجه الدلالة: حيث نفى ﷺ وجود صلاة كاملة بدون قراءة الفاتحة، وهو نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، ومنها صلاة المأموم خلف الإمام، فيجب عليه قراءة الفاتحة.

٣- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، ثلاثاً غير تمام. فقل لأبي هريرة: إنا نكون وراء

(١) ينظر: الوسيط ١/٢٠٩، روضة الطالبين ١/٢٤١، مغني المحتاج ١/٣٥٣.

(٢) سورة المزمل من الآية ٢٠.

(٣) سبق تخريجه.

الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك^(١).

وجه الدلالة: والحديث صريح الدلالة على وجوب قراءة الفاتحة، حيث تكون الصلاة ناقصة بدونها ولا تقبل، وقد فسر واقع المسألة قول أبي هريرة رضي الله عنه وأمره بالقراءة في نفسه.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى وجوب القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية، على أنه إذا قرأ في الصلاة الجهرية صحت صلاته مع ذلك مع الكراهة، وإنما أنكر النبي ﷺ على من قرأ خلفه حين داخل عليه وخالجه بقراءته، فلو أسر بالقراءة ما أنكر عليه.

تحديد عورة المرأة في الصلاة وخارجها:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا انْكَشَفَ مِنَ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا، أَعَادَتْ الصَّلَاةَ، لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا كَشْفُ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَفِي الْكُفَّيْنِ رِوَايَتَانِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ؛ فَأَجْمَعَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ، وَعَلَى أَنَّهَا إِذَا صَلَّتْ وَجَمِيعُ رَأْسِهَا مَكْشُوفٌ أَنَّ عَلَيْهَا الْإِعَادَةَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْقَدَمَانِ لَيْسَا مِنَ الْعُورَةِ؛ لِأَنَّهُمَا يَظْهَرَانِ غَالِبًا، فَهُمَا كَالْوَجْهِ، وَإِنْ انْكَشَفَ مِنَ الْمَرْأَةِ أَقْلٌ مِنْ رُبْعِ شَعْرِهَا أَوْ رُبْعٍ فَخَذِهَا أَوْ رُبْعٍ بَطْنِهَا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا. وَقَالَ مَالِكٌ،

(١) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٣٩٥، الصحيح ٢٩٦/١.

وَالْأَوْزَاعِيَّ، وَالشَّافِعِيَّ: جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سِتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ).

توضيح ومقارنة:

العورة في اللغة: القبح والنقص في الشيء، وهي مأخوذة من العور، وهو ما يستاء من كشفه، وتطلق العورة على كل ما يستحيا منه، وجمعها عورات، كما تطلق العورة على كل خلل يُتخوف منه في ثغر أو حرب^(١). وفي الاصطلاح: ما يجب ستره من جسم الإنسان، وما يحرم النظر إليه منه، والمراد بالعورة في الصلاة هو المعني الأول، حيث يشترط ستر العورة عن العيون مع القدرة علي ذلك عند الجمهور، ولو بمكان خال، أو بظلمة الليل.

وقد ذهب جمهور الفقهاء^(٢) إلى أن ستر العورة واجب في الصلاة، وأنه متى صلى عاري العورة بطلت صلاته. ولم يخالف في ذلك أصحاب قول معتبر، إلا ما روي عن بعض المالكية أنه شرط خارج عن الصلاة، فلا تبطل به صلاته^(٣).

(١) ينظر: الصحاح ٧٥٩/٢، المحكم والمحيط الأعظم ٣٤٢/٢، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣١٩/٣.

(٢) ينظر: تحفة الفقهاء ٩٥/١، بدائع الصنائع ١١٦/١، الهداية ٤٥/١، التلقين ص ٤١، الكافي لابن عبد البر ٢٣٨/١، الذخيرة ٤١/٢، الحاوي الكبير ١٦٥/٢، التنبيه ص ٢٨، المجموع ١٩٣/٣، الكافي ٢٢٦/١، المغني ٤١٣/١، العدة للمقدسي ص ٦٨.

(٣) ينظر: الكافي لابن عبد البر ٢٣٩/١، المقدمات الممهدة ١٦٢/١.

واستدل الفقهاء على وجوب ستر العورة بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا﴾^(١).

وجه الدلالة: حيث امتن الله تعالى على عباده أنه كساهم من عري، والامتنان لا يكون إلا على نعمة، فدل على أن ستر العورة نعمة واجبة، وهي في الصلاة أكد.

٢- قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾^(٢).

وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى بأخذ الزينة عند المساجد، والمقصود منها ستر العورة، فكان ستر العورة شرطاً لصحة الصلاة.

٣- ما رواه علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال لي النبي ﷺ: (لا تبرز فخذك، ولا تنتظر إلى فخذ حي ولا ميت)^(٣).

٤- ما رواه المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: (أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعليّ إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعني الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله ﷺ: ارجع إلى ثوبك فخذ، ولا تمشوا عراة)^(٤).

٥- ما رواه بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: (قلت: يا رسول الله، عوراتنا، ما نأتي منها، وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من

(١) سورة الأعراف من الآية ٢٦.

(٢) سورة الأعراف من الآية ٣١.

(٣) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ١٤٦٠، سنن ابن ماجه ٤٦٩/١.

(٤) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٣٤١، الصحيح ٢٦٨/١.

زوجتك، أو ما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: والرجل يكون خاليا، قال: فالله أحق أن يُستحيا منه^(١).

٦- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (لا تُقبل صلاة الحائض إلا بخمار)^(٢).

وجه الدلالة: وجملة هذه الأحاديث تدل على أن ستر العورة للرجل والمرأة واجب في الصلاة، لأمر النبي ﷺ بها، والأمر للوجوب ما لم توجد قرينة صارفة، ولا قرينة، فوجب سترها.

٧- أن الأمة أجمعت من لدن رسول الله ﷺ وحتى يومنا هذا على أن ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها، وأنه يجب على من يصلي ستر عورته، رجلا كان أو امرأة^(٣).

حدود عورة الرجل:

إذا كان ستر العورة شرطا لصحة الصلاة فإن السؤال يتبادر حول حدود عورة كل من الرجل والمرأة.

أما الرجل فقد اختلف الفقهاء في حدود عورته على قولين:

القول الأول:

أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وإن كان هناك خلاف في دخول

(١) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ٢٧٦٩، وقال: هذا حديث حسن، سنن الترمذي ٣٩٤/٤.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١١٦/١.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١١٦/١.

السرة والركبة في حدود العورة، فالركبة عورة عند الحنفية، والسرة عورة عند الشافعية.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية^(١)، والمالكية^(٢)، والشافعية^(٣)، والحنابلة في المذهب^(٤).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال له: (لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)^(٥).

٢- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مر رسول الله ﷺ على رجل وفخذه خارجة، فقال: غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته)^(٦).

وجه الدلالة: ففي هذين الحديثين وغيرهما أمر النبي ﷺ بستر الفخذ، فدل صراحة على أنه عورة، وإلا ما أمر بكشفه، والأمر للوجوب، فكان ستر العورة في الصلاة واجبا من باب أولى.

القول الثاني:

أن الفخذ ليس بعورة، والعورة الفرجان فقط.

(١) ينظر: تحفة الفقهاء ٣/٣٣٤، البناية ٢/١٢١، البحر الرائق ١/٢٨٤.

(٢) ينظر: الكافي لابن عبد البر ١/٢٣٨، القوانين الفقهية ص ٤٠ شرح منح الجليل ١/٢٢١.

(٣) ينظر: الأم ١/١٠٩، الحاوي الكبير ٢/١٧٢، المجموع للنووي ٣/١٧٠، حاشيتا قليوبي وعميرة ١/٢٠٠.

(٤) ينظر: المغني ١/٤١٣، شرح الزركشي ١/٦٠٩، الإنصاف ١/٤٤٧.

(٥) سبق تخريجه.

(٦) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٢٤٩٣، المسند ٤/٢٩٥.

والى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية^(١).

واستدل على ذلك بما يلي:

١- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على ذلك الحال، ثم استأذن عمر، فأذن له، وهو على ذلك الحال، ثم استأذن عثمان، فأرعى عليه من ثيابه، فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن عليك أبو بكر وأنت على ذلك الحال فأذنت له، ثم استأذن عليك عمر وأنت على ذلك الحال فأذنت له، ثم استأذن عليك عثمان وأنت على ذلك الحال، فأرخت عليك من ثيابك؟ فقال: يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه)^(٢).

٢- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه (أن رسول الله ﷺ غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله ﷺ وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله ﷺ في زقاق خيبر، وإن ركبتني لتمس فخذ نبي الله ﷺ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله ﷺ)^(٣).

وجه الدلالة: وهذان الحديثان صريحا الدلالة على وقوع كشف الفخذ من النبي ﷺ، وأنه ليس بعورة، فلم يكن عورة غير الفرجين.

(١) ينظر: المغني ٤١٣/١، شرح الزركشي ٦١٠/١، الإنصاف ٤٤٩/١.

(٢) أخرجه أحمد في الحديث رقم ١٠١٨، المسند ٤٤٩/٢.

(٣) أخرجه البخاري في الحديث رقم ٣٧١، الصحيح ٨٣/١.

٣- أن الفخذ ليس بمخرج للحدث، فلم يكن عورة، كالساق^(١).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، لقوة أدلته، ولأن أدلة القول الثاني محل مناقشة، لكونها لم تكن في الصلاة، وفي ظروف غزوة أو جلسة الرجل مع أهل بيته، فلم تكن قوية في إثبات الحكم.

الصلاة عريانا لضرورة:

وصورة المسألة هنا أن يكون للرجل ثوب واحد لأي سبب من الأسباب، ولم يجد من يعيره ثوبا، أو كان في مكان لا ثياب فيه إلا ما يملكه، وعجز عن إزالة النجاسة عن الثوب، أو لم يكن له إلا ثوب نجس، فكيف يصلي هنا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن من عجز عن إزالة النجاسة عن الثوب، فإنه يخير بين الصلاة به وهو الأفضل، أو الصلاة عريانا، بشرط أن تكون النجاسة محيطية به، ولا حيلة أمامه إلا الصلاة به أو الصلاة عريانا.
والى هذا ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف^(٢).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

(١) ينظر: المغني ٤١٣/١.

(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي ١٨٧/١، بدائع الصنائع للكاساني ١١٧/١، تبين الحقائق ٩٧/١.

١- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (ما خُير الرسول ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماً)^(١).

وجه الدلالة: فقد بين هذا الحديث أن رسول الله ﷺ كان يختار أيسر الأمرين ما لم يكن إثماً، ومن لديه ثوب نجس كان في ضرورة، فكان مخييراً بين الصلاة فيه أو الصلاة عرياناً.

٢- أن الصلاة عرياناً والصلاة بثوب نجس أمران استويا في حق حكم الصلاة، فكلاهما لا يجوز حالة الاختيار، فكان مخييراً بينهما في حال الاضطرار، وإن كان الأفضل الصلاة في الثوب النجس ستراً لعورته^(٢).

القول الثاني:

أن من عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عرياناً.

وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن من الحنفية^(٣)، والمالكية^(٤)، والحنابلة^(٥)، والشافعية في وجهه^(٦).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٣٥٦٠، الصحيح ١٨٩/٤، وأخرجه

مسلم في الحديث رقم ٢٣٢٧، الصحيح ١٨١٣/٤.

(٢) ينظر: المبسوط ١٨٧/١، المحيط البرهاني ٢٨٠/١.

(٣) ينظر: الأصل ١٩٣/١، المحيط البرهاني ٢٨٠/١، تبين الحقائق ٩٨/١.

(٤) ينظر: الكافي ٢٣٨/١، الذخيرة ١٠٩/٢، التاج والإكليل ٤٣/٢.

(٥) ويكون عليه إعادة على الصحيح من المذهب، ينظر: الهداية لأبي الخطاب

ص ٧٦، المغني ٤٢٦/١، المحرر ٤٤/١، الإقناع ٨٩/١.

(٦) ولكنهم قالوا: إنه يصلي فيه، ويعيد بعد ذلك، فلم تكن صلاته مسقطاً للفرض عنه

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن القليل من النجاسة في الثوب لا يمنع الجواز، بينما الصلاة عريانا يمنع من القيام بأركانها، فكانت الصلاة في الثوب النجس أولى من صلاته عريانا^(١).

٢- أنه لو صلى عريانا كان تاركا لبعض الفرائض ضرورة، ومنها ستر العورة، والقيام، والركوع، والسجود، لأنه حينئذ مطالب بأن يصلي بالإيماء، أما إذا صلى في الثوب النجس كان تاركا فرضا واحدا، وهو طهارة الثوب فكان أهون من الصلاة عريانا^(٢).

٣- أن شرط ستر العورة متفق على وجوبه كما سبق لصحة الصلاة، بخلاف شرط الطهارة من النجاسة فهو مختلف فيه، والمتفق عليه أولى بالاعتبار من المختلف فيه^(٣).

٤- أن شرط ستر العورة أكد من شرط طهارة الثوب، فكان أولى بالتقديم عليه^(٤).

القول الثالث:

أن من عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه صلى عريانا ولم يعد.

بهذه الصورة، ينظر: المذهب ١/١١٨، روضة الطالبين ١/٢٨٨، كفاية الأخيار ص ٩٣.

(١) ينظر: المبسوط ١/١٨٧.

(٢) ينظر: المبسوط ١/١٨٧، المحيط البرهاني ١/٢٨٠.

(٣) ينظر: المغني ١/٤٢٦.

(٤) ينظر: الكافي ١/٢٢١، المبدع ١/٣٢٥، العدة ص ٧٠.

وإلى هذا ذهب الشافعية في الصحيح^(١)، وبه قال أبو ثور^(٢).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أن شرط طهارة الثوب يقاس على من عدم الماء فوجد ماءً نجسًا، فإنه يتيمم ولا يستعمله، فكذا الثوب النجس لا يصلي فيه، ويصلي عريانا بالإيماء^(٣).

٢- أن الصلاة تصح مع العري إذا فقد السترة، ووجود الثوب النجس كعدمه، وعادم الثوب مطلقا يصلي عريانا فكذا من لديه ثوب نجس، لأنه عادم للثوب حكما، وإن لم يكن عادما له حقيقة^(٤).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى أن من عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فإنه يصلي في ثوبه النجس، ولا يصلي عريانا، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن ستر العورة شرط متفق عليه وأكد من شرط طهارة الثوب، فكان أولى بالاعتبار والمراعاة، يضاف إلى ذلك أن الفقهاء قالوا في حال الصلاة عريانا يصلي بالإيماء، فهل يعقل أن يترك كل الفرائض من أجل شرط مختلف فيه بين الفقهاء.

(١) ينظر: الأم ٧٤/١، المهذب للشيرازي ١١٨/١، فتح العزيز ٣٦٣/٢، أسنى المطالب ١٧١/١.

(٢) ينظر: المجموع ١٤٣/٣، المغني ٤٢٦/١.

(٣) ينظر: الحاوي الكبير ١٧٦/٢.

(٤) ينظر: البيان للعرماني ٩٧/٢.

حدود عورة المرأة في الصلاة:

اتفق الفقهاء^(١) على أن جميع جسم المرأة عورة في الصلاة ما عدا الوجه.

واختلفوا في ستر الكفين والقدمين على النحو التالي:

أولاً: حكم ستر الكفين:

اختلف الفقهاء في حكم ستر الكفين في الصلاة على قولين:

القول الأول:

أن بدن المرأة كله عورة ما عدا وجهها وكفيها.
والى هذا ذهب الحنفية^(٢)، والمالكية^(٣)، والشافعية^(٤)، والإمام أحمد في رواية^(٥).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.

وجه الدلالة: فقد نهى الله تعالى عن إبداء الزينة، واستثنى من ذلك ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان كما فسرهم كثير من العلماء^(٦).

(١) ينظر: المبسوط ١/١٩٧، بدائع الصنائع: ١/٢٣٨، المدونة ١/٩٥، أسهل المدارك ١/١٨٤، الأم ١/٧٧، نهاية المحتاج ٢/٤، المهذب ١/٦٤، المغني ١/٦٠١، الإنصاف ١/٤٥٣.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١/٢٣٨، الهداية ١/٤٠، مجمع الأنهر ١/٦٧.

(٣) ينظر: المدونة ١/٩٥، أسهل المدارك ١/١٨٤.

(٤) ينظر: الأم ١/٧٧، نهاية المحتاج ٢/٤، المهذب ١/٦٤.

(٥) ينظر: المغني ١/٤٣٠، ٤٣١، الإنصاف ١/٤٥٣.

(٦) ينظر: بدائع الصنائع ١/٢٣٨، الهداية ١/٤٠، مجمع الأنهر ١/٦٧.

٢- ما رواه عبد الله رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان)^(١).

وجه الدلالة: فقد جعل النبي ﷺ المرأة كلها عورة، فشمّل كل عضو فيها إلا ما استثنته الآية، وهو الوجه والكفان، واستثناء العضوين للابتلاء بكشفهما للحاجة إليهما عند البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك إلا بكشف الوجه والكفين.

القول الثاني:

أن المرأة كلها عورة، ولا يجوز لها كشف كفيها في الصلاة ولا خارجها. وإلى هذا ذهب الحنابلة في المذهب^(٢).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار)^(٣).

وجه الدلالة: أن الحديث أثبت عدم صحة الصلاة بدون خمار، والخمار يعني ستر جميع جسدها بما فيها الكفان، ويستثنى الوجه، للإجماع على كشفه في الصلاة.

٢- ما روته أم سلمة رضي الله عنها (أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار، ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي

(١) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ١١٧٣، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، سنن الترمذي ٤٦٧/٢.

(٢) ينظر: الإنصاف ٤٥٣/١، المغني ٤٣٠/١، ٤٣١.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١١٦/١.

ظهور قدميها^(١).

وجه الدلالة: فقد بين هذا الحديث أن جسد المرأة يغطي كله بما فيه كفيها، ولم يستثن من ذلك في الصلاة إلا الوجه للإجماع عليه.

٣- أن الكفين عورة، لأن المشقة لا تلحق في سترهما، فأشبهها سائر البدن، وما عدا هذا عورة.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى جواز كشف الوجه والكفين للمرأة أثناء الصلاة، لأن هذا ما قال باستثنائه جمهور الفقهاء، ويفيده قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، فكان جائزا كشفه، ولا يعد عورة في الصلاة.

ثانيا: ستر قدمي المرأة في الصلاة:

اختلف الفقهاء في حكم كشف المرأة قدميها في الصلاة على قولين:

القول الأول:

أن القدمين ليستا بعورة في الصلاة.

وإلى هذا ذهب الحنفية^(٢)، وبعض الحنابلة^(٣).

واستدلوا على ذلك بأنه لا يوجد دليل على حرمة إظهار المرأة قدميها في الصلاة، والستر لهما حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.

(١) أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف في الحديث رقم ٦٤٠، سنن أبي داود ١/١٧٣.

(٢) ينظر: شرح فتح القدير ١/٢٥٨، المغني ١/٤٣١، المجموع ٣/١٧٥.

(٣) وبه قال ابن تيمية، والمرداوي، ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/١١٥، الإنصاف

القول الثاني:

أنه يجب على المرأة ستر قدميها في الصلاة.
والى هذا ذهب المالكية^(١)، والشافعية^(٢)، والحنابلة في المذهب^(٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.

وجه الدلالة: فقد نهى الله تعالى عن إبداء الزينة، واستثنى من ذلك ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان، ولم يستثن القدمين، فوجب سترهما.

٢- ما روته أم سلمة رضي الله عنها (أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها)^(٤).

وجه الدلالة: فقد دل الحديث على أن القدمين عورة في الصلاة، ولو لم تكونا عورة لما أمرت المرأة بسترهما وتغطيتهما.

٣- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه، قالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذبولهن؟ قال: يرخينه شبرا، قلت: إذا تتكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه)^(٥).

(١) ينظر: المدونة ١/١٨٥، بداية المجتهد ١/١٢٣.

(٢) ينظر: المجموع ٣/١٧٤، ١/١٧٥، الأم ١/٢٨٥.

(٣) ينظر: الإنصاف ١/٤٥٣، المغني ١/٤٣٠، ٤٣١.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) أخرجه النسائي في الحديث رقم ٩٦٥٢، السنن الكبرى ٨/٤٤٤.

وجه الدلالة: أنه لو لم تكن أقدامهن عورة ما أمر النبي ﷺ بسترها، ولا رخص لهن في الذبول، وتطويلها ستر لهن.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن قدم المرأة ليست عورة في الصلاة، وذلك لأن الأحاديث التي وردت في القول الثاني ليست قوية، بل إن فيها ضعفاً، وعلى فرض صحتها فإنها تدل على كون قدمها عورة خارج الصلاة لا فيها، وقد كانت النساء يصلين في عهد النبي ﷺ ومنهن أمهات المؤمنين، ولم يرد ما يدل على أن النبي ﷺ أمرهن بستر أقدامهن في الصلاة، ولأن القول بوجوب الستر هنا فيه مشقة دون فائدة، لأنها حين تصلي تكون في بيتها أو وسط نساء، وقدمها ليست عورة في الحالين.

ما يظهر من المرأة خارج الصلاة:

اتفق الفقهاء^(١) على أنه لا عورة بين الرجل وزوجته، فيجوز لها، ويجوز له رؤية جميع البدن بما فيه الفرج. واتفقوا على أن جميع بدن المرأة خارج الصلاة عورة على غيرها من الأجانب، واختلفوا في الوجه والكفين، وفي حدود عورتها على محارمها، وسوف أبين ذلك فيما يلي:

أما حكم الوجه والكفين:

فقد اختلف فيهما الفقهاء على قولين:

(١) ينظر: بدائع الصنائع ١٢٣/٥، المبسوط ١٥٢/١٠، شرح مختصر خليل للخرشي ٣٤٧/١، النوادر والزيادات ٢٠٥/١، بداية المجتهد ١٢٣/١، الحاوي الكبير ٣٣/٩، التنبيه ص ٢٨، المذهب ١٢٤/١، الإنصاف ٤٥٣/١.

القول الأول:

أن بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، فيجوز لها كشفهما عند أمن الفتنة.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية^(١)، والمالكية في المذهب^(٢)، والشافعية في الصحيح^(٣)، والإمام أحمد في رواية^(٤)، وبهذا قال الأوزاعي^(٥). واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾^(٦).

وجه الدلالة: فقد أمرهن الله تعالى بعدم إبداء الزينة، واستثنى من ذلك ما ظهر منها، وقد فسرهُ العلماء بأنه الوجه والكفان.

٢- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله ﷺ، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه)^(٧).

وجه الدلالة: والحديث صريح الدلالة على جواز كشف الوجه والكفين

(١) ينظر: بدائع الصنائع ١٢٣/٥، المبسوط ١٥٢/١٠.

(٢) ينظر: النوادر والزيادات ٢٠٥/١، بداية المجتهد ١٢٣/١، شرح خليل للخرشي ٣٤٧/١.

(٣) ينظر: الحاوي الكبير ٣٣/٩، التنبيه ص ٢٨، المهذب ١٢٤/١، المجموع ١٦٧/٣.

(٤) ينظر: الإنصاف ٤٥٣/١.

(٥) ينظر: المغني ٤٣١/١.

(٦) سورة النور من الآية ٣١.

(٧) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٤١٠٤، وقال: هذا مرسل، سنن أبي داود ٦٢/٤.

للمرأة أمام الأجانب عنها، فهو ما بينه ﷺ لأسماء بنت أبي بكر.

٣- ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة^(١) النساء، سفعاء^(٢) الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن)^(٣).

وجه الدلالة: فقد وصف جابر ﷺ وجه المرأة بأنها سفعاء الخدين، ولو لم تكن كاشفة وجهها ما وصفه، فدل على أن ذلك كان موجوداً في عهد النبي ﷺ ولم ينكر عليهن، فدل على جواز كشف الوجه والكفين.

٤- ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: (أردف رسول الله ﷺ الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلاً وضيئاً، فوقف النبي ﷺ للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي

(١) سطة النساء: يعني من عليّة النساء وخيارهم، وقيل من أوساطهن حسباً ونسباً،

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣٦٦/٢، مشارق الأنوار ٢١٤/٢.

(٢) سفعاء الخدين: السفع هو السواد والشحوب في وجه المرأة، أو هو سواد مشرب

بحمرة، ينظر: لسان العرب لابن منظور ١٥٦/٨، المحكم والمحيط الأعظم

١/٥٠٠، الصحاح ٣/١٢٣.

(٣) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٨٨٥، الصحيح ٦٠٣/٢.

رسول الله ﷺ، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنهما، فالتفت النبي ﷺ والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل، فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم^(١).

وجه الدلالة: ووصف المرأة بوضاءة الوجه وحسنه هنا دليل على أنها كانت كاشفة وجهها، ولم ينكر عليها النبي ﷺ ذلك، ولو كان تغطية الوجه واجبا لنبهها ﷺ إليه.

٥- ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: (قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي ﷺ: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمام، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)^(٢).

وجه الدلالة: فقد نهى النبي ﷺ المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما.

٦- أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء، فلم يجعل ذلك عورة^(٣).

(١) أخرجه البخاري في الحديث رقم ٦٢٢٨، الصحيح ٥١/٨.
 (٢) أخرجه البخاري في الحديث رقم ١٨٣٨، الصحيح ١٥/٣.
 (٣) ينظر: المهذب ١٢٤/١، المجموع ١٦٧/٣، المغني ٤٣١/١.

القول الثاني:

أن جميع بدن المرأة عورة، ومن ذلك وجهها وكفّاهما.
والى هذا ذهب المالكية في قول^(١)، والشافعية في وجه^(٢)، والحنابلة في
المذهب^(٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ﴾^(٤).

وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقول لنسائه يسترن وجوههن
عن الأجانب حتى يعرفن بزيهن فلا يؤذين، فدل ذلك على أن جميع بدنهما
عورة، بما في ذلك الوجه والكفان.

٢- قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

(١) ينظر: النوادر والزيادات ٢٠٥/١، بداية المجتهد ١٢٣/١، شرح مختصر خليل
للخرشي ٣٤٧/١.

(٢) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي ٣٣/٩، التنبيه للشيرازي ص ٢٨، المذهب ١٢٤/١،
المجموع ١٦٧/٣.

(٣) ينظر: الكافي ٥/٣، المغني ٤٣١/١، ٩٧/٧، المبدع ٣١٩/١.

(٤) سورة الأحزاب من الآية ٥٩.

يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ»^(١).

وجه الدلالة: فقد أمرهن الله تعالى بحفظ فروجهن، وعدم إبداء الزينة، وحفظ الفروج لا يكون إلا بتغطية الوجه، لأنه الدال عليها، كما أمرهن بالخمارة، والخمار هو ما يخمر به الرأس، أي يغطى به، فكان تغطية وجهها واجبا.

٣- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾^(٢).

وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى المؤمنين عند سؤالهم لأمهات المؤمنين أن يسألوهن من وراء حجاب، ولو كان كشف الوجه جائزا ما كان هناك داع لذلك.

٤- ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمى؟ قال: الحمى الموت)^(٣).

وجه الدلالة: فقد نهى ﷺ عن الدخول على النساء، ولما سألته عن الحمى، وهو القريب، عبر عنه بأنه الموت، للتحذير الشديد منه، نظرا لوقع المباشطة بينهما، فيكون ذلك مدخلا للفتنة، فدل على أن كشف الوجه

(١) سورة النور من الآية ٣١.

(٢) سورة الأحزاب من الآية ٥٣.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٥٢٣٢، الصحيح ٣٧/٧، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ٢١٧٢، الصحيح ١٧١١/٤.

محرم، وأنه عورة، لأن الدخول عليهن مظنة رؤية الوجه.

٥- ما رواه عبد الله رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان)^(١).

وجه الدلالة: والتعبير بكلمة عورة عام وشامل لكل جسدها، فكان كل عضو فيها عورة بما فيه الوجه والكفان، فلا يجوز كشفهما لغير الزوج أو المحارم لها.

والأحاديث في الباب كثيرة، ولا يسع المجال هنا لتفصيلها، وفي جملتها تدل على أن وجه المرأة عورة، ولا يحل كشفه إلا لمحرم، أو لحاجة من شهادة، أو خطبة، أو ما ماثل ذلك.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، وأنه يجوز لها كشفهما ما لم تكن هناك فتنة بها، على أن ترجيحي لهذا القول لا يعني إلزام غيري به، فهو ترجيح بما رأيته من أدلة، ولا يعني القول بجواز كشف الوجه والكفين هنا العيب على من تلبس النقاب، أو من تريد تغطية وجهها، فالمسألة خلافية، وفيها أحاديث متعارضة، وأفهام العلماء فيها تفاوتت، والنقاش فيها كان ولا يزال محل بحث وردود، فلا يعيب قول على آخر، ولا يصح أن تكون المسألة محلاً للتعريض والتنقيص لمن أخذ بقول منهما، كما أن القول بالإباحة لا يعني أن تتزين المرأة، وتضع على وجهها من المساحيق ما يجعلها محلاً للفت النظر واستجلاب الأبصار

(١) سبق تخريجه.

إليها، فذلك حرام بلا جدال.

عورة المرأة بالنسبة للمرأة:

ذهب جمهور الفقهاء^(١) إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، وهي ما بين السرة إلى الركبة^(٢)، وليس معنى ذلك أن تتجرد المرأة أمام غيرها ليظهر منها ذلك، وإنما المراد أن هذا حدود العورة، وليس معنى بيان حدودها المغلظة أن ما عدا ذلك يصلح التجرد منه، فالمستحب للمرأة ألا تعتاد القصير من الملابس أمام غيرها، حتى ولو كانت امرأة مثلاً.

جاء في بدائع الصنائع: "فكل ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تتنظر إليه من المرأة، وكل ما لا يحل له، لا يحل لها، فتتنظر المرأة من المرأة إلى سائر جسدها إلا ما بين السرة والركبة، لأنه ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة والوقوع في الفتنة، كما ليس ذلك في نظر الرجل إلى الرجل، حتى لو خافت ذلك تجتنب عن النظر كما في الرجل، ولا يجوز لها أن تتنظر ما بين سرتها إلى الركبة إلا عند الضرورة، بأن كانت

(١) ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣/٣٣٤، درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/١٦١، المقدمات الممهدة لابن رشد ٣/٤٣٥، مواهب الجليل للحطاب ١/٤٩٩، روضة الطالبين للنووي ٧/٢٥، التهذيب للبغوي ٥/٢٣٦، المحرر في الفقه ٢/١٤، المبدع لابن مفلح ٦/٨٨.

(٢) وهناك أقوال ضعيفة لم يعتبرها الفقهاء ذكرت أنها كعورتها بالنسبة إلى محارمها، وقول آخر أنها السوأتان فقط.

ينظر في عرض هذه الأقوال: تكملة البحر الرائق ٨/٢١٩، الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر الصقلي ٢/٦١١.

قابلة فلا بأس لها أن تنتظر إلى الفرج عند الولادة"^(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)^(٢).

وجه الدلالة: جعل رسول الله ﷺ حكم المرأة مع المرأة فيما يجوز لها أن تنتظر إليه منها كحكم الرجل فيما يجوز له أن ينظر إليه من الرجل^(٣)، فدل ذلك على أن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة كما هو الحال في الرجل.

٢- ما رواه بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: (قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: والرجل يكون خالياً، قال: فالله أحق أن يُستحيا منه)^(٤).

وجه الدلالة: فقد جعل النبي ﷺ حفظ العورة واجبا، وبين في الحديث الأول حدود العورة بين الرجل والرجل، وبين المرأة والمرأة، فكان الحديث مبينا لحدود العورة في كل منهما، وجاء هذا الحديث ليبين تحريم كشفها لغير

(١) بدائع الصنائع ١٢٤/٥.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) ينظر: المقدمات الممهدة ٤٣٥/٣.

(٤) سبق تخريجه.

علة.

٣- أن المرأة لها أن تغسل المرأة عند الموت، كما يغسل الرجل الرجل، فدل على أن عورتها منها كعورة الرجل من الرجل، وهي من السرة إلى الركبة^(١).

٤- أن القول بإباحة نظر المرأة من المرأة إلى ما جاز للرجل أن ينظر إليه من الرجل إنما كان للمجانسة وانعدام الشهوة غالباً وحسب الفطرة السوية، كما في نظر الرجل إلى الرجل، وكذا الضرورة قد تحققت فيما بينهن، فكانت حدود العورة بينهن كما هو بين الرجال وبعضهم^(٢).

(١) ينظر: مواهب الجليل للحطاب ١/٤٩٩.

(٢) ينظر: تبیین الحقائق للزيلعي ٦/١٨، البناية للعيني ١٢/١٤٨، تكملة البحر الرائق للطوري ٨/٢١٩.

الأنشطة والتدريبات:

س: اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة للمنفرد بصلاته والإمام على ثلاثة أقوال، بينها، واذكر دليلين لكل قول، والقول الراجح، وسبب الترجيح.

س: اختلف الفقهاء في حكم قراءة المأموم للفاتحة أو غيرها خلف الإمام، وكان خلافهم على ثلاثة أقوال، بينها بما يناسب من تفصيل، واذكر ما تراه راجحا منها بالدليل.

س: إذا كان المصلي مسلما أعجميا أو عربيا ولا يحسن تعلم الفاتحة أو لم يتعلمها فما حكم قراءته لها؟ وما حكم صلاته بدونها؟ بين الحكم في ذلك بالدليل.

س: اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسمة مع الفاتحة في الصلاة على ثلاثة أقوال، بينها، واذكر دليلين لكل قول، والراجح من هذه الأقوال، وسبب ترجيحك له.

س: ما حكم الجهر والإسرار بالبسمة في الصلاة الجهرية، بين ذلك بما يناسب من تفصيل.

س: اختلف الفقهاء في حكم قراءة المأموم للفاتحة أو غيرها خلف الإمام، وكان خلافهم على ثلاثة أقوال، اذكرها، واذكر دليلا لكل قول، والقول الراجح، مع بيان سبب الترجيح.

س: اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في حدود عورة الرجل، مبينا القول الراجح منها، وسبب الترجيح.

س: إذا عجز المرء عن إزالة النجاسة عن الثوب، أو لم يكن له إلا ثوب نجس، فكيف يصلي؟ بين أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة، والقول الراجح منها.

س: اختلف الفقهاء في حكم ستر الكفين في الصلاة على قولين، بينهما وأدلتهم تفصيلاً، والراجح منهما بدليله.

س: اختلف الفقهاء في حكم كشف المرأة قدميها في الصلاة على قولين، اذكر القولين، وأدلتهم، والقول الراجح منهما، مدعماً إجابتك بالدليل والتعليل.

س: بين الصواب من الخطأ فيما يلي مع التعليل إن كان له وجه:
أ- اتفق الفقهاء على أن قراءة الفاتحة فرض في ركعتين من الصلاة لا تصح الصلاة بتركها.

ب- اتفق الفقهاء على أنه يستحب التأمين عقب قراءة الفاتحة للمنفرد والمأموم، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية.

ج- اتفق الفقهاء على أن المأموم لا يجوز له قراءة شيء من القرآن خلف الإمام في الصلاة، سرية كانت أو جهرية.

د- يرى بعض المالكية أن ستر العورة شرط خارج عن الصلاة، فلا تبطل به صلاته.

هـ- اتفق الفقهاء على أن جميع جسم المرأة عورة في الصلاة ما عدا الوجه.

و- اتفق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، فيجوز لها كشفهما عند أمن الفتنة.

اقتداء المفترض بالمتنفل:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (وَفِي صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَقِّلِ رَوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: لَا تَصِحُّ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ، وَحَنْبَلٍ. وَاخْتَارَهَا أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا. وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَالثَّانِيَةُ: يَجُوزُ. نَقَلَهَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ. وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَ فَنَسِيَ، فَتَقَدَّمَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ تِلْكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ ذَكَرَ لَمَّا أَنَّ صَلَّى رَكْعَةً، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ. وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي رَجَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الْجُوزْجَانِيَّ، وَهِيَ أَصَحُّ).

توضيح ومقارنة:

وصورة المسألة هنا أن يكون الإمام متنفلاً، ويقتدي به مفترض، كما لو كان يصلي التراويح مثلاً، وأراد الآخر أن يقتدي به بنية صلاة العشاء أو غيرها، فإذا سلم الإمام قام المأموم، فأتم صلاته، فهل يصح ذلك أم لا؟. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنه لا يصح إمامة المتنفل بالمفترض.

وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، والمالكية في المشهور^(٢)، والحنابلة في

(١) ينظر: التجريد للقدوري ٨٢٨/٢، الهداية ٥٩/١، المحيط البرهاني ٥٠٩/١، البناية

للعيني ٣٦٤/٢، الباب في شرح الكتاب ٨٢/١.

(٢) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف ٢٩٥/١، شرح التلقين ٥٨٤/١، روضة

المستبين ٣٤٨/١.

المذهب^(١)، وبهذا قال ربيعة، والزهري، ويحيى الأنصاري^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (صلى رسول الله ﷺ في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا)^(٣).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بمتابعة الإمام، وعدم الاختلاف عليه، وإذا كان كل واحد منهما يصلي فرضا آخر كان مخالفة، فكان ممنوعا منها، ولا يجوز حمل الخبر على المخالفة في الأفعال، لأن حمله على العموم أولى، ولأن المخالفة في الأفعال قد استفيدت من آخر الخبر بقوله: "فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا"، فلم يجر حمل اللفظ على التكرار^(٤).

٢- أنه لا يجوز أن يبني إحدى الصلاتين على الأخرى في حق نفسه، وكذلك لا يجوز في حقه وحق الإمام.

٣- أن نية الفرض عدت من جهة الإمام، فلم يجر أن يقتدي به المفترض، أصله إذا صلى الكسوف.

(١) ينظر: المغني ١٦٦/٢، الكافي لابن قدامة ٢٩٦/١، المبدع ٩٤/٢، التعليق

الكبير ٣٢١/٢، الشرح الكبير ٥٩/٢.

(٢) ينظر: البيان للعرماني ٤١٠/٢.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٦٨٨، الصحيح ١٣٩/١، وأخرجه مسلم في

الحديث رقم ٤١٢، الصحيح ٣٠٩/١.

(٤) ينظر: التجريد للقدوري ٨٢٨/٢.

٤- أن تعيين النية شرط معتبر في الفرض بكل حال، فإذا عدم من جهة الإمام لم يجز أن يقتدي به من وجد معه ذلك الفرض، أصله: إذا لم يأت الإمام بالنية^(١).

٥- أن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر^(٢).

القول الثاني:

أنه يصح اقتداء المفترض بالمتفل.

وإلى هذا ذهب المالكية في قول^(٣)، والشافعية^(٤)، والإمام أحمد في رواية^(٥)، وبهذا قال عطاء، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق^(٦)، وسليمان بن حرب، وأبو ثور، وابن المنذر، وأبو إسحاق الجوزجاني، ورجحه ابن قدامة^(٧).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن معاذ بن جبل رضي الله عنه

(١) ينظر: التجريد للقدوري ٨٢٨/٢، البناية للعيني ٣٦٤/٢.

(٢) ينظر: المغني ١٦٦/٢، الكافي لابن قدامة ٢٩٦/١.

(٣) ينظر: روضة المستبين ٣٤٨/١.

(٤) ينظر: المهذب ١٨٥/١، حلية العلماء ٢٠٦/٢، البيان للعمراي ٤١٠/٢، المجموع ٢٧٣/٤، كفاية النبيه ٤٤/٤.

(٥) ينظر: المغني ١٦٦/٢، الكافي لابن قدامة ٢٩٦/١، التعليق الكبير ٣٢٢/٢، الشرح الكبير ٥٩/٢.

(٦) ينظر: حلية العلماء ٢٠٦/٢، البيان ٤١٠/٢.

(٧) ينظر: المغني ١٦٦/٢.

كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذًا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحننا، وإن معاذًا صلى بنا البارحة، فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أنني منافق، فقال النبي ﷺ: يا معاذ، أفتان أنت -ثلاثا- اقرأ: والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها^(١).

وجه الدلالة: والحديث هنا صريح الدلالة على الحكم، فالعشاء الثانية بالنسبة لمعاذ ؓ كانت نفلا، ولم ينكر عليه رسول الله ﷺ الإمامة، وإنما أنكر عليه التطويل، ولو كانت إمامته لهم غير صحيحة لنبه على ذلك.

٢- ما رواه أبو بكرة ؓ (أن رسول الله ﷺ صلى بالقوم في الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالقوم الآخرين ركعتين، ثم سلم، فصلى النبي ﷺ أربعاً)^(٢).

وجه الدلالة: وفي هذا الحديث اختلف حال المأمومين مع الإمام، فمن صلى اثنتين أصبحت في حقه الصلاة صحيحة، ثم من جاء بعدهم كذلك، وصحت الصلاة بفعله ﷺ في الركعتين الآخرين، وقد اختلفت نية الإمام والمأموم فيهما.

٣- ما رواه أبو مسعود الأنصاري ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: (يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمَهُمُ بِالسَّنَةِ، فَإِنْ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٦١٠٦، الصحيح ٢٦/٨، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ٤٦٥، الصحيح ٣٣٩/١.

(٢) أخرجه النسائي في الحديث رقم ٥٢١، السنن الكبرى ٢٨٠/١.

كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلماً، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه^(١).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يشترط في الإمام إلا القراءة ثم غيرها من الشروط، ولم يشترط فيه أن يكون مفترضاً، فحمل على عمومته، وصحت صلاة المفترض خلف المتفل.

٤- ما أورده البيهقي بسنده إلى الشافعي قال: (جاء قوم أبا رجاء العطاردي يريدون أن يصلوا الظهر، فوجدوه وقد صلى، فقالوا: ما جئنا إلا لنصلي معك، فقال: لا أخيبكم، ثم قام فصلى بهم)^(٢).

وقد ورد هذا عن قوم من الصحابة رضي الله عنهم، وأبو الدرداء وابن عباس، فدل على جواز اقتداء المفترض بالمتفل.

٥- أن الاقتداء يقع بالأفعال الظاهرة، وذلك يمكن مع اختلاف النية^(٣).

٦- لأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال، فجاز انضمام المصلي في إحداها بالمصلي في الأخرى، كالمتفل خلف المفترض^(٤).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى جواز اقتداء المفترض

(١) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٦٧٣، الصحيح ٤٦٥/١.

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٢٣/٣.

(٣) ينظر: المذهب ١/١٨٥، البيان ٢/٤١١، المجموع ٤/٢٧٣.

(٤) ينظر: المغني ٢/١٦٦.

بالمتمتفل، لقوة أدلتهم من الأحاديث الصحيحة الصريحة، وأصحها حديث معاذ رضي الله عنه، فقد عاب عليه النبي ﷺ إطالته الصلاة بهم، وهو يعلم أنه يؤمهم وهو متمتفل، وهم مفترضون، ولم يقل إن ذلك لا يصح، بل أقره ﷺ، والتقرير أحد أقسام السنة، فدل على جواز إمامة المتمتفل للمفترض، واقتداء المفترض به في الصلاة، ويكون لكل منهما نيته.

قصر الصلاة في السفر:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (الأصل في قصر الصلاة الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(١). قَالَ -يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ- قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: (صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبِلُوا صَدَقَتَهُ)^(٢). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْصُرُ فِي أَسْفَارِهِ، حَاجًّا، وَمُعْتَمِرًا، وَغَارِيًّا. وَقَالَ ابْنُ عُثْمَرَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى قُبِضَ -يَعْنِي فِي السَّفَرِ - وَكَانَ «لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، وَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ»^(٣). وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(١) سورة النساء الآية ١٠١.

(٢) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٦٨٦، الصحيح ٤٧٨/١.

(٣) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٥١٨٥، المسند ١٦٥/٩.

وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ. وَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ»^(١).

وَقَالَ أَنَسٌ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، وَأَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى رَجَعَ»^(٢).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ. وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَافَرَ سَفَرًا تَقْصُرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ جِهَادٍ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَفْصُرَ الرَّبَاعِيَّةَ، فَيُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ).

توضيح ومقارنة:

لقد تميزت الشريعة الإسلامية بأنها شريعة سمحة سهلة لا حرج فيها ولا مشقة، بل راعت التخفيف عند المشقة، ولم تكلف أحدا فوق طاقته، ولما كان السفر مظنة للتعب والمشقة فقد ناسبه التخفيف في العبادات والتكاليف التي تجب في الحضر.

والسفر في الاصطلاح عبارة عن: الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها^(٣).

وقد قسم الفقهاء^(٤) السفر إلى أنواع عديدة بحسب الغرض منه:

-
- (١) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ١٩٦٠، سنن أبي داود ١٩٩/٢.
(٢) أخرجه البخاري في الحديث رقم ١٠٨١، الصحيح ٤٢/٢، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ٦٩٣، الصحيح ٤٨١/١.
(٣) التعريفات للجرجاني ص ١٥٧.
(٤) ينظر: العناية ١٩/٢، مواهب الجليل ١٣٩/٢، نهاية المحتاج ٢٤٨/٢، حاشية الجمل على شرح المنهج ٥٨٩/١، كشف القناع ٥٠٣/١.

فهناك سفر الطاعة، وهو ما يخرج فيه المرء بغرض طلب طاعة من الطاعات التي أمر الله تعالى بها، مثل السفر للحج والعمرة، أو السفر للجهاد، ومثله كذلك سفر الهرب، وهو الفرار من بلد فيه معاص إلى بلد فيه طاعة.

وهناك سفر المعصية، وهو السفر من أجل نيل غرض محرم، كالزنا، أو القتل، أو السرقة، أو غير ذلك من المحرمات. وهناك سفر مباح، وهو ما لم يكن في طاعة ولا معصية، مثل السفر للعمل، والسفر للتجارة، والسفر للترفيه الحلال.

حكم قصر الصلاة في السفر:

اختلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة للمسافر على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن قصر الصلاة للمسافر واجب، وأنه عزيمة في حقه، والإكمال مكروه ومخالفة للسنة، ولكنه سمي رخصة مجازاً، فمتى صلى أربعاً كان الواجب في حقه اثنين، واعتبر الباقي نفلاً. وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، والمالكية في قول^(٢).

واستدلوا على ذلك بما روته عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقريت صلاة السفر، وزيد في

(١) ينظر: المبسوط ٢٣٩/١، تحفة الفقهاء ١٤٩/١، المحيط البرهاني ٢١/٢، العناية

للإبهرتي ٣١/٢، البحر الرائق ١٤٠/٢.

(٢) ينظر: مناهج التحصيل ٤٢٧/١، الذخيرة للقرافي ٣٦٨/٢، التاج والإكليل

٤٨٦/٢، بداية المجتهد ١٧٦/١.

صلاة الحضر^(١).

وجه الدلالة: فقد بين هذا الحديث أن أصل الصلاة ركعتان، وهما المفروض، وأنهما ثبتتا في السفر، وزيد في الحضر ركعتان، فبان أن الواجب في السفر أصل الصلاة فقط.

القول الثاني:

أن القصر في صلاة المسافرين سنة.
والى هذا ذهب المالكية في المذهب^(٢).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(٣).

وجه الدلالة: فهذه الآية صريحة الدلالة في كون القصر رخصة، وأنها سنة لا فرض.

٢- ما رواه يعلى بن أمية أنه قال: (قلت لعمر بن الخطاب: قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾^(٤))، وقد أمن الناس، فقال عمر رضي الله عنه: عجبت

(١) متفق عليه، ولفظه لمسلم، أخرجه في الحديث رقم ٦٨٥، الصحيح ٤٧٨/١، وأخرجه البخاري في الحديث رقم ٣٥٠، الصحيح ٧٩/١.

(٢) ينظر: الذخيرة ٣٦٨/٢، بداية المجتهد ١٧٦/١، شرح الخرشي على مختصر خليل ٥٨/٢، التاج والإكليل ٤٨٦/٢.

(٣) سورة النساء الآية ١٠١.

(٤) سورة النساء الآية ١٠١.

مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته^(١).

وجه الدلالة: فهذا الحديث قد بين أن القصر سنة وقعت من النبي ﷺ، وشرعها لأئمة متى كانوا على سفر، وتوافرت شروطها التي ذكرها الفقهاء، وقد ثبت جواز القصر في السفر بالخوف بالكتاب، وثبت جواز القصر في السفر بالأمن بالسنة.

٣- أن الأمة أجمعت على جواز قصر الصلاة في السفر^(٢).

القول الثالث:

أن قصر الصلاة للمسافر رخصة وتوسعة، فله أن يقصر، وله أن يكمل، ولكن أيهما أفضل، فيه ثلاثة أقوال عند المالكية، والحنابلة، فقيل: القصر أفضل، وقيل: الإتمام، وقيل: هو مخير. وإلى هذا ذهب الإمام مالك في رواية^(٣)، والشافعية^(٤)، والحنابلة^(٥). واستدلوا على ذلك بالأدلة السابقة في القول الثاني، غير أنهم حملوها على الرخصة لا السنة.

(١) سبق تخريجه.

(٢) ينظر: البيان ٤٤٩/٢، المغني ١٨٨/٢، المبدع ١١٣/٢، شرح الزركشي ١٣٥/٢.

(٣) ينظر: مناهج التحصيل ٤٢٨/١، المقدمات الممهدات ٢٠٨/١، بداية المجتهد ١٧٦/١.

(٤) ينظر: الأم ٢٠٧/١، نهاية المطلب ٤٢٣/٢، الحاوي الكبير ٣٥٨/٢، أسنى المطالب ٢٣٤/١.

(٥) ينظر: الكافي ٣٠٦/١، المغني ١٨٨/٢، المبدع ١١٣/٢، الإنصاف ٣٢١/٢.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثالث الذي يرى أن قصر الصلاة في السفر رخصة، فليست فرضاً ولا سنة، فمن رغب في الإكمال أكمل، ومن أخذ بالرخصة فعل، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن هذه الرخصة مشروعة للتخفيف عنه، فمتى قبل التخفيف كان بها، وإن صلى تاماً فله ذلك.

المسافة التي تعتبر سفراً:

ذهب جمهور الفقهاء^(١) إلى أن أقل مسافة السفر هي أربعة بُرْد، وهي ستة عشر فرسخاً، وهي تعادل في عصرنا الحاضر ثمانين كيلو متر، ويترخص برخص السفر فيه^(٢).

ولا يصح له الترخّص إلا بمفارقة محل الإقامة، فلا تكفي مجرد النية، بل يفارق بلده بالفعل بالشروع في السفر. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما ورد عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما (أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة بُرْد، وهي ستة عشر فرسخاً)^(٣).

٢- ما رواه عطاء قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: (أأقصر في عرفة؟ قال: لا، قلت: في منى؟ قال: لا، قلت: الطائف أو عسفان؟ قال:

(١) ينظر: المدونة ٢٠٧/١، الأم ١٩٧/٧، ١١٨/٨، المجموع ٢١٠/٤، المغني ١٨٩/٢، الإنصاف ٣١٨/٢، الفروع ٥٤/٢.

(٢) وخالف بعض الفقهاء في ذلك، وجعلوا السفر غير محدد بمسافة، بل يطلق على كل ما يمكن تسميته سفراً، ينظر: المغني ١٩٠/٢، الإنصاف ٣١٨/٢.

(٣) أخرجه البخاري في مقدمة باب كم يقصر الصلاة، الصحيح ٤٣/٢.

نعم، وهي ثمانية وأربعون ميلاً، وعقد بيده^(١).
وجه الدلالة: فقد وردت هذه المسافة عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم لا يقولون ذلك بالرأي، فدل على أنه منقول عن النبي ﷺ، فوجب التوقف عنده دون غيره.

مدة الإقامة التي تنتهي بها رخص السفر:

وهذه المسألة من المسائل التي كثر الحديث حولها، وصورتها: أن يسافر المرء إلى بلد من البلاد، ويترخص برخص السفر، فهل له في ذلك مدة محددة؟.

اتفق الفقهاء^(٢) على أن من سافر ولم يحدد مدة، وإنما ربط سفره بقضاء مصلحة وهو لا يدري كم ستأخذ، فإنه يكون مسافراً، ويترخص برخص السفر ولو طال الوقت، ويأخذ برخص السفر^(٣).
وكذا اتفقوا على أن من عزم الإقامة أربعة أيام فأقل، فإنه كذلك يكون مسافراً، ويأخذ برخص السفر.

واختلفوا بعد ذلك فيمن سافر ونوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، وكان خلافهم على أقوال كثيرة، أشهرها ما يلي:

القول الأول:

أن من نوى الإقامة خمسة عشر يوماً فما فوق فإنه يتم الصلاة، وإن

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في الأثر رقم ٨١٣٨، المصنف ٢/٢٠٢.

(٢) ينظر: المبسوط ١/٢٣٦، بدائع الصنائع ١/٩٧، المدونة ١/٢٠٩، المنتقى شرح

الموطأ ١/٢٦٦، الأم ٨/١١٨، المجموع ٤/٢٣٩، الإنصاف ٢/٣٢٩.

(٣) ينظر: الإنصاف ٢/٣٢٩.

نوى أقل منها فيعتبر مسافرا ويقصر .

وإلى هذا ذهب الحنفية^(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة)^(٢).

وجه الدلالة: فهذا حدد ابن عمر رضي الله عنهما مدة السفر بخمسة عشر يوما، ولا شك أن الأمر توقيفي ولم يفعله إلا لعلمه بأن هذا هو حد السفر.

٢- أن أقل ما روي خمسة عشر يوما، فيكون هذا اتفاقا بين الفقهاء، وما دونه مختلف فيه، فيؤخذ بما اتفق عليه.

القول الثاني:

أن من نوى الإقامة ثلاثة أيام فأقل، فإنه يعد مسافرا، وما زاد على ذلك فمقيم.

وإلى هذا ذهب المالكية^(٣)، والشافعية^(٤).

واستدلوا على ذلك بما رواه العلاء بن الحضرمي أن النبي ﷺ قال: (يقيم

(١) ينظر: المبسوط ٢٣٦/١، بدائع الصنائع ٩٧/١، أحكام القرآن للجصاص ٣٦١/٢.

(٢) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ٥٤٨، سنن الترمذي ٦٨٤/١.

(٣) ينظر: المدونة ٢٠٩/١، المنتقى شرح الموطأ ٢٦٦/١.

(٤) ينظر: الأم ١١٨/٨، المجموع ٢٣٩/٤.

المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً^(١).

وجه الدلالة: فقد حدد النبي ﷺ للمسافر ثلاثة أيام، فما زاد عن ذلك فإنه يعد مقيماً ولا يترخص برخص السفر.

القول الثالث:

أن المدة التي يعتبر فيها مسافراً هي أربعة أيام فما دونها، وما زاد على ذلك كان مقيماً.

وإلى هذا ذهب الحنابلة^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه جابر وابن عباس ؓ في صفة حجة النبي ﷺ، وجاء فيه: (أن النبي ﷺ قدم صبح رابعة، فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم خرج إلى منى في الثامن، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام)^(٣).

وجه الدلالة: فقد نص هذا الحديث على أقل مدة نعلم يقينا أنه ﷺ قصر فيها الصلاة، وهي أربعة أيام، فتكون هي مدة التمتع برخص السفر، وما زاد عليه يعتبر مقيماً.

٢- أن هذا القول فيه إبراء للذمة، وهو الأحوط، والأخذ به هو أخذ بأحسن ما قيل في هذا المقام.

(١) أخرجه مسلم في الحديث رقم ١٣٥٢، الصحيح ٩٨٥/٢.

(٢) ينظر: المغني ٢/٢١٢، الإنصاف ٢/٣٢٩، الفروع ٢/٦٣.

(٣) أخرجه ابن خزيمة في الحديث رقم ٩٥٦، الصحيح ٧٥/٢.

القول الرابع:

أن المسافر لا يحدد بمدة معينة، بل يترخص ما دام لم يرجع إلى محل إقامته مهما طالَّت مدته، ما لم ينو الإقامة في بلد السفر. وإلى هذا ذهب ابن تيمية^(١).

واستدل على ذلك بما يلي:

١- أن عدم التحديد هو ظاهر الكتاب والسنة، فلم نجد نصا حدد مدة للمسافر بعينها، وكل ما ورد بالتحديد مؤول.

٢- أن التحديد بمدة معينة أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه، ولما لم يرد نص صريح في تحديد مدته فإنه يبقى على إطلاقه^(٢).

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الأول الذي يرى تحديده بخمسة عشر يوما، لما ورد من عمل ابن عمر رضي الله عنهما به، وهو من المحتاطين في العبادة، كما أن هذه المدة يعد فيها المرء مسافرا، فإن زاد على ذلك فإنه يعد مقيما.

الترخص في سفر المعصية:

اتفق الفقهاء على أن سفر الطاعة أو السفر المباح يجوز فيه الترخص، لكونه سفرا مشروعا إما طاعة وإما إباحة، واختلفوا بعد ذلك فيمن سافر بغرض ارتكاب المعصية، هل يجوز له الترخص بقصر الصلاة في السفر

(١) ينظر: مجموع الفتاوى ١٨/٢٤.

(٢) ينظر: المغني ٢/٢١٢.

أم لا؟، وكان خلافهم على قولين:

القول الأول:

أن المسافر سفر معصية يصح له قصر الصلاة والأخذ بالرخصة. وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، والإمام مالك في رواية^(٢)، وبه قال الأوزاعي، والثوري، والمزني^(٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- إطلاق النصوص السابقة التي قالت بالرخص في السفر، حيث لم تفرق بين نوع وآخر، فهذه الدلائل لا توجب الفصل بين مسافر ومسافر، فوجب العمل بعمومها وإطلاقها.
- ٢- أنه مسافر، فأبىح له الترخص كالمطيع.
- ٣- أن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوزه، فصلح بتعلق الرخصة.

القول الثاني:

أن المسافر سفر معصية لا يصح له قصر الصلاة والأخذ بالرخصة. وإلى هذا ذهب المالكية في المذهب^(٤)، والشافعية^(٥)، والحنابلة^(٦).

(١) ينظر: تحفة الفقهاء ١/١٤٩، بدائع الصنائع ١/٩٣، الهداية ١/٨١، المحيط البرهاني ٢/٢٤.

(٢) ينظر: إرشاد السالك ١/٢٥.

(٣) ينظر: المجموع ٤/٣٤٦، المغني ٢/١٩٤.

(٤) ينظر: مواهب الجليل ٢/١٤٠، بلغة السالك ١/٢٩٩، الثمر الداني ١/٢١٠.

(٥) ينظر: نهاية المطلب ٢/٤٦٢، روضة الطالبين ١/٣٨٨، مغني المحتاج ١/٥٣٠.

(٦) ينظر: المغني ٢/١٩٣، المبدع ٢/١١٤، كشف القناع ١/٥٠٦.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١).

وجه الدلالة: فقد أباح الله تعالى الأكل لمن لم يكن عاديا ولا باغيا، فلا يباح لباغ ولا عاد.

٢- أن القاعدة تقول: الرخص لا تُتأط بالمعاصي، بمعنى أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة، وإلا فلا^(٢).

٣- أن الترخيص شرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح، توصلا إلى المصلحة، فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على المحرم، تحصيلًا للمفسدة، والشرع منزّه عن هذا.

٤- أن النصوص وردت في حق الصحابة رضي الله عنهم، وكانت أسفارهم مباحة، فلا يثبت الحكم فيمن سفره مخالف لسفرهم^(٣).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى أن الترخيص لا يكون إلا في سفر الطاعة أو السفر المباح، أما سفر المعصية فلا رخصة فيه، لأن الرخصة نوع نعمة وتخفيف، فلا تتال عطايا الله تعالى بمعاصيه.

(١) سورة البقرة من الآية ١٧٣.

(٢) ينظر: نهاية المحتاج ٢/٢٦٥.

(٣) ينظر: المغني ٢/١٩٤.

أحكام جمع الصلاة:

يقصد بجمع الصلاة: أن يجمع بين الصلاتين (الظهر والعصر)، (والمغرب والعشاء) في وقت إحداهما، لعذر السفر، أو المرض، أو الوحل، أو لغير عذر.

وقد اختلف الفقهاء في حكم الجمع بين الصلاتين، وهل هو خاص في يوم عرفة ومزدلفة أم لا؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن جمع الصلاة خاص في يوم عرفة ومزدلفة، ولا يصح في غيره.
وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، وبهذا قال الحسن، وابن سيرين^(٢).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قول الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾^(٣).

وجه الدلالة: فقد جعل الله تعالى للصلاة أوقاتا بعينها، وأمر بالمحافظة عليها، والصلاة إليها، فلم يجز جمع صلاة إلى أخرى إلا في مزدلفة وعرفة للنص عليهما.

٢- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾^(٤).

(١) ينظر: الحجة على أهل المدينة ١/١٥٩، المبسوط ١/١٤٩، تبيين الحقائق ١/٨٨.

(٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/١١٥.

(٣) سورة البقرة من الآية ٢٣٨.

(٤) سورة النساء من الآية ١٠٣.

وجه الدلالة: جعلت هذه الآية للصلاة مواقيت محددة، فلا يجوز الخروج عنها لأي سبب غير ما ورد في الشرع من يوم عرفة ومزدلفة.

٣- ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها، إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها)^(١).

وجه الدلالة: والحديث صريح في عدم جواز الجمع بين صلاتين في غير عرفة ومزدلفة، فلم يصح الجمع في غيرهما.

٤- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة)^(٢).

وجه الدلالة: وهذا الحديث صريح في عدم جواز الجمع في غير عرفة ومزدلفة، ولو كان جائزاً لوقع من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فقد سافر، وتعرض لظروف وحرر كثير، ولم يرو عنه الجمع إلا في عرفة ومزدلفة.

٥- القياس على صلاة الفجر، فكما لا يجمع بين العشاء والفجر، ولا بين الفجر والظهر، لاختصاص كل واحد منهما بوقت منصوص عليه شرعاً، فكذلك الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء^(٣).

(١) متفق عليه ولفظه للبخاري، أخرجه في الحديث رقم ١٦٨٢، الصحيح ١٦٦/٢،

وأخرجه مسلم في الحديث رقم ١٢٨٩، الصحيح ٩٣٨/٢.

(٢) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ١٢٠٩، سنن أبي داود ٤٠٧/٢.

(٣) ينظر: المبسوط ١٤٩/١.

القول الثاني:

أن جمع الصلاة عام ومشروع في غير عرفة والمزدلفة عند وجود العذر، من سفر، أو وحل، وإن اختلفوا في أوقات الجمع^(١). وإلى هذا ذهب المالكية^(٢)، والشافعية^(٣)، والحنابلة^(٤). واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، قال سالم: وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يفعلها إذا أعجله السير)^(٥).

وجه الدلالة: والحديث صريح الدلالة على جواز الجمع للسفر، والعلة

(١) فقال المالكية: يكون الجمع في صلاتي المغرب والعشاء فقط، وقال الشافعية، والحنابلة: يكون في الظهر والعصر، وفي المغرب والعشاء، كما اختلفوا في كون الجمع لشدة المطر أو بلّ الثياب أو لا، ولم أشأ الاستطراد في هذه الفروع اكتفاء بالقاعدة العامة فيها، وأن الجمع مشروع متى كان المطر شديدا بدرجة يكون فيها الوحل وبلّ الثياب، فإن أمكنه الذهاب إلى المسجد دون مشقة لم يجز الجمع.

(٢) ينظر: المدونة ٢٠٥/١، النوادر والزيادات ٢٦١/١، البيان والتحصيل ١١٠/١٨، الكافي لابن عبد البر ١٩٣/١.

(٣) ينظر: الحاوي الكبير ٤٨/٢، نهاية المطلب ٤٦٩/٢، البيان ٤٨٦/٢، روضة الطالبين ٣٩٥/١، المجموع ٣٧٨/٤.

(٤) ينظر: الكافي ٣١١/١، المغني ٢٠٠/٢، المحرر في الفقه ١٣٤/١، الشرح الكبير ١١٥/٢، شرح منتهى الإرادات ٢٩٨/١.

(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ١١٠٩، الصحيح ٤٦/٢، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ٧٠٣، الصحيح ٤٨٨/١.

منه هي وجود الحرج والمشقة، فكان ذلك علة لكل مشقة تجيز الجمع بين الصلاتين.

٢- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت، صلى الظهر ثم ركب)^(١).

وجه الدلالة: والحديث كذلك صريح في وقوع الجمع بين الصلاتين من النبي ﷺ وصحابته رضي الله عنهم، فدل على جوازه في غير عرفة ومزدلفة.

٣- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف، ولا مطر)، وفي حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته)^(٢).

وجه الدلالة: فقد وقع الجمع من النبي ﷺ في غير عرفة ومزدلفة، ووقوعه ولو لمرة واحدة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما دليل على جوازه، فجاز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لظروف، أو أضرار شرعية.

٤- أنه سفر يجوز فيه القصر، فجاز فيه الجمع كالحج.

٥- أن كل رخصة جازت في سفر الحج، جازت في السفر المباح كالقصر، لأن فعل الصلاة أكد من وقتها.

(١) أخرجه البخاري في الحديث رقم ١١١١، الصحيح ٤٧/٢.

(٢) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٧٥٠، الصحيح ٤٩٠/١.

٦- أنه لما كان للسفر تأثير في ترك بعض الصلاة، فلأن يكون له تأثير في ترك الوقت أولى^(١).

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، لعذر شرعي من مرض، أو وحل، أو سفر في غير عرفة ومزدلفة، لثبوت الأحاديث الصحيحة به، ولأن هذا القول يمضي مع القاعدة العامة في الشريعة التي تقوم على التيسير ورفع الحرج، خاصة للمسافر وذوي الأعذار والأمراض المزمنة، كما يمكن القول به للمستحاضة التي يرهقها التطهر والتنظف وقت الاستحاضة، ولمن به سلس البول، أو انفلات الريح، ولمن كانت طبيعة عمله تستلزم الجمع، أو غير ذلك من أعمار يظن المكلف فيها أن الوقت سيضيع عليه، على أن يكون ذلك بقدر، ولا يستخف به، ولا يجعل حاله حجة للجمع في غير عذر قاهر.

الجمع في الحضر للمرض والخوف:

إذا كان الجمع بين الصلاتين مشروعاً عند جمهور الفقهاء للسفر والمطر، فقد اختلفوا في حكم الجمع بينهما في الحضر لعلّة المرض والخوف، كما في وقوع الزلازل، والأعاصير، والظلمة المدلّهمة، وكان خلافهم على قولين:

القول الأول:

أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعلّة المرض والخوف.

(١) ينظر: الحاوي الكبير ٣٩٣/٢.

وإلى هذا ذهب المالكية^(١)، والحنابلة^(٢)، وبه قال عطاء، وإسحاق^(٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف، ولا مطر)، وفي حديث وكيع قال: (قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يخرج أمته)^(٤).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أجاز الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوف ولا مرض، فلأن يجوز ذلك في حال الخوف والمرض من باب أولى.

٢- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (إن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحضت، فأتت رسول الله ﷺ، فسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك، أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل)^(٥).

٣- ما رواه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: (أتيت رسول الله ﷺ فقلت: إني قد استحضت حيضة منكرة شديدة، فقال: احتشي

(١) ينظر: المقدمات الممهدة ١/١٨٦، بداية المجتهد ١/١٨٣، الذخيرة للقرافي

٣٧٤/٢، شرح مختصر خليل للخرشي ٢/٦٩، الفواكه الدواني ١/٢٣٤.

(٢) ينظر: الكافي ١/٣١٣، المغني ٢/٢٠٤، الشرح الكبير ٢/١١٦، الفروع ٣/١٠٤.

(٣) ينظر: البيان ٢/٤٩٣، المغني ٢/٢٠٤.

(٤) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٧٥٠، الصحيح ١/٤٩٠.

(٥) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٢٤٨٧٩، المسند ٤١/٣٧٢.

كرسفا^(١)، قلت: إنه أشد من ذاك، إني أثجه ثجا^(٢)، قال: تلجمي^(٣) وتحبضي في كل شهر في علم الله ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم اغتسلي غسلا، وصومي وصلي ثلاثا وعشرين، أو أربعاً وعشرين، واغتسلي للفجر غسلا، وأخري الظهر وعجلي العصر، واغتسلي غسلا، وأخري المغرب وعجلي العشاء، واغتسلي غسلا، وهذا أحب الأمرين إليّ، ولم يقل يزيد مرة: واغتسلي للفجر غسلا^(٤).

وجه الدلالة: فقد أمرهما النبي ﷺ أن يجمعاً بين الصلاتين هنا، وكان الجمع لعدة، وهي الاستحاضة، وهي نوع مرض، فدل على أن الجمع يجوز لعدة المرض^(٥).

٤ - أن مشقة المرض أعظم من مشقة السفر، فكانت أولى بالحكم^(٦).

القول الثاني:

أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعدة الخوف والمرض.

(١) الكرسف: القطن، أي ادخلي قطناً في باطن الفرج الخارج، ليمنع خروجه الى

ظاهر الفرج. ينظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ص ٤٦.

(٢) أثجه: أي أصبه صبا لا يمكن أن يمتنع من الخروج بالكرسف.

ينظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ص ٤٦.

(٣) تلجمي: أي شدي الخرقه على هيئة اللجام.

ينظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ص ٤٦.

(٤) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٢٧١٤٤، المسند ١٢١/٤٥.

(٥) ينظر: الكافي ٣١٣/١.

(٦) ينظر: الذخيرة ٣٧٤/٢.

وإلى هذا ذهب الشافعية^(١).

واستدلوا على ذلك بأن الخوف والمرض وغيره من العلل كان موجودا على عهد رسول الله ﷺ، ولم ينقل عنه ﷺ أنه جمع في شيء غير المطر^(٢).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول للمالكية، والحنابلة الذي يجيز الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، لأجل المرض أو الخوف، وذلك لقوة أدلتهم وصراحتها، ولأن الجمع فيه رفع للحرَج والمشقة، فكان أولى بالحكم.

الجمع لغير عذر:

إذا أراد المصلي الجمع في الحضر لغير عذر شرعي بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فهل يجوز له ذلك أم لا؟. اختلف الفقهاء القائلون بمشروعية الجمع للعذر فيما لو كان الجمع لغير عذر في الحضر، وكان خلافهم في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنه لا يجوز الجمع في الحضر بين الصلاتين لغير عذر أو خوف.

(١) ينظر: البيان ٤٩٣/٢، الحاوي الكبير ٣٩٩/٢، المذهب ١٩٨/١، المجموع ٣٧٨/٤.

(٢) ينظر: الحاوي الكبير ٣٩٩/٢، المذهب ١٩٨/١.

وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور^(١)، والشافعية^(٢)، والحنابلة^(٣).
واستدلوا على ذلك بأن الأدلة التي وردت في الجمع كانت لعدة السفر،
أو المرض، أو الخوف، ولم يكن الجمع منه ﷺ لغير علة، وما ورد من
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع من غير خوف ولا مطر إنما
كان لتأخيرهِ ﷺ الظهر وتقديمه للعصر، وليس جمعا بين الصلاتين كما يوهم
ظاهره.

القول الثاني:

أنه يجوز الجمع في الحضر بين الصلاتين لغير عذر أو خوف.
وإلى هذا ذهب أشهب من المالكية^(٤)، وبه قال ابن المنذر، وربيعه،
والثوري، وابن سيرين، وقال: لا بأس بالجمع بين الصلاتين في الحضر إذا
كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذ عادة^(٥).
واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع
رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير
خوف، ولا مطر)، وفي حديث وكيع قال: (قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟
قال: كي لا يخرج أمته)^(٦).

-
- (١) ينظر: المقدمات الممهدة ١/١٨٦، بداية المجتهد ١/١٨٤، الذخيرة ٢/٣٧٥.
(٢) ينظر: المذهب ١/١٩٨، الوسيط ٢/٢٥٨، البيان ٢/٤٩٣، المجموع ٤/٣٧٨.
(٣) ينظر: الكافي ١/٣١٣، المغني ٢/٢٠٤، الشرح الكبير ٢/١١٦.
(٤) ينظر: المقدمات الممهدة ١/١٨٦، بداية المجتهد ١/١٨٤، الذخيرة ٢/٣٧٥.
(٥) ينظر: معالم السنن للخطابي ١/٢٦٥، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/١٧٠،
التمهيد لابن عبد البر ١٢/٢١٤، المنتقى ١/٢٥٧.
(٦) سبق تخريجه.

وجه الدلالة: فقد وقع الجمع من النبي ﷺ في غير خوف ولا مطر، وبَيَّن ابن عباس رضي الله عنهما الحكمة بقوله: كي لا يجرح أُمته، فمتى وجد داع، ولم يكن عذر جاز الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار، لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه، وهو قوله: أراد أن لا يجرح أُمته^(١).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو قول جمهور الفقهاء القائل بعدم جواز الجمع في الحضر لغير علة، لأن الجمع بين الصلاتين لغير علة من خوف أو مرض أو سفر يخل بمواقيت الصلاة، وهو شرط لصحتها، كما أن حديث ابن عباس تم تفسيره بما يدل على أن الجمع من غير خوف أو مطر لم يقع منه ﷺ، فلم يكن دليلاً على جواز الجمع مطلقاً من غير علة، وإن كان يعجبني قول ابن سيرين بجوازه متى وجدت حاجة، ما لم يتخذ عادة، ففيه جمع بين القولين بصورة طيبة ترفع الحرج، وتتفي الخلاف.

قضاء سنن الصلاة:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (فَأَمَّا قَضَاءُ سُنَّةِ الْفَجْرِ بَعْدَهَا فَجَائِزٌ، إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ اخْتَارَ أَنْ يَقْضِيَهُمَا مِنَ الضُّحَى، وَقَالَ: إِنَّ صَلَاتَهُمَا بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأُ، وَأَمَّا أَنَا فَأَخْتَارُ ذَلِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ^(٢)، وَالشَّافِعِيُّ: يَقْضِيَهُمَا

(١) ينظر: معالم السنن ١/٢٦٥.

(٢) ابن جريج: أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ولد عام ٨٠هـ، روى

بَعْدَهَا).

توضيح ومقارنة:

السنن الرواتب:

يقصد بها السنن التابعة للفرائض، وهي عشر ركعات في قول، واشتتا عشرة ركعة في قول آخر، وإحدى عشرة، وقيل ثمانية عشرة، وأفضلها أنها: أربع قبل الظهر، وقيل: اثنتان، واشتتان بعدها، واشتتان قبل العصر، واشتتان بعد المغرب، واشتتان بعد العشاء، إضافة إلى سنة الفجر، وهي أكد السنن.

وتطلب الرواتب القلبية ممن ينتظر جماعة، لا من الفرد، ولا ممن لا ينتظرها، ولا تطلب إلا مع اتساع الوقت، ولا خلاف في منعها إن ضاق الوقت.

ومن هذه السنن ما يتقدم على الفرائض، ومنها ما يتأخر عنها، وكل منهما له حكمة، فأما التقديم فله حكمة، وهو أن النفوس قبل الصلاة تكون منشغلة بأسباب الدنيا، بعيدة عن حال الخشوع والحضور التي هي روح العبادة، فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة، واستعدت لها، وأما تأخيرها عنها فحكمتها ما ورد أن النوافل جابرة لنقص الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع فيه^(١).

عن عطاء وطاوس ومجاهد، وروى عنه الثوري والليث بن سعد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وابن المبارك ووكيع، وتوفي سنة ١٥٠ هـ.

ينظر: الطبقات الكبرى ٤٩١/٥، الجرح والتعديل ٣٥٦/٥.

(١) ينظر: حاشية الدسوقي ٣١٣/١، بلغة السالك ٤٠٢/١.

وقد اتفق الفقهاء^(١) على فضل هذه السنن، وأنها من النوافل التي أكد عليها النبي ﷺ في أحاديث كثيرة منها:

١- ما روته أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (من صلى اثنتي عشرة ركعة كل يوم تطوعاً غير فريضة، بنى الله له بيتاً في الجنة)^(٢).

وجه الدلالة: والوعد ببناء بيت في الجنة لمن صلى هذه السنن يدل على فضلها والاهتمام بأمرها.

٢- وفي رواية عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة، بُني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر صلاة الغداة)^(٣).

٣- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة)^(٤).

وجه الدلالة: وهذه الأحاديث قد بينت السنن الراتبة وفضلها، وقد وقعت من النبي ﷺ، وحث عليها بقوله وفعله في أكثر من حديث، فدل على

(١) ينظر: تبیین الحقائق ١/١٧١، الجوهرة النيرة ١/٧٠، شرح مختصر خليل للخرشي

٣/٢، مواهب الجليل ٢/٦٦، نهاية المطلب ٢/٣٤٩، الوسيط ٢/٢٠٨، المجموع

٨/٤، الكافي ١/٢٦٤، عمدة الفقه ص ٢٧، الفروع ٢/٣٦٧.

(٢) أخرجه البيهقي في الحديث رقم ٤١٦٢، السنن الكبرى ٢/٦٦٣.

(٣) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ٤١٥، سنن الترمذي ١/٥٣٨.

(٤) أخرجه البخاري في الحديث رقم ١١٨٢، الصحيح ٢/٥٩.

فضلها وفضل القيام بها، كما حددت الأحاديث أوقاتها، سواء أكانت قبل الصلاة أم بعدها.

صلاة الضحى:

اتفق الفقهاء^(١) على أن صلاة الضحى من السنن التي أكد عليها النبي ﷺ، وواظب على فعلها، وبين ما فيها من أجر.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- ما روته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها (أن رسول الله ﷺ صلى عام الفتح ثماني ركعات، ملتحفا في ثوب واحد)^(٢).
 - ٢- ما رواه علي رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله ﷺ الضحى حين كانت الشمس من المشرق في مكانها من المغرب صلاة العصر)^(٣).
 - ٣- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر)^(٤).
- وقد تعددت أقوال الفقهاء في عدد ركعاتها ما بين ركعتين، وحتى ثماني ركعات، وأفضل الأقوال ما ذهب إليه الحنابلة من أن أقلها ركعتان.

(١) ينظر: المبسوط ١/١٥٩، بدائع الصنائع ١/٢٩٤، البحر الرائق ٢/٥٥، المقدمات الممهدة ١/١٦٦، الذخيرة ١/٢٤٦، مواهب الجليل ٢/٦٧، الحاوي الكبير ٢/٢٨٦، المهذب ١/١٥٩، البيان ٢/٢٧٩، الكافي ١/٢٦٧، المغني ٢/٩٧، المبدع ٢/٢٩.

(٢) أخرجه مالك في الحديث رقم ١٥٧، الموطأ ٢/٢١٠.

(٣) أخرجه أحمد في الحديث رقم ١٢٥٢، المسند ٢/٤٠٨.

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ١١٧٨، الصحيح ٢/٥٨، وأخرجه

مسلم في الحديث رقم ٧٢١، الصحيح ١/٤٩٨.

صلاة الوتر:

إن صلاة الوتر من أكثر السنن التي حرص النبي ﷺ على أدائها، ولم يرو عنه اهتمام بصلاة من السنن مثلها، ومثل صلاة الفجر، ولذا وقع الخلاف في حكمها، هل هي سنة أم واجبة؟.

وقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة الوتر على قولين:

القول الأول:

أن صلاة الوتر واجبة.

والى هذا ذهب أبو حنيفة، وتبعه جمهور الحنفية^(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي ﷺ قال: (إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر)^(٢).

وجه الدلالة: ففي هذا الحديث أمر بالوتر، والأمر يفيد الوجوب، وسماه صلاة زيادة، والزيادة على الشيء تكون من جنسه، فدل على أنه واجب.

٢- ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من نام عن الوتر أو نسيه، فليصل إذا أصبح أو ذكر)^(٣).

وجه الدلالة: فقد أمر النبي ﷺ بقضاء الوتر، والأمر بالقضاء دليل

(١) وفي رواية عن أبي حنيفة قال إنها فرض، ولكنها رواية ضعيفة، والمشهور أنها

واجبة عندهم، ينظر: المبسوط ١/١٥٥، بدائع الصنائع ١/٢٧٠.

(٢) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٢٣٨٥١، المسند ٣٩/٢٧١.

(٣) أخرجه ابن ماجه في الحديث رقم ١١٨٩، سنن ابن ماجه ٢/٢٥٩.

وجوبه، ولو كان سنة لما أمرنا ﷺ بقضائه.

٣- ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا)^(١).

وجه الدلالة: فهذا التأكيد من رسول الله ﷺ على هذه الصلاة دليل وجوبها، وأن من تركه ليس على سنة النبي ﷺ وطريقته، ولو لم يكن واجبا لما ورد هذا الوعيد عليه.

القول الثاني:

أن صلاة الوتر سنة مؤكدة.

والى هذا ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن^(٢)، والمالكية^(٣)، والشافعية^(٤)، والحنابلة^(٥).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته)^(٦).

(١) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ١٤١٩، سنن أبي داود ٥٥٩/٢.

(٢) ينظر: المبسوط ١٥٥/١، بدائع الصنائع ٢٧٠/١.

(٣) ينظر: التاج والإكليل ٣٨٤/٢، مواهب الجليل ٧٦/٢.

(٤) ينظر: الأم ٨٦/١، تحفة المحتاج ٢٢٥/٢.

(٥) ينظر: المغني ٢٦٧/١، المبدع ٥/٢.

(٦) أخرجه البخاري في الحديث رقم ١٠٠٠، الصحيح ٢٥/٢.

وجه الدلالة: فقد استثنى النبي ﷺ صلاة الفرائض من الصلاة على الراحلة، ويوتر على الراحلة، فكان ذلك دليلاً على عدم وجوب صلاة الوتر، وأنه سنة من السنن، إذ لو كانت واجبة لما صلاها على الراحلة.

٢- ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أن رسول الله ﷺ طرده وفاطمة بنت النبي ﷺ ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إليّ شيئاً، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه، وهو يقول: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾^(١) ^(٢).

وجه الدلالة: ففي هذا الحديث لم ينكر النبي ﷺ على علي رضي الله عنه تركه لصلاة الوتر، ولو كان الوتر واجباً لعنفه النبي ﷺ على تركه.

٣- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله ﷺ صلى ذات ليلة في المسجد، فصلّى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثرت الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان)^(٣).

وجه الدلالة: فقد صلى النبي ﷺ صلاة التراويح، ونص على عدم

(١) سورة الكهف من الآية ٥٤.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ١١٢٧، الصحيح ٥٠/٢، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ٧٧٥، الصحيح ٥٣٧/١.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ١١٢٩، الصحيح ٥٠/٢، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ٧٦١، الصحيح ٥٢٤/١.

فرضيتها مع حرصه عليها كثيرا، فكذلك الوتر، صلاها وتركها، فعلم من ذلك أنها سنة وليست واجبة، إذ لو كانت واجبة لأمر بها صراحة، أو وازب على فعلها.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى أن صلاة الوتر سنة لا واجبة، وذلك لقوة أدلتهم، علما بأن الوجوب عند الحنفية أقل من الفرض، فقولهم واجبة لا يعني أنها فرض، وإنما هي أقل منه، لأن الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ولكن الجمهور يرون الواجب والفرض سواء، ولذا قالوا عنها سنة مؤكدة، وليست واجبة ولا فرضا.

عدد ركعات صلاة الوتر:

اختلف الفقهاء في عدد ركعات صلاة الوتر على قولين:

القول الأول:

أن الوتر ثلاث ركعات.
والى هذا ذهب الحنفية^(١)، وبه قال أبو بكر، وعمر، وابن مسعود، وأبو هريرة رضي الله عنه^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث)^(٣).

(١) ينظر: المبسوط ١/١٦٤، بدائع الصنائع ١/٢٧١.

(٢) ينظر: العناية ١/٤٢٧.

(٣) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٢٧٤٠، المسند ٤/٤٧١.

وجه الدلالة: والحديث صريح الدلالة في أن عدد ركعات الوتر ثلاث ركعات، فوجب الوقوف عند صريح النص.

٢- ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه (أن رسول الله ﷺ نهى عن البتراء)^(١).

وجه الدلالة: أن البتراء كما فسرها العلماء^(٢) هي أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها، والنهي عنها يقتضي التحريم، ما لم توجد قرينة صارفة، ولا قرينة، فدل على أنها لا تصلى ركعة واحدة، وما هو أعلى من ذلك من الوتر ثلاث، وهو ما جاء به الحديث السابق.

٣- ما رواه أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ في رمضان؟ فقالت: (ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً، فلا تسئل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسئل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً)^(٣).

وجه الدلالة: والحديث كذلك قد بين أن صلاة الوتر ثلاث ركعات كان يصليها النبي ﷺ في رمضان وفي غيره، فوجب الالتزام بما جاء في النص.

(١) لم أعثر عليه في كتب الأحاديث، وقال ابن القيم: هذا لا يعرف له إسناد، لا صحيح ولا ضعيف، وليس في شيء من كتب الحديث المعتمد عليها، ولو صح فالبتراء صفة للصلاة التي قد بتر ركوعها وسجودها فلم يطمئن فيها. ينظر: إعلام الموقعين ٢٢٢/٤.

(٢) ينظر: التمهيد ٢٥٤/١٣.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ١١٤٧، الصحيح ٥٣/٢، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ٧٣٨، الصحيح ٥٠٩/١.

القول الثاني:

أن الوتر يصح بركعة واحدة.

وإلى هذا ذهب المالكية^(١)، والشافعية^(٢)، والحنابلة^(٣)، وبه قال عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو موسى، ومعاوية رضي الله عنه، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها^(٤).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما (أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن صلاة الليل؟ فقال رسول الله ﷺ: صلاة الليل متى متى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)^(٥).

وجه الدلالة: فقد بين النبي ﷺ في هذا الحديث جواز الوتر بركعة واحدة، وسماها وتراً، وهذا نص صريح في جوازها بهذا العدد.

٢- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر، إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر

(١) ينظر: التاج والإكليل ٣٨١/٢، شرح مختصر خليل للخرشي ١١/٢.

(٢) ينظر: الأم ١٦٤/١، المجموع ٢١/٤.

(٣) ينظر: المغني ١١٠/٢، الإنصاف ١٦٧/٢.

(٤) ينظر: المغني ١١٠/٢.

(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٩٩٠، الصحيح ٢٤/٢، وأخرجه مسلم

في الحديث رقم ٧٤٩، الصحيح ٥١٦/١.

بواحدة)^(١).

وجه الدلالة: والحديث صريح في أنه ﷺ كان يوتر بواحدة فقط، فدل على أنها جائزة بركعة لا بثلاث.

٣- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما (أنه بات عند ميمونة، وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله ﷺ وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل -أو قريباً منه- فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ عشر آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله ﷺ إلى شن معلقة، فتوضأ، فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام، فصلى ركعتين، ثم خرج، فصلى الصبح) (٢).

وجه الدلالة: وهنا أوتر النبي ﷺ بركعة واحدة، فدل على أن الوتر يجوز بها، فكان أقل الوتر ركعة.

القول الرابع:

أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى أن الوتر يكون بركة واحدة، فقد وقع هذا من النبي ﷺ في أحاديث صحيحة، ووقوع الوتر بثلاث لا يدل على عدم جواز أقله بواحدة، لتواتر الأحاديث الصحيحة الدالة على أن الوتر

(١) أخرجه مسلم في الحديث ٧٣٦، الصحيح ٥٠٨/١.

(٢) أخرجه البخاري في الحديث رقم ٩٩٢، الصحيح ٢٤/٢.

ركعة، وما روي من تعدد ركعات الوتر هو تعدد صفات، ولا تعارض بينها، فهي على التخيير بين الركعة والثلاث.

القنوت في صلاة الوتر:

مما تميز به فقهاء الحنفية أنهم جعلوا القنوت في صلاة الوتر خاصة دون غيرها، وهو ما خالفهم فيه جمهور الفقهاء، ودعاء القنوت الذي ورد متعدد، وأشهره هو: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق".

"اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك".

والقنوت يكون بهذه الألفاظ وما يقاربها، وإن كانت في نفسه حاجة دعا الله تعالى بها^(١).

وقد اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الوتر على قولين:

القول الأول:

أن القنوت في صلاة الوتر خاصة دون غيرها، إلا إن وقعت فتنة فيجوز

(١) ينظر: درر الحكام لملا خسرو ١/١١٣، البناية للعيني ٢/٤٩٠، التلقين في الفقه

المالكي ص ٤٦، الحاوي الكبير ٢/١٥٣.

القنوت في صلاة الفجر، والقنوت يكون بعد الانتهاء من القراءة في الركعة الثالثة وقبل الركوع.

وإلى هذا ذهب الحنفية^(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه (أن النبي ﷺ قنت في صلاة الفجر شهرا، كان يدعو في قنوته على رعل وذكوان، ويقول: اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، ثم تركه)^(٢).

وجه الدلالة: فقد ورد عن النبي ﷺ القنوت في غير الوتر عند حدوث النوازل، وتركه بعد ذلك، فدل على أن القنوت الأصل فيه أن يكون في صلاة الوتر.

٢- أن القنوت في غير الوتر منسوخ بالإجماع، فقد نقل كثير من التابعين وصف الصلاة خلف أبي بكر رضي الله عنه، وخلف عمر رضي الله عنه، ولم يرد عن أحد منهما أنه كان يقنت في صلاة الفجر^(٣).

القول الثاني:

أنه يصح القنوت في غير الوتر من المغرب أو الفجر، ويكون القنوت بعد الرفع من الركوع في الركعة لثانية.

(١) ينظر: المبسوط ١/١٦٥، بدائع الصنائع ١/٢٧٣، منحة الخالق ٢/٤٧.

(٢) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع ١/٢٧٣، ولم أعثر عليه بهذا اللفظ، وحديث القنوت ورد في أكثر من موضع وعن أكثر من راو، ينظر: المسند ١٦/٤٣٩.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/٢٧٣.

وإلى هذا ذهب المالكية^(١)، والشافعية^(٢)، والحنابلة^(٣).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان القنوت في المغرب والفجر)^(٤).

وجه الدلالة: والحديث صريح الدلالة على مشروعية القنوت في صلاة الفريضة، حيث قنت النبي ﷺ في المغرب والعشاء، فلم يكن واردا في صلاة الوتر.

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدّد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله ﷺ ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله ﷺ قد ترك الدعاء لهم، قال: فقل: وما تراهم قد قدموا)^(٥).

وجه الدلالة: فقد قنت النبي ﷺ على هؤلاء، ولم يرد عنه النهي عن القنوت في هذا الوقت، فدل على أن وقت القنوت في غير الوتر من المغرب

(١) ينظر: الشرح الكبير للدردير ٢٤٨/١، بداية المجتهد ١٤٠/١.

(٢) ينظر: الأم ١٧٧/٧، المجموع ٤٩٢/٣.

(٣) ينظر: المغني ١١٥/٢، الإنصاف ١٧٤/٢.

(٤) أخرجه البخاري في الحديث رقم ٧٩٨، الصحيح ١٥٩/١.

(٥) سبق تخريجه.

أو الفجر.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى أن القنوت يكون في المغرب والفجر، ولا يختص بصلاة الوتر، فيصح الدعاء به في كل وقت، وإن كان الأفضل أن يكون في صلاة الوتر، جمعا بين الأدلة.

صلاة الليل:

من الصلوات الفاضلة التي نقلت عن رسول الله ﷺ وصحابته رضي الله عنهم صلاة الليل، أو ما يعرف بقيام الليل، وقد اتفق الفقهاء^(١) على أن التطوع في صلاة الليل غير محدد بوقت ولا عدد ركعات معين، ولكن يصلي المرء قدر طاقته دون مغالاة، فمتى أحس بالتعب فليرقد حتى يسترد نشاطه، ثم ليكمل في وقت آخر يستطيع الصلاة فيه.

وقد دل على أفضليتها قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾^(٣).

وجه الدلالة: وصلاة الليل أفضل من صلاة النوافل نهارا^(٤)، ولذا قال

(١) ينظر: البحر الرائق ٤١/٢، بدائع الصنائع ٢٩٠/١، الكافي ٢٥٥/١، مواهب الجليل ٦٦/٢، شرح منح الجليل ٣٣٩/١، نهاية المحتاج ١٠٥/٢، مغني المحتاج ٤٥٨/١، شرح منتهى الإرادات ٢٤٧/١، كشف القناع ٤٣٥/١.

(٢) سورة الإسراء الآية ٧٩.

(٣) سورة الإنسان الآية ٢٦.

(٤) ينظر: المحيط البرهاني ٤٤٢/١، الكافي لابن قدامة ٢٦٩/١.

الله تعالى في وصف أهل الجنة: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١).

وجوف الليل أفضل من أوله^(٢)، فقد روى عمرو بن عبسة رضي الله عنه: (قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير)^(٣).

وما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال له: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما، ويفطر يوما)^(٤).

كما اتفقوا كذلك^(٥) على أن صلاة الليل تختتم بالوتر، وإن اختلفوا في عدد ركعاته، فقليل: ركعة واحدة، وقيل: ثلاث على ما سبق بيانه، واتفقوا على أن صلاة النفل تصح مثني ورباعا، سواء أكانت بالليل أم بالنهار.

(١) سورة السجدة الآيتان ١٦، ١٧.

(٢) ينظر: المحيط البرهاني ٤٤٢/١، الشرح الصغير ٤٠٤/١، المجموع ٢٦/٤، الكافي لابن قدامة ٢٦٩/١.

(٣) أخرجه البيهقي في الحديث رقم ٨١٠، السنن الصغير ٢٩٢/١.

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ١١٣١، الصحيح ٥٠/٢، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ١١٥٩، الصحيح ٨١٦/٢.

(٥) ينظر: المبسوط ١٥٠/١، ١٦٤، الهداية ٦٧/١، تبيين الحقائق ١٧٢/١، المدونة ١٨٩/١، الكافي ٢٥٥/١، المنتقى ٢١٣/١، الأم ١٦٥/١، المجموع ٥١١/٣، ٥٥٠، إحكام الأحكام ٣١٦/١، المغني ٤٣٣/١، الفروع ٥٦٢/١، الإنصاف ١٨٦/٢.

واختلفوا في الأفضل منها على قولين:

القول الأول:

أن الأفضل في صلاة الليل أن تصلى رباعا، ويجوز مثني، وستا، وثمانية.

والى هذا ذهب أبو حنيفة^(١).

واستدل على ذلك بما يلي:

١- ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت: (كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسلم عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسلم عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا)^(٢).

وجه الدلالة: والحديث صريح في صلاته ﷺ ليلا، وأنها كانت أربعا أربعا، فكان ذلك دليلا على كونها الأفضل، لأن كلمة "كان" دلالة على العادة والمواظبة، وما كان رسول الله ﷺ يواظب إلا على أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، وفيه دلالة على أنه ما كان يسلم على رأس الركعتين، إذ لو كان كذلك لم يكن لذكر الأربع فائدة^(٣).

٢- أن الوصل بين الشفعين بمنزلة التتابع في باب الصوم، ألا ترى أنه

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٤/١، المحيط البرهاني ٤٤٢/١، الهداية ٦٧/١، تبیین

الحقائق ١٧٢/١، العناية ٤٤٣/١.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٥/١.

لو نذر أن يصلي أربعاً بتسليمة فصلى بتسليمتين لا يخرج عن العهدة، ولم يكن موفياً بنذره.

٣- أن صفة الليل تقاس على صفة التتابع في باب الصوم، ثم الصوم متتابعاً أفضل، فكذا الصلاة^(١).

٤- أن العبادة فيه أثقل، والغفلة فيه أكثر^(٢).

٥- أنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، وهو نزول قدرة، لا حلول ولا تجسيم^(٣).

القول الثاني:

أن الأفضل في صلاة الليل أن تصلى مثني مثني، وإن جاز أربعاً، وستاً، وثمانية.

والى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد^(٤)، والمالكية^(٥)، والشافعية^(٦)، والحنابلة^(٧).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما (أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٥/١.

(٢) ينظر: كفاية الأخيار ص ٨٨.

(٣) ينظر: كفاية الأخيار ص ٨٨.

(٤) ينظر: المبسوط ١٥٠/١، ١٦٤، تبیین الحقائق ١٧٢/١.

(٥) ينظر: المدونة ١٨٩/١، الذخيرة ٤٠٢/٢، المنتقى ٢١٣/١.

(٦) ينظر: الأم ١٦٥/١، الحاوي الكبير ٢٨٩/٢، المجموع ٥١١/٣، ٥٥٠، إحكام الإحكام ٣١٦/١.

(٧) ينظر: المغني ٤٣٣/١، الكافي ٢٦٩/١، الفروع ٥٦٢/١، الإنصاف ١٨٦/٢.

عن صلاة الليل، فقال رسول الله ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى^(١).

٢- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ، قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين)^(٢).

وجه الدلالة: أمر ﷺ بالتسليم على رأس الركعتين وما أراد به الإيجاب، لأنه غير واجب، فتعين الاستحباب مراداً به^(٣)، والحديث الثاني فسر ما جاء في الحديث الأول، فكانا نصاً في الأفضلية.

٣- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)^(٤).

وجه الدلالة: فقد وصف الصلاة بكونها مثنى، ولا يكون مثنى إلا بسلام، لأن المراد بها جمع الصلاة، والصلاة ما اشتمل على سلام وإحرام^(٥).

٤- ما ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: (صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين)^(٦).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٩٩٠، الصحيح ٢٤/٢، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ٧٤٩، الصحيح ٥١٦/١.

(٢) أخرجه مسلم في الحديث رقم ٧٤٩، الصحيح ٥١٩/١.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٥/١.

(٤) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٤٨٤٨، المسند ٤٥٧/٨.

(٥) ينظر: الحاوي الكبير ٢٨٩/٢.

(٦) أخرجه مالك في الأثر رقم ٢٩٠، الموطأ ١١٣/١.

٥- أن هذا عمل الأمة في التراويح، فقد ظهر مثني مثني من لدن عمر رضي الله عنه إلى يومنا هذا، فدل على أن ذلك أفضل^(١).

٦- أنه لما كانت النوافل المسنونة في الجماعة أوكد، وكانت ركعتين ركعتين، اقتضى ووجب أن يكون ما لم يسن لها الجماعة من النوافل أفضلها ركعتين اعتباراً بالأصل من جنسها، وليقع الفرق بين غالب الفرائض وبينها^(٢).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو قول جمهور الفقهاء القائل بأن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثني مثني، وذلك لقوة أدلتهم وصراحتها، ولأن التسليم كل ركعتين زيادة فعل، والقاعدة أن: ما كان أكثر عملاً كان أكثر فضلاً.

قضاء ركعتي الفجر:

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن ركعتي الفجر لا يقضيان إن فاتتا المصلي وإنما يصلي الصبح فقط. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف^(٣) والإمام مالك في رواية^(٤). واستدلوا على ذلك بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح، والنافلة مرتبطة بالفرض، فمتى فاتت لا تقضى.

(١) ينظر: بدائع الصنائع ٢٩٥/١.

(٢) ينظر: الحاوي الكبير ٢٨٩/٢.

(٣) ينظر: المبسوط ١٦١/١، بدائع الصنائع ٢٨٤/١، ٢٨٧.

(٤) ينظر: المدونة ٢١١/١، المنتقى ٢٢٨/١.

القول الثاني:

أن من فاتته ركعتا الفجر قضاهما، وإن اختلفوا في وقت القضاء، فقل: بعد الصبح مباشرة، وقيل: يقضيهما وقت الضحى. وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن^(١)، وجمهور المالكية^(٢)، والشافعية^(٣)، والحنابلة^(٤).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه قيس جد سعد قال: (رأني رسول الله ﷺ وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت: يا رسول الله، إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان، فسكت رسول الله ﷺ)^(٥).

وجه الدلالة: فقد رآه النبي ﷺ يقضي سنة الفجر وسكت، وسكوته ﷺ إقرار له على فعله، ولا يسكت ﷺ إلا على ما هو مشروع.

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعد ما تطلع الشمس)^(٦).

وجه الدلالة: ويقال في هذا الحديث ما قيل في سابقه من دلالة على

(١) ينظر: المبسوط ١/١٦١، بدائع الصنائع ١/٢٨٤، ٢٨٧.

(٢) ينظر: المدونة ١/٢١١، المنتقى ١/٢٢٨.

(٣) ينظر: الأم ١/٨٧، ١٦٨، المجموع ٣/٥٢٢.

(٤) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/٢٤٣، المغني ١/٤٣١.

(٥) أخرجه البيهقي في الحديث رقم ٤٣٩١، السنن الكبرى ٢/٦٤٠.

(٦) أخرجه الترمذي في الحديث رقم ٤٢٣، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من

هذا الوجه، سنن الترمذي ١/٥٤٨.

قضاء سنة الفجر، حيث أمر ﷺ بصلاتهما بعدما تطلع الشمس.

٣- أن النبي ﷺ قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الثاني الذي يرى جواز قضاء ركعتي الفجر متى فاتت المصلي، وذلك لقوة أدلتهم، ولأن النفل أوسع من الفرض، فيغتفر فيه ما لا يغتفر في النفل، والفجر من أكد السنن، فكان قضاؤه صحيحاً.

قضاء صلاة التراويح:

إذا فاتت المرء صلاة التراويح، وأراد قضاءها، فهل يصح له ذلك أم أنها لا تقضى؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين^(١):

القول الأول:

أن صلاة التراويح لا تقضى.

والى هذا ذهب جمهور الحنفية^(٢)، والحنابلة في المذهب^(٣).

واستدلوا على ذلك بأن التراويح سنة، والنوافل لا تقضى، لأن القضاء من

(١) لم يتكلم فقهاء المالكية والشافعية عن هذه المسألة بخصوصها، ولكن مقتضى مذهب جمهور المالكية، والشافعية في الصحيح أن النفل لا يقضى، والتراويح من صلاة النفل فلا تقضى.

ينظر: المدونة ١/١٨٨، ٢١٢، النوادر والزيادات ١/٥٢٨، البيان ٢/٢٨٠، فتح العزيز ١/٣٤٨، المجموع ٤/٦٩.

(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين ١/٤٧٣، درر الحكام ١/١٢٤.

(٣) ينظر: كشف القناع ١/٤٢٦.

خواص الفرض، فلا يصح له قضاؤها، لعدم وجوبها في حقه.

القول الثاني:

أن صلاة التراويح تُقضى، ويقضيها ما لم تأت عليها تراويح أخرى، وقيل: له قضاؤها إلى نهاية الشهر.

وإلى هذا ذهب الحنفية في قول^(١)، والحابلة في وجه^(٢).
واستدلوا على ذلك بأن التراويح سنة، وقضاؤها صحيح، فكان له قضاؤها ما لم يفت وقتها، وهو دخول وقت تراويح أخرى، وقيل وقتها شهر رمضان.

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الأول الذي يرى أن التراويح لا تقضى، لأنها نفل، والنوافل لا تقضى، ولكن إن صلاها بنية القضاء أثيب عليها، لأن النفل يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٤٧٣/١، درر الحكام ١٢٤/١.

(٢) ينظر: كشف القناع ٤٢٦/١.

الأنشطة والتدريبات:

س: إذا كان الإمام متنفلاً ويقنّدي به مفترض، فهل تصح الصلاة هنا أم لا؟
بين ذلك تفصيلاً.

س: اختلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة للمسافر على ثلاثة أقوال، بيّنها،
واذكر دليلين لكل قول، والقول الراجح، مع بيان سبب الترجيح.

س: اختلف الفقهاء فيمن سافر ونوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، وكان
خلافهم على أقوال كثيرة، اذكرها، وأدلتها، والراجح منها.

س: من سافر بغرض ارتكاب المعصية، فهل يجوز له الترخّص بقصر
الصلاة في السفر أم لا؟.

س: ما حكم الجمع بين الصلاتين؟ وهل هو خاص في يوم عرفة ومزدلفة أم
لا؟.

س: اذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم في حكم الجمع بين الصلاة في الحضر لعدة
المرض والخوف.

س: إذا أراد المصلي الجمع في الحضر لغير عذر شرعي بين الظهر
والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فهل يجوز له ذلك أم لا؟.

س: إن صلاة الوتر من أكثر السنن التي حرص النبي ﷺ على أدائها، ولذا
وقع الخلاف في حكمها، هل هي سنة أم واجبة؟ بين ذلك بما يناسب
من تفصيل.

س: اختلف الفقهاء في عدد ركعات صلاة الوتر على قولين، بيّنها، واذكر
أدلة كل قول، والراجح منها، مع ذكر سبب الترجيح.

س: اختلف الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الوتر على قولين، بيّنها،
وأدلة كل قول، والراجح منها، وسبب الترجيح.

س: إذا فاتت المرء صلاة التراويح، وأراد قضاءها، فهل يصح له ذلك أم لا؟.

س: بين الصواب من الخطأ فيما يلي مع التعليل إن كان له وجه:

- أ- اتفق الفقهاء على أنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل.
- ب- اتفق الفقهاء على أن قصر الصلاة للمسافر واجب، وأنه عزيمة في حقه، والإكمال مكروه ومخالفة للسنة.
- ج- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل مسافة السفر هي أربعة بُرْد، وهي ستة عشر فرسخاً وهي تعادل في عصرنا الحاضر ثمانين كيلو متر.
- د- اتفق الفقهاء على أن من سافر ولم يحدد مدة، وإنما ربط سفره بقضاء مصلحة وهو لا يدري كم ستأخذ، فإنه يكون مسافراً، ويترخّص برخص السفر ولو طال الوقت.
- هـ- اتفق الفقهاء على أن المسافر سفر معصية لا يصح له قصر الصلاة والأخذ بالرخصة.
- و- اتفق الفقهاء على أن صلاة الضحى من السنن التي أكد عليها النبي ﷺ، وواظب على فعلها.
- ز- اتفق الفقهاء على أن الأفضل في صلاة الليل أن تصلى رباعاً، ويجوز مثني، وستاً، وثمانية.

مختارات من كتاب الصيام

اختلاف المطالع:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (وَإِذَا رَأَى الْهَلَالَ أَهْلُ بَلَدٍ، لَزِمَ جَمِيعَ الْبِلَادِ الصَّوْمُ. وَهَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ مَسَافَةٌ قَرِيبَةٌ، لَا تَخْتَلِفُ الْمَطَالِعُ لِأَجْلِهَا كَبْعَدَادَ وَالْبَصْرَةِ، لَزِمَ أَهْلُهُمَا الصَّوْمُ بِرُؤْيَا الْهَلَالِ فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بُعْدٌ، كَالْعِرَاقِ، وَالْحِجَازِ، وَالشَّامِ، فَلِكُلِّ أَهْلٍ بَلَدٍ رُؤْيَاهُمْ. وَرَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ^(١)، أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ أَهْلٍ بَلَدٍ رُؤْيَاهُمْ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاسِمِ^(٢)، وَسَالِمٍ^(٣)، وَإِسْحَاقَ).

(١) عكرمة: أبو عمار عكرمة بن عمار البجلي البصري ثم اليمامي، من حملة الحجة وأوعية الصدق، حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي كثير السحيمي والقاسم بن محمد وطائفة، وقد ثبت أنه لقي أصحابيا وهو الهرماس بن زياد، فعداه عند بعض العلماء في التابعين الصغار، وحدث عنه ابن أبي عروبة وشعبة والثوري وابن المبارك وغيرهم، توفي سنة ٥٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٣٤/٧، الثقات لابن حبان ٢٣٣/٥، ميزان الاعتدال للذهبي ١١٣/٥.

(٢) القاسم: أبو عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه القرشي التيمي المدني الفقيه، قتل أبوه فربى يتيما في حجر عمته عائشة رضي الله عنها فتفقه بها، وسمع من ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية وفاطمة بنت قيس وابن عمر رضي الله عنهم، وروى عنه ابنه عبد الرحمن والزهري وابن المنكر وخلق، ومات في آخر سنة ١٠٦ هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ لابن القيسراني ٩٦/١، طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٤٤.

(٣) سالم: أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه، روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي رافع وأبي أيوب وعن زيد بن الخطاب وغيرهم، وروى

توضيح ومقارنة:

الصيام في اللغة: يطلق على الإمساك، يقال: صام عن الكلام، أي أمسك، ومثله صام عن الطعام والشراب، أي أمسك عنهما^(١). وفي الاصطلاح: عرف بتعريفات عديدة في المذاهب الفقهية المختلفة^(٢)، وأشملها القول بأنه: ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى الغروب بنية من أهله^(٣).

أنواع الصيام:

الصوم ثلاثة أنواع: فرض، وواجب، ونفل، فالفرض نوعان: معين كرمضان، وغير معين، كال كفارات وقضاء رمضان، والواجب نوعان: معين كالنذر المعين، وغير معين كالنذر المطلق، والنفل كله نوع واحد^(٤).

عنه ابنه أبو بكر والزهرى وصالح بن كيسان وحنظلة بن أبي سفيان وغيرهم، توفي سنة ١٠٦هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤/٥٧٤، تهذيب الكمال، ١٠/١٤٥، تهذيب التهذيب، ٣/٣٧٨.

(١) ينظر: العين للفراهيدي ٧/١٧١، تهذيب اللغة ١٢/١٨١، مجمل اللغة لابن فارس ص ٥٤٦، مقاييس اللغة ٣/٣٢٣.

(٢) ينظر فيها: المبسوط للرخسي ٣/٥٤، التلقين في الفقه المالكي ١/٦٩، التبصرة ٢/٧٣٧، الحاوي الكبير ٣/٣٩٤، بحر المذهب ٣/٢٢٩، المغني ٣/١٠٤.

(٣) تبين الحقائق ١/٣١٢.

(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/٧٦، تبين الحقائق ١/٣١٣، العناية ٢/٣٠١، بداية المجتهد ٢/٤٥، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب ٢/٣٧٣، التهذيب في الفقه الشافعي ٣/١٣٨، البيان للعمرائي ٣/٤٦٠، الهداية لأبي الخطاب ص ١٦٣، الكافي لابن قدامة ١/٤٥٠.

يقول السمرقندي في عبارة حصر بها أنواع الصيام: الصوم الشرعي أربعة عشر نوعا، ثمانية منها مذكورة في كتاب الله تعالى، أربعة منها متتابعة، وهي صوم رمضان، وصوم كفارة الظهار، وصوم كفارة القتل، وصوم كفارة اليمين، وأربعة منها صاحبها بالخيار، إن شاء تابع، وإن شاء فرق، وهي قضاء صوم رمضان، وصوم المتعة، وصوم جزاء الصيد، وصوم كفارة الحلق، وستة مذكورة في السنة، وهي صوم كفارة الفطر في شهر رمضان عمدا، وصوم النذر، وصوم التطوع، والصوم الواجب باليمين بقول الرجل: والله لأصومن شهرا، وصوم الاعتكاف، وصوم قضاء التطوع بالإفطار^(١).

حكم صوم رمضان:

اتفق الفقهاء^(٢) على أن صوم رمضان فرض على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، متى كان عاقلا بالغا. واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾^(٣).
- ٢- وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(٤).

(١) تحفة الفقهاء ٣٤٢/١.

(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي ٥٤/٣، مجمع الأنهر ٢٣٤/١، التلطين في الفقه المالكي ٦٩/١، التبصرة ٧٣٧/٢، مواهب الجليل ٣٧٩/٢، الحاوي الكبير ٣٩٤/٣، بحر المذهب ٢٢٩/٣، المجموع ٢٧٥/٦، المغني ١٠٤/٣، العدة للمقدسي ص ١٦١.

(٣) سورة البقرة من الآية ١٨٣.

(٤) سورة البقرة من الآية ١٨٤.

وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى بصيام الشهر، والأمر للوجوب ما لم توجد قرينة صارفة، ولا قرينة تصرف الأمر عن الوجوب، بل أيده الأَحاديث وإجماع الأمة.

٣- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)^(١).

وجه الدلالة: فقد جعل رسول الله ﷺ الصيام أحد أركان الإسلام، وكل ما ذكره من الأركان فرائض، والركن ما قام عليه الشيء، فدل أنه واجب على كل مسلم متى توافرت فيه شروط الصيام.

٤- كما أجمعت الأمة على أن صوم رمضان فريضة محكمة.

ثبوت شهر رمضان:

اتفق الفقهاء^(٢) على أن صيام رمضان يجب بثبوت الشهر، وهو يثبت بأحد أمرين: رؤية هلال رمضان، وإكمال عدة شعبان ثلاثين. واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ٨، الصحيح ١/١١١، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ١٦، الصحيح ١/٤٥.

(٢) مجمع الأنهر لداماد أفندي ١/٢٣٤، مواهب الجليل ٢/٣٧٩، المجموع للنووي ٦/٢٧٥، المغني ٣/١٠٦.

وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ^(١).

وجه الدلالة: فقد اشترطت الآية للصوم شهود شهر رمضان مع توفر شروط الصائم، وهو يعني ثبوته بالرؤية البصرية أو ما في معناها من إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما.

٢- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له)^(٢).

٣- ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: (الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)^(٣).

أما إكمال عدة شعبان ثلاثين، فلأن الشهر الهلالي لا يقل عن تسعة وعشرين يوما، ولا يزيد عن ثلاثين، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: (إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين)^(٤).

(١) سورة البقرة الآية ١٨٥.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ١٩٠٠، الصحيح ٢٥/٣، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ١٠٨٠، الصحيح ٧٦٠/٢.

(٣) أخرجه البخاري في الحديث رقم ١٩٠٧، الصحيح ٢٧/٣.

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ١٩١٣، الصحيح ٢٧/٣، وأخرجه مسلم في الحديث رقم ١٠٨٠، الصحيح ٧٦٠/٢.

عدد الشهود الذين يثبت بهم رؤية الهلال:

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه يقبل قول شاهد واحد عدل في حالة ما إذا لم تكن السماء مصحية^(١)، فإن كانت السماء مصحية لزم شهادة جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم ولم يقدر في ذلك تقديرا.

والى هذا ذهب جمهور الحنفية^(٢).

واستدلوا على ذلك بأن خبر الواحد العدل إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر، وهاهنا الظاهر يكذبه، لأن تفرد به بالرؤية مع مساواة جماعة لا يحصون إياه في الأسباب الموصلة إلى الرؤية وارتفاع الموانع دليل كذبه أو غلظه في الرؤية^(٣).

القول الثاني:

أنه لا تكفي شهادة الواحد بل لابد من أن يشهد بذلك عدلان أو جماعة مستفيضة يؤمن تواطؤهم على الكذب.

والى هذا ذهب المالكية^(٤)، والشافعية في وجهه^(٥)، وبهذا قال الليث،

(١) يعني خالية من موانع الرؤية.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٥٧٣/٢، مجمع الأنهر ٢٣٦/١.

(٣) بدائع الصنائع ٥٧٣/٢.

(٤) ينظر: المنتقى للباجي ٣٦/٢.

(٥) ينظر: المجموع ٢٩٢/٦.

والثوري، والأوزاعي^(١).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس (أن أمير مكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية، فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة، قال: لا أدري، ثم لقيني بعد، فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله ﷺ، وأوماً بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أوماً إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذلك أمرنا رسول الله ﷺ)^(٢).

٢- ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله ﷺ وساءلتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله ﷺ قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتوا ثلاثين يوماً، فإن شهد مسلمان فصوموا وأفطروا)^(٣).
وجه الدلالة: ففي هذه الأحاديث لم يكتف النبي ﷺ برؤية الواحد، بل اشترط شاهدين اثنين في الصوم والإفطار معا.

٣- قياس الشهادة بثبوت الشهر على الشهادة في الحقوق، فكما تثبت

(١) ينظر: المغني ١٠٦/٣.

(٢) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٢٣٣٨، سنن أبي داود ٣٠١/٢.

(٣) أخرجه النسائي في الحديث رقم ٢٤٣٧، السنن الكبرى ٩٩/٣.

بأثنين هناك فكذاك هنا^(١).

القول الثالث:

أن هلال رمضان يثبت بشهادة عدل واحد مطلقاً.
والى هذا ذهب الحنفية في قول^(٢)، والشافعية في الصحيح^(٣)،
والحنابلة^(٤).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء أعرابي إلى النبي ﷺ، فقال: إني رأيت الهلال، قال الحسن في حديثه يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله، قال: نعم، قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟، قال: نعم، قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غداً)^(٥).

٢- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام، وأمر الناس بالصيام)^(٦).

وجه الدلالة: فقد أخذ النبي ﷺ برؤية الواحد وأمر الناس بالصيام بناء عليها، ولم يفرق بين كون السماء مصحبة أو غيرها، ولم يطلب إليه واحداً آخر معه.

(١) ينظر: بداية المجتهد ٣٧٧/٢.

(٢) ينظر: مجمع الأنهر ٢٣٦/١.

(٣) ينظر: المجموع ٢٩٢/٦.

(٤) ينظر: المغني ١٠٦/٣.

(٥) أخرجه أبو داود في الحديث رقم ٢٣٤٠، سنن أبي داود ٣٠٢/٢.

(٦) سبق تخريجه.

٣- أن الواحد العدل أخبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة، فقبل منه كالخبر بدخول وقت الصلاة.

٤- أن الإخبار برؤية الهلال أمر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر، فقبل من الواحد العدل كالرواية^(١).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثالث الذي يرى أن رؤية الواحد العدل الموثوق به لهلال رمضان يعمل بها، لقوة أدلتهم، ولأن ما استدل به أصحاب القول الأول ضعيف لا يصح، ومثله القول الثاني، فهو قياس في غير محله، لأنه يقيس أمر العبادة على أمور الدنيا، وبينهما فرق لا يخفى، ولا قياس مع الفرق.

وقد ذكر الفقهاء^(٢) أنه يستوي في أمر رؤية هلال رمضان الرجل والمرأة والعبد في أصح قولي العلماء، وهو قول الحنفية والحنابلة.

حكم من رأى الهلال وحده ورُدَّت شهادته:

اختلف الفقهاء في حكم من رأى هلال رمضان أو شوال بمفرده فردت شهادته، هل يصوم ويفطر برؤيته أم لا، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن من رأى الهلال وحده فإنه يصوم لرؤيته وحده، ولا يفطر إلا مع الناس.

(١) المغني ٣/١٤٣.

(٢) مجمع الأنهر ١/٢٣٥، المغني ٣/١٦٥.

وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، والمالكية^(٢)، والحنابلة في المذهب^(٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- أما صومه وحده فلأنه تيقن بالرؤية أنه من رمضان، فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم، وأما كونه محكوماً به من شعبان فهو ظاهر في حق غيره، أما هو فيعلم أنه من رمضان فلزمه صيامه كالعدل^(٤).
- ٢- وأما عدم جواز فطره إلا مع الناس فلما روي عن أبي قلابة (أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صياماً فأتيا عمر فذكرا له ذلك فقال لأحدهما: أصائم أنت؟، قال: بل مفطر، قال: وما حملك على هذا؟ قال: لم أكن أصوم وقد رأيت الهلال، وقال للآخر: أنت كذلك؟ قال: أنا صائم، قال، قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام، فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك ثم نودي في الناس أن اخرجوا)^(٥).

القول الثاني:

أن من رأى الهلال وحده لا يعمل برؤيته، بل يصوم مع جماعة الناس ويفطر معهم.
وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية، وبهذا قال الحسن، وابن سيرين،

(١) ينظر: شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٣٢٠/٢.

(٢) ينظر: مواهب الجليل للحطاب ٣٨٧/٢.

(٣) ينظر: الإنصاف للمرداوي ٣٧٧/٣، المغني لابن قدامة ١٤١/٣، ١٤٥.

(٤) ينظر: المغني ١٤١/٣.

(٥) أورده ابن قدامة في المغني ١٤٥/٣.

وعطاء، وإسحاق^(١).

واستدلوا على ذلك بأن شهادته قد ردت، وحكم بأن هذا اليوم من شعبان، فأشبهه التاسع والعشرين، فلم يجز له صومه^(٢).

القول الثالث:

أنه يصوم إذا رأى وحده هلال رمضان، ويفطر إذا رأى هلال شوال كذلك، ويتخفى بذلك حتى لا يراه أحد فيكون مخالفا لجماعة المسلمين. وإلى هذا ذهب الشافعية^(٣).

واستدلوا على ذلك بأنه يصوم لثبوت الشهر عنده، ويفطر لتيقنه أنه من شوال، فجاز له الأكل كما لو قامت به بينة. وإنما طلبت في حقه السرية لئلا يتهم في دينه فيؤدب^(٤).

القول الرابع:

أرى أن الرابع هو القول الأول الذي يرى أن من رأى الهلال برؤيته وحده يصوم لتيقنه من رؤيته، ولا يفطر برؤيته هلال شوال وحده، لأن الفطر وحده فيه خروج من العبادة وهي يحتاط فيها أكثر من الدخول فيكون فطره مع الناس أولى، أما صومه وحده فلا شيء فيه.

(١) المغني ١٤١/٣.

(٢) المغني ١٤١/٣.

(٣) المجموع ٢٩٠/٦.

(٤) المغني ١٤٥/٣.

ثبوت هلال رمضان بالتنجيم والحساب:

إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو مطر أو نحو ذلك، فهل يجوز إثبات هلال رمضان بالفلك والحساب؟.

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنه لا يجوز إثبات الهلال بالتنجيم والحساب، بل لا بد من رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين يوماً.

والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية^(١)، والمالكية^(٢)، والشافعية^(٣) والحنابلة^(٤).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾^(٥).

وجه الدلالة: فقد دلت هذه الآية على أن فائدة الأهلة أنها مواقيت للناس والحج، وهذا ما تم في جميع أمورهم، وثبوت الشهر منها، فلا ينبغي العدول عنه إلى شيء آخر مخالف له.

٢- قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٢/٢٩٢.

(٢) ينظر: حاشية الدسوقي ١/٥١٠، شرح منح الجليل ١/٣٨٨.

(٣) ينظر: مغني المحتاج ١/٤٢٠.

(٤) ينظر: المغنى ٣/١١٢.

(٥) سورة البقرة من الآية ١٨٩.

لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١﴾.

وجه الدلالة: أن تقدير المنازل أمر يعود على القمر، ويكون ذلك بانتقاله من برج إلى برج، فدل ذلك على أن معرفة السنين والحساب لا يكون إلا بالأهلة، فلا يجوز معرفة ذلك بغير رؤيتها.

٣- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تقطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له) (٢).

وجه الدلالة: ففي هذا الحديث علق رسول الله ﷺ الصيام على رؤية الهلال في حالة ما إذا كانت السماء صحوا، وفي حالة الغيم أمرنا أن نقدر له، والإقذار بمعنى إكمال العدة ثلاثين يوما، فلم يجز ثبوت الشهر بالحساب والتنجيم.

٤- ما رواه أبو هريرة ؓ أن النبي ﷺ قال: (من أتى كاهنا، أو عرافا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد) (٣).

وجه الدلالة: وهذا الحديث يدل على أن تصديق المنجم كفر فكيف يجوز الاعتماد عليه في بدء عبادة من العبادات أو إنهاؤها؟.

٥- أن العلماء المحققين من أهل الحساب متفقون على أنه لا يمكن

(١) سورة يونس الآية ٥.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أخرجه أحمد في الحديث رقم ٩٥٣٦، المسند ٣٣١/١٥.

ضبط الرؤية به ولا بالتنجيم، وإنما قد يتفق ذلك أو لا، وهذا أمر عبادة يجب الاحتياط فيه، فلم يثبت بغير الطرق الشرعية الثابتة^(١).

القول الثاني:

أن الهلال يثبت بالتنجيم والحساب إذا مُنع من رؤيته مانع. وإلى هذا ذهب ابن سريج من الشافعية، ومطرف بن عبد الله، وابن قتيبة^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قول الله تعالى: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾^(٣).

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل النجوم سبيلا للمعرفة والهداية في الطرق والأزمنة، فدل على مشروعية الأخذ بها في تحديد ومعرفة مطلع الهلال.

٢- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، فاقدروا له)^(٤).

وجه الدلالة: فقد أمر ﷺ " بحساب المنازل بالتقدير، فمتى غم الهلال لزم التوجه نحو التقدير والتنجيم.

٣- أن الحساب قطعي غالبا، فيجب تقديمه على الشهادة لأنها ظنية،

(١) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥ / ١٣٤.

(٢) ينظر: بداية المجتهد ١ / ٣٧٤، مغني المحتاج ١ / ٤٢٠، نيل الأوطار ٤ / ٥٥٥.

(٣) سورة النمل الآية ١٦.

(٤) سبق تخريجه.

والقطعي يقدم على الظني^(١).

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤية الشرعية، لقوة أدلتهم، ولأن التقدير بالحساب والتنجيم لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن صحابته، وهذه أمور عبادة يجب التوقف فيها عند حدود النص. ومع هذا يمكن الاستعانة بالأجهزة الحديثة لرصد الهلال ورؤيته وإثباته أو نفيه، خاصة عند تعذر ثبوت الرؤية البصرية، لأن الأخذ بالعلم بما لا يخالف قواعد الشرع أمر لا يناقض الشريعة، إذ كل من عند الله عز وجل، ولا يقع الخلاف أبداً بين العقل والنقل.

الأثر المترتب على اختلاف المطالع:

ينتج عن اختلاف المطالع أن يثبت الهلال في بلد، ولا يثبت في آخر، وهنا نسأل ما الأثر المترتب على ذلك؟ وهل يلزم أهل البلاد التي لم يثبت لديها رؤية الهلال في الصيام أو الفطر أن تعمل بما رآه غيرها؟. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن رؤية الهلال في بلد تلزم سائر البلاد التي لم تراه، وإن تباعدت المسافات بينها، واختلفت مطالعها وجهاتها. وإلى هذا ذهب الحنفية في ظاهر الرواية^(٢)، والمالكية في المشهور^(٣)،

(١) ينظر: مغني المحتاج ١/٤٢١.

(٢) ينظر: شرح فتح القدير ٢/٢٤٢.

(٣) ينظر: المنتقى للباجي ٢/٣٧.

والشافعية في وجه^(١)، والحنابلة في المذهب^(٢)، وبه قال الليث بن سعد^(٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(٤).

وجه الدلالة: فقد دلت الآية على وجوب صيام شهر رمضان على من شهد الشهر، والشهود في الآية بمعنى العلم، فكان كل من علم بالشهر في أي قطر من أقطار المسلمين ملزماً بالصوم متى توافرت فيه شروط الصيام.

٢- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين)^(٥).

وجه الدلالة: فقد أمر رسول الله ﷺ بالصوم برؤية الهلال، ولم يحدد قوماً دون آخرين، ولم يلزم الرأي فقط بل أزم الجميع، فوجب بكل من علم ثبوت الهلال الصيام.

٣- أن رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين قد ثبتت بالبيينة العادلة، فوجب على كل من علم بها الصيام.

٤- أن أهل البلاد المختلفة يعملون بخبر بعضهم وشهادته في جميع الأحكام الشرعية، فوجب العمل بها كذلك في خبر الصيام^(٦).

(١) ينظر: المجموع ٦/ ٣٨٠.

(٢) ينظر: المغني ٣/ ٨١، الإنصاف ١/ ٢٧٣.

(٣) ينظر: المغني ٣/ ٨١.

(٤) سورة البقرة الآية: ١٨٥.

(٥) سبق تخريجه.

(٦) ينظر: نيل الأوطار ٤/ ٥٥٩.

القول الثاني:

أنه لا يلزم أهل البلاد التي لم تر الهلال رؤية غيرهم له، بل لكل بلد مطلعها.

والى هذا ذهب بعض الحنفية^(١)، وابن الماجشون من المالكية^(٢)، والشافعية في الصحيح^(٣)، والإمام أحمد في رواية^(٤)، وبهذا قال عكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم، وإسحاق^(٥) على خلاف بينهم في ذلك. فيرى عكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم، وإسحاق أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم، فلا يلزمهم رؤية غيرهم^(٦).

ويرى ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم للهلال، إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم، فيلزم الناس كلهم، لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد، وحكمه نافذ في الجميع^(٧).

ويرى الشافعية في الصحيح أن الرؤية تكون ملزمة مع تقارب البلاد وغير ملزمة في حال التباعد^(٨). واستدلوا على ذلك بما يلي:

(١) ينظر: مجمع الأنهر ٢٣٦/١.

(٢) ينظر: مواهب الجليل ٣٨٤/٢.

(٣) ينظر: مغني المحتاج ٣/٣٨١، تحفة المحتاج ٣/٣٨٠.

(٤) ينظر: المغني ٣/٨١، الإنصاف ١/٢٧٣.

(٥) ينظر: المغني ٣/٨١.

(٦) ينظر: المغني ٣/٨١، نيل الأوطار ٤/٥٥٩.

(٧) ينظر: بداية المجتهد ١/٣٧٨.

(٨) ينظر: المجموع ٦/٣٨٠، نيل الأوطار ٤/٥٥٩.

١- ما رواه كريب (أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل عليّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ^(١).

وجه الدلالة: والحديث صريح في الواقعة ونص فيها، وأن اختلاف المطالع لا يلزم من رأى بالصيام خاصة عند التباعد.

٢- ما رواه أبو هريرة ؓ أن النبي ﷺ قال: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)^(٢).

وجه الدلالة: بأن الحديث اشترط لوجوب الصيام رؤية الهلال، وهنا لم يروه، بل رآه غيرهم في بلد آخر، فلم يكن لازماً لهم.

٣- أن الشرع أناط بالمطالع كثيراً من الأحكام، واعتبار المطالع يحوج إلى الحساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأباه.

٤- قياس هذه المسألة على مواقيت الصلاة، وطوع الشمس وغروبها، فهي تختلف من بلد لآخر بالبعد، ف كذلك رؤية الهلال^(٣).

(١) أخرجه مسلم في الحديث رقم ١٠٨٧، الصحيح ٧٦٥/٢.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) ينظر: مغني المحتاج ٣/٣٨١، نهاية المحتاج ٣/١٥٦.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الثاني الذي يرى أنه يثبت ذلك في البلاد القريبة دون البعيدة، لأن البعد قد يؤدي بالفعل إلى اختلاف المطالع، وتعذر الرؤية في بلد دون الآخر، ونحن نتعبد برؤية الهلال.

الإفطار في رمضان عمدا بالجماع أو غيره:

يقول ابن قدامة رحمه الله: (مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ، فَأَنْزَلَ، أَوْ لَمْ يُنْزَلْ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، إِذَا كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ، فَأَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزَلْ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ إِذَا كَانَ عَامِدًا).

توضيح ومقارنة:

اتفق الفقهاء^(١) على أن من أفطر بجماع في نهار رمضان متعمدا فعليه الكفارة، وأن الكفارة واحدة من ثلاث خصال: العتق، والصيام، والإطعام، لورود النص بذلك.

واختلفوا في وجوبها على الترتيب أو التخيير، وكان خلافهم على ثلاثة أقوال:

(١) ينظر: المبسوط للسرخسي ٧١/٣، تبيين الحقائق للزيلعي ٣٢٨/١، المدونة للإمام مالك ٢٨٤/١، الكافي لابن عبد البر ٣٤١/١، الحاوي الكبير للماوردي ٤٣٢/٣، نهاية المطلب للجويني ٣٨/٤ المغني لابن قدامة ١٤٠/٣، الفروع لابن مفلح ٤٠/٥.

القول الأول:

أن كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدا تكون على الترتيب.
وإلى هذا ذهب الحنفية^(١)، والشافعية^(٢)، والحنابلة في المذهب^(٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: (بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا. قال: لا، قال: فمكث النبي ﷺ، فبينما نحن على ذلك أتى النبي ﷺ بعرق فيها تمر -والعرق المكث- قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذها، فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك^(٤)).

وجه الدلالة: فقد ذكر النبي ﷺ للمجامع في نهار رمضان خصال الكفارة، ولم يأمره بالانتقال عن أحدها إلى الأخرى إلا عند العجز، فدل على أنها على الترتيب لا التخيير^(٥).

(١) ينظر: المبسوط ٧١/٣، تبين الحقائق ٣٢٨/١.

(٢) ينظر: الحاوي الكبير ٤٣٢/٣، نهاية المطلب ٣٨/٤.

(٣) ينظر: المغني ١٤٠/٣، الفروع ٥٤/٥، شرح الزركشي ٥٩٤/٢.

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الحديث رقم ١٩٣٦، الصحيح ٣٢/٣، وأخرجه

مسلم في الحديث رقم ١١١١، الصحيح ٧٨١/٢.

(٥) ينظر: الحاوي الكبير ٤٣٢/٣، المبدع ٣٥/٣.

٢- أن الترتيب في الكفارة زيادة على النص الوارد فيها، والأخذ بالزيادة متعين، لأن الزيادة لها فائدة، وهي تدل على الترتيب، فكان الترتيب واجبا^(١).

٣- أنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين، فكانت على الترتيب، ككفارة الظهر والقتل التي تماثلها في العدد والصفة^(٢).

٤- أنه نوع تكفير يجب بضرب من المأثم، فوجب أن يكون من شرطه الترتيب، قياسا على كفارة القتل والظهار، فالخصال فيهما مرتبة وجوبا^(٣).

٥- أن الكفارات في الشرع ضربان: ضرب بدئ فيها بالأغلظ، فكان الترتيب فيها واجبا، مثل كفارة الظهر والقتل، بدئ فيها بالعتق، وضرب بدئ فيها بالأخف، فكان التخيير فيها مستحقا، مثل كفارة اليمين بدئ فيها بالإطعام، ثم وجدنا كفارة الجماع بدئ فيها بالأغلظ، وهو العتق، فوجب أن يكون الترتيب فيها مستحقا كذلك^(٤).

القول الثاني:

أن كفارة المجامع في نهار رمضان تكون على التخيير، وبأيها كَفَر المفطر أجزاءه.

(١) ينظر: المغني ١٤١/٣، الشرح الكبير ٦٦/٣.

(٢) ينظر: المغني ١٤١/٣.

(٣) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي ٤٣٢/٣.

(٤) ينظر: الحاوي الكبير ٤٣٢/٣.

وإلى هذا ذهب المالكية في المشهور^(١)، والإمام أحمد في رواية^(٢).
واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه (أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، قال: لا أجد، فقال له رسول الله ﷺ: اجلس، فأتي رسول الله ﷺ بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني، فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أنيابه، وقال له: كله)^(٣).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ذكر خصال الكفارة معطوفة بحرف (أو) وهو حرف يدل لغة على التخيير^(٤)، فكانت خصال الكفارة ثابتة على التخيير.

القول الثالث:

أن كفارة المجامع في نهار رمضان لا تكون إلا بالإطعام فقط.
وإلى هذا ذهب الإمام مالك في رواية^(٥).
واستدل على ذلك بما يلي:

١- أن الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره، بدليل قراءة من قرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

(١) ينظر: النوادر والزيادات ٥٢/٢، الكافي لابن عبد البر ٣٤١/١.

(٢) ينظر: المغني ١٤٠/٣.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) ينظر: المغني ١٤٠/٣.

(٥) ينظر: المدونة ٢٨٤/١، التاج والإكليل ٣٦٢/٣.

طَعَامُ مِسْكِينٍ^(١)، ولذلك استحب لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه^(٢).

٢- أن الطعام أعم نفعا^(٣)، إذ فيه إغناء للفقير، فكان نفعه متعديا، وكان هو الأولى بالتقديم.

القول الراجح:

أرى أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن خصال الكفارة على الترتيب، ولا تخيير فيها، وذلك لقوة أدلتهم من المنقول والمعقول، ولأن الله تعالى ذكرها مرتبة، فوجب الوقوف عند حدود النص، دون تأويل يخرجها عن مراد الله فيه.

(١) سورة البقرة من الآية ١٨٤.

(٢) ينظر: بداية المجتهد ٦٧/٢.

(٣) ينظر: التاج والإكليل ٣٦٣/٣.

الأنشطة والتدريبات:

س: بم يثبت شهر رمضان؟ وما الدليل على ما تذكر؟.

س: ما عدد الشهود الذين يثبت بهم رؤية الهلال؟ بين ذلك تفصيلاً.

س: اختلف الفقهاء في حكم من رأى هلال رمضان أو شوال بمفرده فردت شهادته هل يصوم ويفطر برؤيته أم لا، اذكر أقوال الفقهاء في ذلك، وأدلتهم، وبين الراجح منها، وسبب الترجيح.

س: إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو مطر أو نحو ذلك، فهل يجوز إثبات هلال رمضان بالفلك والحساب؟.

س: اختلف الفقهاء في مدى التزام أهل البلاد التي لم تر الهلال برؤية غيرهم له، سواء كان ما رأوه هلال رمضان أو هلال شوال على قولين، بينهما، واذكر أدلتهم، والقول الراجح منهما.

س: هل تجب كفارة الفطر في رمضان على الترتيب أم على التخيير؟ بين ذلك تفصيلاً.

س: بين الصواب من الخطأ فيما يلي مع التعليل إن كان له وجه:
أ- اتفق الفقهاء على أنه يقبل قول شاهد واحد عدل في حالة ما إذا لم تكن السماء مصحية.

ب- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إثبات الهلال بالنتجيم والحساب، بل يلزم رؤية الهلال، أو إكمال العدة ثلاثين يوماً.

- ج- اتفق الفقهاء على أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد المسلمين، وشهد برؤيته الثقات، وجب الصوم على أهل هذه البلد بمقتضى هذه الرؤية.
- د- اتفق الفقهاء على أنه لا يلزم أهل البلاد التي لم تر الهلال رؤية غيرهم له، بل لكل بلد مطلعها.
- هـ- يرى الشافعية في وجه أن تحديد القرب والبعد في الصيام بمسافة القصر.
- و- اتفق الفقهاء على أن من أفطر أو جامع في نهار متعمدا فعليه الكفارة.

فهرس الموضوعات

٤	المقدمة.....
٩	ابن قدامة وكتابه المغني
١٢	الخرقي صاحب المختصر:
١٣	كتاب المغني:
١٦	تعريف الفقه المقارن
٢٠	أسباب اختلاف الفقهاء.....
٣٥	فقه الخلاف بين الأئمة.....
٤٠	الأنشطة والتدريبات:
٤١	مختارات من كتاب الطهارة
٤١	التطهير بالدباغ:.....
٤٩	طهارة المنى أو نجاسته:
٥٧	الأنشطة والتدريبات:
٥٨	مختارات من كتاب الوضوء
٥٨	مسح الرأس:.....
٥٩	حكم الوضوء:
٦١	فرائض الوضوء:.....
٦١	حكم مسح الرأس:.....
٦٦	الترتيب في الوضوء:.....
٧١	التدليك:
٧٥	الأنشطة والتدريبات:

٧٦	نواقض الوضوء:
٧٦	الخارج النجس من غير السبيلين:
٧٧	الخارج المعتاد:
٧٨	خروج الغائط والبول من غير المخرج المعتاد:
٨٠	الخارج غير المعتاد:
٨١	حكم الخارج من غير السبيلين:
٨٦	الأنشطة والتدريبات:
٨٧	لمس المرأة:
٩٢	الشك في الطهارة:
٩٥	مس القبل:
٩٩	حكم مس المرأة فرجها:
١٠٢	الأنشطة والتدريبات:
١٠٣	القهقهة في الصلاة:
١٠٦	النوم:
١١٠	صفة النوم الناقض للوضوء:
١١٥	أكل لحم الإبل:
١٢٠	الأنشطة والتدريبات:
١٢١	مختارات من كتاب التيمم
١٢١	أسباب التيمم:
١٢٢	فقد الماء حقيقة:
١٢٣	وجود الماء بعد التيمم:
١٢٥	فقدان الماء والصعيد الطيب:

١٢٨	التيمم مبيح أم رافع؟:.....
١٣١	إمامة المتيمم للمتوضئين:.....
١٣٤	ما يستباح بالتيمم من الصلاة:.....
١٣٤	إذا نوى بالتيمم النفل فصلى به الفريضة:.....
١٣٦	ما يصح به التيمم من الفرائض:.....
١٣٩	الأنشطة والتدريبات:.....
١٤١	المسح على الجورب:.....
١٤٥	المسح على الخف أو الجورب الرقيق:.....
١٤٦	نزع الخف أو الجورب بعد المسح وإبطاله للوضوء من عدمه:.....
١٤٨	من لبس الخف أو الجورب لأجل المسح:.....
١٥٠	شروط المسح على الخف أو الجورب:.....
١٥٧	المسح على الجبيرة:.....
١٦١	تقدم الطهارة على الجبيرة:.....
١٦٣	شروط المسح على الجبيرة:.....
١٦٤	الأنشطة والتدريبات:.....
١٦٦	مختارات من كتاب الصلاة
١٦٦	قراءة الفاتحة في الصلاة:.....
١٦٧	قراءة الفاتحة في الصلاة:.....
١٦٧	حكم قراءة الفاتحة للمنفرد بصلاته والإمام:.....
١٧٠	قراءة المأموم خلف الإمام:.....
١٧٣	العجز عن قراءة الفاتحة:.....
١٧٥	التأمين عقب قراءة الفاتحة:.....

البسمة:.....	١٧٦
الجهر والإسرار بالبسمة في الصلاة الجهرية:.....	١٨٠
قراءة المؤتم:.....	١٨٦
تحديد عورة المرأة في الصلاة وخارجها:.....	١٨٩
حدود عورة الرجل:.....	١٩٢
الصلاة عرياناً لضرورة:.....	١٩٥
حدود عورة المرأة في الصلاة:.....	١٩٩
أولاً: حكم ستر الكفين:.....	١٩٩
ثانياً: ستر قدمي المرأة في الصلاة:.....	٢٠١
ما يظهر من المرأة خارج الصلاة:.....	٢٠٣
أما حكم الوجه والكفين:.....	٢٠٤
عورة المرأة بالنسبة للمرأة:.....	٢١٠
الأنشطة والتدريبات:.....	٢١٣
اقتداء المفترض بالمتنفل:.....	٢١٥
قصر الصلاة في السفر:.....	٢٢٠
حكم قصر الصلاة في السفر:.....	٢٢٢
المسافة التي تعتبر سفراً:.....	٢٢٥
مدة الإقامة التي تنتهي بها رخص السفر:.....	٢٢٦
الترخص في سفر المعصية:.....	٢٢٩
أحكام جمع الصلاة:.....	٢٣٢
الجمع في الحضر للمرض والخوف:.....	٢٣٦
الجمع لغير عذر:.....	٢٣٩

٢٤١		قضاء سنن الصلاة:
٢٤٢		السنن الرواتب:
٢٤٤		صلاة الضحى:
٢٤٥		صلاة الوتر:
٢٤٨		عدد ركعات صلاة الوتر:
٢٥٢		القنوت في صلاة الوتر:
٢٥٥		صلاة الليل:
٢٦٠		قضاء ركعتي الفجر:
٢٦٢		قضاء صلاة التراويح:
٢٦٤		الأنشطة والتدريبات:
٢٦٦		مختارات من كتاب الصيام.
٢٦٦		اختلاف المطالع:
٢٦٧		أنواع الصيام:
٢٦٨		حكم صوم رمضان:
٢٦٩		ثبوت شهر رمضان:
٢٧١		عدد الشهود الذين يثبت بهم رؤية الهلال:
٢٧٤		حكم من رأى الهلال وحده ورُدَّتْ شهادته:
٢٧٧		ثبوت هلال رمضان بالتتجيم والحساب:
٢٨٠		الأثر المترتب على اختلاف المطالع:
٢٨٤		الإفطار في رمضان عمدا بالجماع أو غيره:
٢٨٩		الأنشطة والتدريبات: